Министерство образования Республики Беларусь
Белорусский государственный университет
Юридический факультет
Кафедра экологического и аграрного права

СОГЛАСОВАНО
Заведующий кафедрой
_____ Т.И. Макарова
«17» ноября 2021 г.

СОГЛАСОВАНО
Декан факультета
_____ А.В. Шидловский
«25» ноября 2021 г.

СОГЛАСОВАНО
Председатель
учебно-методической комиссии факультета
_____ Побережная О.Е.
«25» ноября 2021 г.

Аграрное право

Электронный учебно-методический комплекс для специальностей:
1-24 01 02 «Правоведение»,
1-24 01 03 «Экономическое право»

Регистрационный № 2.4.2-20/251

Авторы:
Кузьмич И. П., кандидат юридических наук, доцент;
Саскевич В. В., кандидат юридических наук, доцент

Рассмотрено и утверждено на заседании Научно-методического совета БГУ 18.03.2022 г., протокол № 4.

Минск, 2021

УДК 349.42(075.8)
К 893

Утверждено на заседании Научно-методического совета БГУ
Протокол № 4 от 18.03.2022 г.

Решение о депонировании вынес:
Совет юридического факультета
Протокол № 4 от 25 ноября 2021 г.

Авторы:

Кузьмич Ирина Петровна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры экологического и аграрного права юридического факультета БГУ;

Саскевич Вероника Васильевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры экологического и аграрного права юридического факультета БГУ.

Рецензенты:

кафедра социально-гуманитарных и правовых дисциплин Учреждения образования «Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого» (заведующий кафедрой Кацубо С. П., кандидат юридических наук, доцент);

Перепелица Е. В., старший научный сотрудник отдела научно-методического обеспечения правовой информатизации управления правовой информатизации Национального центра правовой информации Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент.

Кузьмич, И. П. Аграрное право : электронный учебно-методический комплекс для специальностей: 1-24 01 02 «Правоведение», 1-24 01 03 «Экономическое право» / И. П. Кузьмич, В. В. Саскевич ; БГУ, Юридический фак., Каф. экологического и аграрного права. – Минск : БГУ, 2021. – 116 с. – Библиогр.: с. 102–116.

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по учебной дисциплине «Аграрное право» предназначен для студентов специальностей 1-24 01 02 «Правоведение», 1-24 01 03 «Экономическое право». ЭУМК включает конспект лекций, аннотации на монографии и научные статьи, выдержки из них, примерные планы семинарских занятий и заданий для УСР, перечень заданий для выполнения контрольных работ, тестовые вопросы для самопроверки, вопросы к зачету, перечень тем курсовых и дипломных работ, а также рекомендуемую литературу и список электронных ресурсов.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 5
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 8
1.1. Конспект лекций 8
1.2. Материалы для изучения. Общая часть 8
1.1.1. Аграрное право как отрасль права. Аграрные правоотношения 8
1.1.2. Источники аграрного права 17
1.1.3. Организационно-правовой механизм государственного регулирования и управления в сельском хозяйстве 20
1.1.4. Правовое обеспечение продовольственной безопасности и государственной поддержки сельского хозяйства 20
1.1.5. Правовое регулирование аграрного предпринимательства. Особенности правового положения крестьянского (фермерского) хозяйства 22
1.1.6. Правовое регулирование некоммерческой сельскохозяйственной деятельности 22
1.1.7. Правовое обеспечение устойчивого развития сельских территорий .. 24
1.3. Материалы для изучения. Особенная часть 25
1.3.1. Правовое регулирование растениеводства. Правовое регулирование животноводства 25
1.3.2. Правовое регулирование производственно-хозяйственной и финансовой деятельности сельскохозяйственных организаций 26
1.3.3. Правовое регулирование отношений по реализации сельскохозяйственной продукции 26
1.3.4. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в сельском хозяйстве 26
1.3.5. Правовое обеспечение инновационного развития сельского хозяйства 27
1.3.6. Правовое регулирование сельскохозяйственного природопользования и охраны окружающей среды в сельском хозяйстве 28
2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 31
Примерные планы семинарских занятий и УСР 31
Тема 1. Аграрные правоотношения 31

Тема 2. Организационно-правовой механизм государственного регулирования и управления в сельском хозяйстве. Правовое обеспечение продовольственной безопасности и государственной поддержки сельского хозяйства 35

Тема 3. Правовое регулирование аграрного предпринимательства. Особенности правового положения крестьянского (фермерского) хозяйства 43

Тема 4. Правовое регулирование некоммерческой сельскохозяйственной деятельности 49

Тема 5. Правовое обеспечение устойчивого развития сельских территорий 54

Тема 6. Правовое регулирование растениеводства и животноводства 59

Тема 7. Правовое регулирование производственно-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций 70

Тема 8. Правовое регулирование отношений по реализации сельскохозяйственной продукции и внешнеэкономической деятельности в сельском хозяйстве 76

Тема 9. Правовое обеспечение инновационного развития сельского хозяйства 83

3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 89

3.1. Методические рекомендации и перечень заданий для выполнения контрольных работ 89

3.2. Вопросы к зачету 95

3.3. Тестовые задания для самопроверки 98

3.4. Тематика курсовых и дипломных работ 100

4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 102

4.1. Рекомендуемая литература 102

Основная 102

Дополнительная 102

4.2. Электронные ресурсы 116

Приложение 1. Аграрное право. Общая часть.[1]

Приложение 2. Аграрное право. Особенная часть.

[1] Все приложения размещены отдельными файлами в формате PDF.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по учебной дисциплине «Аграрное право» разработан для студентов 1-ой ступени высшего образования специальностей 1–24 01 02 «Правоведение», 1-24 01 03 «Экономическое право», обучающихся на очной и заочной форме, а также на условиях получения второго высшего образования. Учебная дисциплина «Аграрное право» относится к циклу специальных дисциплин компонента учреждения высшего образования типового учебного плана. Комплекс подготовлен в соответствии с требованиями Положения об учебно-методическом комплексе на уровне высшего образования, утвержденного постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 26.07.2011 № 167. Содержание разделов ЭУМК соответствует образовательным стандартам высшего образования данных специальностей, структуре и тематике учебной программы по дисциплине «Аграрное право».

Учебная дисциплина «Аграрное право» обеспечивает получение системы научных знаний об аграрном праве как отрасли права и аграрном законодательстве. Данная дисциплина в силу комплексности правового регулирования общественных отношений, возникающих в сфере сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий, изучается в неразрывной связи с другими учебными дисциплинами государственного компонента (конституционным, экологическим, природоресурсным, административным, гражданским правом и др.) и дисциплинами компонента учреждения высшего образования (международное публичное право).

Целью ЭУМК является оказание методической помощи студентам в изучении и освоении учебной дисциплины «Аграрное право».

Основными **задачами** ЭУМК являются:

- ознакомление студентов с доктринальными положениями и содержанием основных институтов аграрного права;
- формирование комплексных знаний о сущности и содержании правовых норм, обеспечивающих комплексное регулирование аграрных отношений;
- выработка у студентов навыков правоприменительной деятельности при реализации требований, закрепленных в нормах источников аграрного права, развитие самостоятельного правового мышления.

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны **знать**:

- основные категории и понятия аграрного права как отрасли права;
- основные принципы правового регулирования аграрных отношений;
- основные этапы развития аграрного законодательства в различные исторические периоды;
- соотношение отрасли аграрного права с другими отраслями правовой системы;
- сущность и содержание аграрно-правовых институтов;

- состояние и структуру аграрного законодательства;
- международно-правовые основы регулирования аграрных отношений.

Студенты должны **уметь**:

- применять общие и специальные методы научного познания при характеристике закономерностей и особенностей правового регулирования аграрных отношений;
- определять сущностные характеристики аграрных правоотношений и анализировать их содержание;
- анализировать содержание и структуру аграрных правовых норм и правоотношений;
- определять состояние и выявлять тенденции развития аграрного законодательства;
- осуществлять самостоятельный поиск, систематизацию и анализ правовой информации по проблемам правового регулирования аграрных отношений;
- использовать знания в области аграрного права в профессиональной деятельности;
- обобщать материалы юридической практики, связанные с решением вопросов, касающихся субъектов аграрных отношений.

Студенты должны **владеть**:

- правовыми понятиями и категориями, относящимися к сфере аграрного производства;
- навыками составления документов правового характера в сфере осуществления сельскохозяйственной деятельности;
- приемами правовой оценки документов и деятельности в сфере сельскохозяйственного производства.

ЭУМК «Аграрное право» включает в себя теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, а также вспомогательный раздел. Содержание отдельных разделов ЭУМК определяется структурными особенностями «Аграрного права» как учебной дисциплины.

Теоретический раздел включает конспект лекций, выполненный в форме презентаций и структурированный в соответствии с тематическим планом учебной программы, аннотации на монографии и научные статьи, выдержки из них, содержащие размещенный в открытом доступе материал по различным темам учебной дисциплины, который может быть использован для самостоятельной подготовки студентов к лекциям и практическим занятиям, контрольным мероприятиям по изучаемой учебной дисциплине (тесту, контрольным работам, управляемым самостоятельным работам), при написании курсовых и дипломных работ.

Практический раздел охватывает примерные планы семинарских занятий и перечень заданий для управляемой самостоятельной работы (УСР) с разбивкой по разделам и темам изучаемой дисциплины. Для активизации работы студентов указанные задания дополнены списком нормативных правовых

актов, источников международного права, необходимых для решения задач, а также перечнем дополнительной научной литературы для обсуждения на занятиях.

Раздел контроля знаний содержит методические рекомендации и задания для выполнения контрольных работ, вопросы к зачету по данной дисциплине, а также ряд тестовых заданий для самопроверки знаний и тематику курсовых и дипломных работ.

Вспомогательный раздел содержит список рекомендуемой литературы (основной и дополнительной) и ссылки на электронные ресурсы.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Конспект лекций

Для теоретического изучения учебной дисциплины «Аграрное право» рекомендуется использовать конспект лекций, подготовленный на кафедре экологического и аграрного права юридического факультета Белгосуниверситета, выполненный в форме презентаций и структурированный в соответствии с тематическим планом учебной программы:

Общая часть – Приложение 1[2];

Особенная часть – Приложение 2.

1.2. Материалы для изучения. Общая часть

1.1.1. Аграрное право как отрасль права. Аграрные правоотношения

Кузьмич, И. П. Современное аграрное право Республики Беларусь: новые черты и правовые приоритеты / И. П. Кузьмич // Проблемы эффективности аграрного и экологического права в условиях интеграционных процессов / Т. И. Макарова [и др.] ; под науч. ред. Т. И. Макаровой. – Минск : БГУ, 2021. – С. 6–24. – Электронная библиотека БГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/276095. – Дата доступа: 17.01.2022.

Выдержка.

«Сельское хозяйство обладает существенной спецификой и играет важную роль в социально-экономическом развитии государства и общества в целом. Удовлетворяя потребности населения в продуктах питания, обеспечивая продовольственную безопасность и независимость страны, сельское хозяйство одновременно для многих отраслей промышленности является источником сырья и рынком сбыта, а для сельских территорий – основой устойчивого развития. Многофункциональное назначение современного сельского хозяйства, его роль в экономическом и экологическом благополучии страны, специфика самих отношений в сфере сельскохозяйственного производства требуют особого подхода к их правовому регулированию, что находит свое отражение и закрепление в такой отрасли права как аграрное право. В целом современное аграрное право Республики Беларусь является отражением государственной аграрной политики, квинтэссенцию его содержания составляют нормы аграрного законодательства, а уровень развития отрасли находится в прямой взаимосвязи с развитием аграрно-правовой науки.

У истоков становления белорусского аграрного права стоит плеяда таких известных белорусских ученых как Головко А.А., Сторожев Н.В., Гущин И.В., Круталевич В.А. Именно их труды[3] в свое время заложили фундамент для

---

[2] Все приложения размещены отдельными файлами в формате PDF.

[3] Головко, А. А. Деятельность Советов Белоруссии по осуществлению экономической политики в деревне в 1927–1936 годах / А. А. Головко. – Минск : Изд-во БГУ им. В.И. Ленина, 1968. – 128 с.; Сторожев, Н. В. Правовое положение колхоза на современном этапе. (Внутрихозяйственные аспекты) / Сторожев Н. В. – Минск: Наука и техника, 1975. – 248 с.; Гущин, И.В. Право членов колхозов на пенсию / И.В. Гущин. – М.: Юрид. лит., 1972. – 192

формирования теоретико-правовой основы регулирования аграрных отношений, обеспечивший развитие первоначально таких отраслей права как колхозное и сельскохозяйственное, «правопреемником» которых в дальнейшем стало аграрного права. В результате плодотворной научно-исследовательской деятельности белорусских специалистов в области колхозного и сельскохозяйственного права был внесен весомый вклад в разработку ключевых аграрно-правовых институтов, оставивший заметный след в советской юридической науке. В этой связи, особо следует отметить работы Приходько Л.А.[4], Карпика В.С.[5], Ядевич Н.А.[6], Молчадской Л.Н.[7], Марикова О.П.[8], Шингеля А.А.[9], Пухонта Н.В.[10], Веленто И.И.,[11] Станкевич Н.Г.[12] При этом для белорусских ученых советского периода было характерно исследование достаточно широкого спектра проблем, отражающих аграрную политику государства, базирующуюся на совхозно-колхозной системе производства и праве социалистической собственности. Особое внимание уделялось развитию кооперативных, трудовых и договорных отношений в сельском хозяйстве. Так, среди наиболее актуальных в

с.; Круталевич, В. А. Формирование сельского поселения нового типа / В.А. Круталевич ; Ред. д-р филос. наук Г. П. Давидюк ; АН БССР, Ин-т философии и права. - Минск : Наука и техника, 1977. – 240 с.

[4] Приходько, Л. А. Деятельность государственных органов Белоруссии по осуществлению коллективизации сельского хозяйства (1929-1935 гг.) : Автореферат дис. на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Белорус. гос. ун-т им. В. И. Ленина. – Минск. – 1968. – 20 с.

[5] Карпик, В. С. Исполнение договоров контрактации сельскохозяйственной продукции: (По материалам БССР) / АН БССР. Ин-т философии и права. - Минск : Наука и техника, 1975. – 183 с.

[6] Ядевич, Н. И. Правовое регулирование производственно-хозяйственной деятельности межхозяйственных предприятий (организаций) в сельском хозяйстве. Дис. … канд. юрид. наук : 12.00.06 / Н. И. Ядевич– Минск, 1979. – 176 с.; Ядевич, Н. И. Договорные отношения сельскохозяйственных предприятий в системе АПК / Н. И. Ядевич; под ред. З. С. Беляевой; АН БССР, Ин-т философии и права. - Минск : Навука і тэхніка, 1991. – 123.

[7] Молчадская, Л. Н. Правовые формы управления внутриколхозными производственными подразделениями на современном этапе : по материалам БССР : диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.05. - Минск, 1977. - 189 с.

[8] Мариков, О. П. Правовые средства обеспечения трудовой дисциплины членов колхозов. На материалах БССР : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. П. Мариков– М., 1987. – 23 с.

[9] Шингель, А. А. Законодательство о личном подсобном хозяйстве граждан / А. А. Шингель. - Минск : о-во "Знание" БССР, 1984. – 22 с.; Шингель, А. А. Право землепользования колхозов и совхозов / А. А. Шингель. – Минск : Беларусь, 1980. – 95 с.

[10] Пухонта, Н. В. Семеноводство в СССР: правовые вопросы / Н. В. Пухонта; Под ред. М. И. Козыря. – Минск : Наука и техника, 1985. – 111 с.

[11] Веленто, И. И. Правовое регулирование агрохимического обслуживания сельскохозяйственных предприятий в СССР : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук Специальность 12.00.06 – Колхозное, земельное, водное, лесное и горное право; Правовая охрана природы /Академия наук СССР. Институт государства и права. – М.,1983. – 23 с.

[12] Станкевич, Н. Г. Правовое обеспечение Продовольственной программы / Н. Г. Станкевич. – Минск : Беларусь, 1986. – 125 с.

рассматриваемый период была проблематика коллективизации сельского хозяйства Белоруссии, правового статуса колхозов, прав и обязанностей внутриколхозных органов управления, регулирования внутреннего распорядка в колхозах, соблюдения трудовой дисциплины, пенсионного обеспечения и материальной ответственности колхозников. Не оставались без внимания и вопросы, связанные с правовым обеспечением продовольственной безопасности, развитием сельской местности, межхозяйственной кооперации, семеноводства, сельскохозяйственного землепользования, агрохимического обслуживания сельскохозяйственных предприятий и многие другие[13].

С обретением Республикой Беларусь независимости начался процесс формирования собственной школы аграрного права, основоположником которой по праву считается известный на постсоветском пространстве ученый, доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси – Николай Васильевич Сторожев[14]. Ему удалось на базе объединения академической и вузовской науки заложить фундамент становления нового поколения исследователей, продолживших кропотливую работу по развитию теоретико-правовых основ регулирования аграрных отношений, с целью формирования национальной доктрины аграрного права. Благодаря научным разработкам самого Сторожева Н.В.[15], а также Кацубо С.П.[16], Шингель Н.А.[17], Кузьмич И.П.[18], Елисеева В.С.[19],

---

[13] Кацубо, С. П. О некоторых аспектах развития аграрно-правовой науки в Республике Беларусь / С. П. Кацубо // Актуальные проблемы правового регулирования аграрных, земельных отношений, природопользования и охраны окружающей среды в сельском хозяйстве : матер. междунар. науч.-практ. конф., Москва, 31 марта. 2010 г. / Отв. ред. Г. Е. Быстров, В. Ф. Понька. –М. : РУДН, 2010. – С. 274–284.

[14] Н. В. Сторожев: жизнь, посвященная науке (в соавт.) / Информационно-правовая поддержка охраны окружающей среды и устойчивого развития : по материалам круглых столов / редкол.: С. А. Балашенко (отв. ред.) [и др.].– Минск: ООО “Топпринт”, 2014 – С. 8–11.

[15] Сторожев, Н. В. Аграрное право Республики Беларусь. Общая часть: курс лекций / Н. В. Сторожев, И. П. Кузьмич. – Минск: БГУ, 2003. – 206 с.

[16] Кацубо, С. П. Правовое регулирование деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств в Республики Беларусь / С. П. Кацубо // Промышленно-торговое право. – 2000. – № 1–2. – 2–179 с.

[17] Шингель, Н. А. Аграрное право: ответы на экзаменац. вопр. / Н. А. Шингель. – Минск: ТетраСистемс, 2012. – 160 с.; Шингель, Н. А. Правовое регулирование агропромышленного производства в условиях инновационного развития экономики // Право в современном белорусском обществе: сб. науч. тр. / Нац. Центр зак-ва и правовых исследований Респ. Беларусь, Ин-т правовых исследований; редкол.: Карпович, Н. А. [и др.]. – Минск: Колорград, 2019. – Вып. 14. – С. 499-505.

[18] Кузьмич, И. П. Основные направления правового обеспечения развития «зеленой» экономики в сельском хозяйстве / И. П. Кузьмич // Правовое обеспечение реализации принципов «зеленой» экономики в Республике Беларусь : [монография] / Е. В. Лаевская [и др.]; под ред. Е. В. Лаевской. – Минск : Четыре четверти, 2017. – С. 143-164.; Кузьмич, И. П. Сравнительно-правовой анализ законодательства в сфере животноводства и растениеводства государств-членов Евразийского экономического союза / И. П. Кузьмич // Право в

Саскевич В.В.[20], Шахрай И.С.[21], Манкевич И.П.[22], Чиж И.М.[23], Дереченика С.А.[24] и др. аграрно-правовая наука получила мощный импульс к развитию и обновленное содержание, приобретя новые черты в условиях становления независимой правовой системы Республики Беларусь. Результаты научной деятельности специалистов в области аграрного права нашли отражение в многочисленных публикациях, изданных монографиях[25] и научно-практических комментариях к актам аграрного законодательства[26].

современном белорусском обществе: сб. науч. тр. / Нац. Центр зак-ва и правовых исследований Респ. Беларусь, Ин-т правовых исследований; редкол.: Карпович, Н. А. [и др.]. – Минск: Колорград, 2019. – Вып. 14. – С. 439-446.

[19]Елисеев, В. С. Механизм государственно-правового регулирования аграрных отношений в государственном секторе экономике (на примере законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации) : автореф. дисс….канд. юрид. наук: 12.00.06 / В. С. Елисеев : НАН Беларуси. Ин-т государства и права. – Мн., 2002. – 20 с.

[20] Саскевич, В. В. К вопросу об источниках правового регулирования государственной поддержки сельского хозяйства в Республике Беларусь / В. В. Саскевич // Актуальные проблемы совершенствования правового регулирования агробизнеса : сб. науч. тр. / Белорусская государственная сельскохозяйственная академия; редкол.: П.А. Саскевич (гл. ред.) [и др.]. – Горки, 2016. – Вып. 1. – С. 348-352

[21] Шахрай, И. С. Понятие права сельскохозяйственного природопользования / И.С. Шахрай // Право.by. – 2009. – № 4. – С. 128-134.

[22] Манкевич, И. П. Некоторые вопросы правового обеспечения продовольственной безопасности Республики Беларусь в контексте развития зеленой экономики / И. П. Манкевич// Право в современном белорусском обществе: юбилейный сб. науч. тр. Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь. – Минск: «Бизнесофсет», 2017. – Вып. 12. - С. 571-578.

[23] Чиж, И. М. Виды договоров в сфере реализации сельскохозяйственной продукции / И. М. Чиж // Журн. социально-экономических и правовых исследований. – 2009. – № 2. – С. 43–58.; Чиж, И. М. О правовом понятии «производитель сельскохозяйственной продукции» / И. М. Чиж // Право.by. – 2009. – № 2. – С. 81–86.

[24] Дереченик, С. А. Правовое регулирование производственно-технического обслуживания сельскохозяйственных организаций Республики Беларусь / С. А. Дереченик. – Минск: ИООО «Право и экономика», 2004. – 148 с.

[25] Правовые проблемы обеспечения устойчивого развития сельских территорий и эффективного функционирования агропромышленного комплекса / И. П. Кузьмич [и др.]; под общ. ред. И. П. Кузьмич. – Минск: Бизнессофсет, 2013. – 480 с.; Теоретико-правовые аспекты развития аграрного законодательства Республики Беларусь в области растениеводства и животноводства [Электронный ресурс] / И. П. Кузьмич [и др.]. – Минск : БГУ, 2017. 144 с.

[26] Научно-практический комментарий к Закону Республики Беларусь от 18 февраля 1991 года “О крестьянском (фермерском) хозяйстве” в редакции Закона от 19 июля 2005 года / Нац. Акад. Наук Беларуси, Ин-т государства и права. – Мн.: Бел.наука, 2006. – 327 с.; Научно-практический комментарий к Закону Республики Беларусь «О личных подсобных хозяйствах граждан» / И. П. Кузьмич [и др.]; науч. ред. И. П. Кузьмич. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2009. – 264 с.; Садоводческие товарищества : науч.- практ. Комментарий к Положению о садоводческом товариществе, утв. Указом Президента Респ. Беларусь от 28 янв. 2008 г. № 50 “О мерах по упорядочению деятельности садоводческих товариществ” / И. П. Кузьмич [и

Под воздействием аграрно-правовой науки совершенствовалась сущностная характеристика и самого понятия аграрного права. Одно из наиболее распространенных определений данной отрасли права связано с характеристикой ее как специализированной комплексной отрасли, представляющей собой совокупность правовых норм, регулирующих отношения, возникающие в процессе осуществления сельскохозяйственной и тесно связанной с ней деятельностью[27]. При этом, как правило, в рамках определения аграрного права подчеркивается видовое разнообразие аграрных отношений, которые охватывают земельные, имущественные, трудовые и организационно-управленческие общественные отношения в сфере сельскохозяйственного производства[28]. Этим обусловлена ключевая особенность общественных отношений в сельском хозяйстве - в совокупности их нельзя отнести к предмету какой-либо из традиционных отраслей права и в зависимости от конкретного вида и правовой природы, основу их регулирования составляют нормы различных отраслей законодательства. Одновременно эти отношения неразрывно взаимосвязаны между собой. Объединенные одной отраслью экономики, единой спецификой и значимостью, они требуют комплексного правового регулирования и рассматриваются в аграрном праве в качестве целостного образования. Отсюда вытекает специфика предмета аграрного права как сложного комплекса различных видов общественных отношений, возникающих в сельском хозяйстве. В процессе осуществления сельскохозяйственной деятельности эти общественные отношения приобретают особое правовое содержание под одновременным воздействием, как норм аграрного законодательства, так и других отраслей права. Именно поэтому аграрное право чаще всего характеризуется как комплексная отрасль права, что в наибольшей степени соответствует ее правовой природе, отражая как особенности ее предмета, так и ее источников.

Изложенный выше традиционный подход к аграрному праву базируется на теоретической конструкции комплексных отраслей права, наиболее детально разработанной в свое время С.С. Алексеевым[29], и в определенной степени нашедший отражение в высказываниях известного белорусского ученого Дробязко С.Г., отмечающего что «и отрасли права и отрасли законодательства объективно обусловлены потребностями упорядочения не только однородных

др.]; науч. ред. И. П. Кузьмич – Минск : Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2014. – 304 с.

[27] Козырь, М. Н. Аграрное право России : проблемы становления и развития. – М. : Право и государство, 2003. – С. 56.

[28] Аграрное право: учебник / С. А. Боголюбов, М. М. Бринчук, Н. О. Ведышева [и др.]; отв. Ред. М. И. Палладина, Н.Г. Жаворонкова. – Москва : Проспект, 2011. – С. 4.

[29] Алексеев, С. С. Структура советского права : монография. М.: Юрид. лит., 1975. – С. 28.

отношений, но и их комплексов в соответствующих сферах человеческой деятельности»[30].

Аграрное право характеризуется также как специализированная отрасль права, поскольку ее предмет ограничен определенной сферой общественных отношений, связанных с конкретной отраслью экономики – сельским хозяйством. Поэтому аграрно-правовые нормы не являются универсальными (в отличие от норм гражданского, уголовного, трудового и других традиционных отраслей права), учитывают специфику исключительно сферы сельскохозяйственного производства и связанных с нею общественных отношений в рамках реализации государственной аграрной политики и не нацелены на правовое регулирование иных видов экономической деятельности.

Одновременно аграрное право обладает признаками интегрированной отрасли права. В ее рамках объединены в единую систему не только нормативные правовые акты о сельском хозяйстве, но и ветеринарное законодательство, правовое регулирование отношений в сфере рыбоводства, обеспечения устойчивого развития сельских территорий, продовольственной безопасности. А в свете проведения согласованной агропромышленной политики актуальным становится вопрос о роли норм права ЕАЭС в регулировании аграрных отношений.

Наличие самостоятельного предмета правового регулирования как главного материального основания разграничения норм права по отраслям, собственных источников, сосредоточенных преимущественно в актах аграрного законодательства, в совокупности с особым сочетанием применяемых к аграрным отношениям методов правового регулирования рассматриваются в качестве ключевых системообразующих факторов выделения аграрного права в отдельную отрасль права. При этом определяющую роль в формировании и развитии аграрного права играет аграрная политика государства. По сути, аграрное право представляет собой правовую форму выражения и закрепления государственной аграрной политики.

Для характеристики аграрного права существенное значение имеет определение ключевого критерия, позволяющего четко очертить и конкретизировать круг общественных отношений, составляющих предмет данной отрасли. В большинстве своем в качестве такого критерия называется сельскохозяйственная деятельность как сфера производства сельскохозяйственной продукции, а также ее переработки и реализации непосредственно самими производителями.

Сельское хозяйство в части регулирования организации и осуществления сельскохозяйственной деятельности выступает основным ключевым объектом, придающим единство и объединяющим разнообразные общественные

[30] Дробязко, С. Г. Предмет, сфера, объект правового регулирования в условиях формирования социального правового государства и правового гражданского общества / С. Г. Дробязко // Выбраныя навуковыя працы Беларускага дзяржаўнага універсітэта ў 7 т. Т.3., Юрыспрудэнцыя. Эканоміка. Міжнародныя адносіны. – Мн.: БДУ, 2001. - С. 13.

отношения, составляющие предмет аграрного права. Причем в рамках аграрного права сельское хозяйство рассматривается с учетом трех значимых аспектов, характерных для данной сферы экономики: экономического, экологического и социального. С одной стороны, сельскохозяйственная деятельность представляет собой сугубо экономические отношения, на урегулирование которых в первую очередь нацелено аграрное законодательство. С другой, в основе сельскохозяйственного производства лежит использование ресурсов растительного и животного происхождения, компонентов природной среды, а особенности природно-климатических условий во многом определяют возможности и направления развития этой отрасли экономики. Поэтому экологическая составляющая (взаимосвязь сельского хозяйства и природной среды) выступает неотъемлемым элементом аграрной политики государства. А это, в свою очередь, отражается и на содержании отрасли аграрного права, построении ее правовых институтов. Социальный аспект обусловлен возрастающей актуальностью проблем «социальной сферы села» и сельской местности. Правовое обеспечение устойчивого развития сельских территорий уже давно выделилось в качестве самостоятельного направления правового регулирования, стало предметом исследования науки аграрного права. Находясь в неразрывной взаимосвязи со сферой сельскохозяйственного производства, обеспечение устойчивого развития сельских территорий выступает не менее значимой составной частью аграрной политики государства, наряду с сельским хозяйством, оказывая влияние на содержание и структуру отрасли аграрного права.

Таким образом, аграрное право Республики Беларусь – это динамично развивающаяся отрасль права, для которой характерно постоянное совершенствование содержания аграрно-правовых институтов и появление новых, что обусловлено объективной потребностью систематического обновления основных целей и задач государственной аграрной политики.

Соответствуя современным потребностям развития аграрной экономики, процесс постепенного расширения и обновления предмета аграрного права, как и отрасли в целом, приобретает в последнее время трансформационный характер, что является следствием усиления межгосударственных интеграционных процессов, активным участником которых является Республика Беларусь. Проведение согласованной агропромышленной политики на территории Евразийского экономического союза привело к возникновению нового уровня правового регулирования аграрных отношений и как следствие запустило процесс трансформации значительной части аграрно-правовых институтов, содержание которых уже напрямую зависит или определяется под воздействием норм права ЕАЭС. А в свете развития экспортоориентированной аграрной экономики, необходимость соответствия международным требованиям, предъявляемым к производству и качеству сельскохозяйственной продукции, стало одним из наиболее значимых критериев и принципов преобразования всей совокупности аграрно-правовых норм.

В итоге, место аграрного права в правовой системе можно охарактеризовать с учетом нескольких позиций, сформировавшихся в юридической науке в отношении данной отрасли права. Одна из них связана с признанием существования комплексных отраслей права в рамках которой, аграрное право рассматривается в качестве отрасли второго уровня, в виде вторичного правового образования, наряду с традиционными отраслями права. Это позволяет подчеркнуть особую правовую природу аграрного права, отражает специфику ее предмета и источников. Действительно, определенная часть аграрных отношений регулируется, и как следствие, аграрно-правовых институтов формируется посредством объединения норм различных отраслей права. При этом их межотраслевое взаимодействие позволяет обеспечить наиболее эффективное правовое регулирование аграрных отношений. В то же время, активное развитие аграрного законодательства позволяет формировать правовые институты преимущественно из норм одной отраслевой принадлежности, поскольку их принятие изначально было нацелено на регулирование исключительно аграрных отношений (законодательство в сфере государственной поддержки сельского хозяйства, племенного дела, семеноводства, карантина и защиты растений, обеспечения идентификации, регистрации, прослеживаемости сельскохозяйственных животных, производства органической продукции и многие другие).

Одновременно в аграрно-правовой науке сформировалась точка зрения с позиции рассмотрения аграрного права в качестве самостоятельной специализированной отрасли права, без разделения отраслей права на определенные уровни. Например, профессор А.И. Бобылев, подчеркивая самостоятельность отрасли аграрного права, характеризовал ее как «совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения по организации и деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей, присущими ей методами, основанная на определенных правовых принципах и обладающая самостоятельными источниками права»[31], отмечая заинтересованность общества и государства в упорядочении данного вида общественных отношений.

Вне зависимости от характеристики правовой природы аграрного права как отрасли права, необходимость правового упорядочения общественных отношений в аграрной сфере в целях реализации аграрной политики государства выступает объективной реальностью и не может быть обеспечена без создания единой правовой основы, пронизанной определенными принципами и методами правового регулирования, учитывающими специфику данной сферы общественных отношений.

Процесс трансформации аграрного права, в связи с возникновением новых социально-экономических условий функционирования аграрной экономики

[31] Бобылев, А. И. Аграрное право – отрасль российской системы права / А. И. Бобылев // Аграрное и земельное право. – 2006. - № 2. – С. 18-24.

существенно повлиял на качество, содержание и систему источников аграрного права.

Так, наиболее значительным результатом межгосударственной интеграции стало появление нового уровня регулирования аграрных отношений – наднационального. Нормы права ЕАЭС – как источник аграрного права – новая правовая реальность, которая затронула сферу государственной поддержки сельского хозяйства, контроля и надзора, применения ветеринарных и фитосанитарных мер, установления требований к обращению сельскохозяйственной продукции и обеспечению ее безопасности.

В результате аграрная политика и как следствие аграрное законодательство перестали быть делом исключительно внутригосударственным, что обусловлено как наличием у Республики Беларусь обязательств в рамках членства в различных международных организациях, в первую очередь в Евразийском экономическом союзе, так и формированием экспортоориентированной аграрной экономики.

За период существования Республики Беларусь как независимого государства аграрное законодательство приобрело качественно новое содержание, создав необходимую институциональную среду для развития экспортоориентированной аграрной экономики. В рамках современного аграрного права сложилась трехуровневая система источников, которая включает в себя нормы национального, наднационального и международного права[32]. Осуществление согласованного взаимодействия указанных норм в процессе законотворчества и в правоприменительной практике с целью обеспечения баланса национальных и наднациональных интересов – основа эффективности правового регулирования аграрных отношений и одна из ключевых задач аграрно-правовой науки.

Становление конкурентоспособного экологически безопасного сельского хозяйства и его интеллектуализация на основе перехода к цифровой модели развития сельскохозяйственного производства, позволяющие снизить его ресурсоемкость, нарастить объемы выпуска и экспорта высококачественной продукции обозначены в качестве стратегической цели в новой Концепции Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2035 года[33]. Экологизация сельскохозяйственного производства, внедрение инновационных технологий, формирование развитой цифровой информационной инфраструктуры агропродовольственного рынка,

---

[32] О существовании наднационального правового регулирования говорится, например, в Решении Конституционного Суда Республики Беларусь от 11.03.2020 N Р-1211/2020 "О состоянии конституционной законности в Республике Беларусь в 2019 году" /Нац. правовой Интернет-портал Респ. Беларусь, 18.03.2020, 6/1737.

[33] Концепция Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2035 года // Официальный сайт Министерства экономики Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://economy.gov.by/ru/strateg_plan-ru. - Дата доступа: 17.01.2022.

автоматизация и роботизация технологических процессов, внедрение адаптивно-ландшафтных систем земледелия, широкое применение нанопрепаратов, используемых в качестве микроудобрений, развитие точного и биоорганического земледелия, распространение биотехнологий – это те направления, которые уже в ближайшее время потребуют от законодателя надлежащего правового обеспечения и окажут непосредственное воздействие на содержание аграрно-правовых норм, в том числе с ярко выраженным приоритетом их экологизации.

Таким образом, современное аграрное право Республики Беларусь, выступая правовой формой выражения и закрепления государственной аграрной политики, представляет собой совокупность правовых норм, системно взаимосвязанных и объединенных одной сферой общественных отношений, возникающих в рамках функционирования такой отрасли экономики как сельское хозяйство, с учетом ее тесной взаимосвязи с агропромышленным производством (АПК) и влияния на сельские территории в контексте устойчивого развития».

1.1.2. Источники аграрного права

Кузьмич, И. П. Аграрное законодательство как институциональная основа функционирования ключевых отраслей сельского хозяйства в условиях межгосударственной интеграции / И. П. Кузьмич // Проблемы эффективности аграрного и экологического права в условиях интеграционных процессов / Т. И. Макарова [и др.] ; под науч. ред. Т. И. Макаровой. – Минск : БГУ, 2021. – С. 60–80. – Электронная библиотека БГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/276095. – Дата доступа: 17.01.2022.

Кузьмич, И. П. Источники аграрного права Республики Беларусь в условиях новой правовой реальности / И. П. Кузьмич // Материалы круглых столов онлайн : сборник тезисов, Москва, 15 мая – 30 октября 2020 года / отв. редакторы: Н. Г. Жаворонкова, Н. П. Воронина; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации; Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина. – Москва: РГ-Пресс, 2021. – С. 255−260.

Выдержка.

«Среди нововведений и ключевых особенностей современных источников аграрного права можно отметить следующие.

1. Определяющую роль в регулировании аграрных отношений играют акты Президента Республики Беларусь, а также программные документы. Систематизация аграрно-правовых норм на уровне Закона имеет как правило узкоспециализированную направленность (племенное дело, семеноводство, идентификация сельскохозяйственных животных, производство органической продукции и т.д.), что существенно отличает национальное аграрное законодательство от многих других стран, где фундаментальная основа регулирования аграрных отношений сформирована на базе общего закона,

посвященного сельскому хозяйству либо сфере агропромышленного производства в целом.

Исследования в рамках общей теории права и действующее законодательство позволяют более четко определить правовую природу в системе источников аграрного права многочисленных документов программного характера без которых невозможно получить представление о государственной аграрной политике, перспективах развития аграрного законодательства и аграрных правоотношений. В общей теории права они получили первоначально название «правовые акты особой формы»[34], рассматриваются в качестве источника права[35], а в настоящее время в связи с вступлением в силу нового Закона Республики Беларусь «О нормативных правовых актах» от 17 июля 2018 г. № 130-З объединены общим понятием «ненормативный правовой акт». Мы полагаем, что в современной правовой реальности государственные программы развития сельского хозяйства, доктрины, стратегии, затрагивающие аграрную сферу, являясь правовыми актами, следует рассматривать с учетом их значимости и правовой природы в качестве полноценных источников аграрного права, занимающих особое место в национальной правовой системе.

2. Существенно возросла роль в регулировании аграрных отношений технических актов, правовая природа которых приобрела нормативно-правовой характер. По законодательству Республики Беларусь различают два вида технических нормативных правовых актов (ТНПА): в области технического нормирования и стандартизации (технические регламенты, технические кодексы установившейся практики, государственные стандарты, общегосударственные классификаторы, технические условия и стандарты организаций) и иные ТНПА, включая зоотехнические, зоогигиенические и ветеринарно-санитарные правила, гигиенические нормативы, экологические нормы и т.п. При этом требования технических нормативных правовых актов являются обязательными для соблюдения всеми участниками правоотношений. И если многие нормы Законов носят зачастую общий, декларативный либо отсылочный характер, то нормы технических нормативных правовых актов, как правило, таких недостатков лишены.

3. Существенное влияние на содержание и видовое разнообразие источников аграрного права оказывают процессы межгосударственной интеграции. Наиболее значительным результатом межгосударственной интеграции стало появление нового уровня регулирования аграрных отношений – наднационального. Нормы права ЕАЭС – как источник аграрного

---

[34] Василевич, Г. А. Правовые акты особой формы: их роль и место в развитии национальной правовой системы / Г. А. Василевич // Теория и практика правотворчества и правоприменения: Республика Беларусь в условиях интеграционных процессов: тез. докл. междунар. науч.-практ. конф., Гродно, 13-14 апр. 2007. – С. 21-23.

[35] Общая теория права: пособие / В. А. Абрамович [и др.]; под общ. ред. С. Г. Дробязко, С. А. Калинина. – 2-е изд., стереотип. – Минск: БГУ; Четыре четверти, 2017. – С. 307-311.

права – новая правовая реальность, которая затронула сферу государственной поддержки сельского хозяйства, контроля и надзора, применения ветеринарных и фитосанитарных мер, установления требований к обращению сельскохозяйственной продукции и обеспечению ее безопасности.

В результате аграрная политика и как следствие аграрное законодательство перестали быть делом исключительно внутригосударственным, что обусловлено как наличием у Республики Беларусь обязательств в рамках членства в различных международных организациях, в первую очередь в Евразийском экономическом союзе, так и формированием экспортоориентированной аграрной экономики.

4. Изменение качества и содержания аграрного законодательства под воздействием международных стандартов и требований в сфере сельского хозяйства, сформулированных в рамках деятельности различных международных организаций в аграрной сфере - еще одна характерная черта современных источников аграрного права. Так, при разработке аграрно-правовых норм учитываются рекомендации Комиссии Кодекса Алиментариус, Кодекса охраны здоровья наземных животных МЭБ, нормы Конвенции о карантине и защите растений и многие другие. Есть примеры, когда нормативные правовые акты в аграрной сфере разрабатываются по сути в соответствии с нормами права других государств *(например, Директивами* Совета *Европейского Союза,* Регламентами Комиссии *Европейского Союза,* постановлениями Европейского Парламента и Совета)[36].

5. Наметилась реальная тенденция к экологизации источников аграрного права[37], что обусловлено развитием зеленой экономики, изменением правовых мер государственной поддержки сельского хозяйства, возможностями производства органической продукции, распространением агроэкотуризма. Все это привело к включению правовых норм экологической направленности непосредственно в акты аграрного законодательства. И эта тенденция, как предполагается, будет только усиливаться, в том числе в связи с перспективами членства Республики Беларусь в ВТО.

Таким образом, за период существования Республики Беларусь как независимого государства аграрное законодательство приобрело качественно новое содержание, создав необходимую институциональную среду для

---

[36] См., например, Ветеринарно-санитарные правила проведения исследований на наличие запрещенных веществ и превышения максимально допустимых уровней остаточных количеств ветеринарных препаратов, других химических соединений в живых животных, продуктах животного происхождения, утв. постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Респ. Беларусь от 28.03.2012 № 18 (ред. от 30.12.2015); Ветеринарно-санитарные правила профилактики и борьбы с ящуром: постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 29.08.2013 № 758 (ред. от 03.06.2020).

[37] Кузьмич, И. П. Правовое обеспечение экологизации аграрного законодательства в контексте устойчивого развития сельского хозяйства / И. П. Кузьмич // Право в современном белорусском обществе: сб. науч. тр. Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь. – Минск: «СтройМедиаПроект», 2016. – Вып. 11. - С. 355-361.

развития экспортоориентированной аграрной экономики. А в рамках современного аграрного права сложилась трехуровневая система источников, которая включает в себя нормы национального, наднационального и международного права[38]. Осуществление согласованного взаимодействия указанных норм в процессе законотворчества и в правоприменительной практике с целью обеспечения баланса национальных и наднациональных интересов – основа эффективности правового регулирования аграрных отношений и одна из ключевых задач аграрно-правовой науки.».

1.1.3. Организационно-правовой механизм государственного регулирования и управления в сельском хозяйстве

Кузьмич, И. П. Понятие государственного регулирования сельского хозяйства: теоретико-правовой аспект // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр. / редкол.: В.И. Семенков (гл. ред.) [и др.] ; Национальный центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь. – Минск : Право и экономика, 2010. – Вып. 5. – С. 363–370. – Юридический факультет БГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://law.bsu.by/contacts/kafedra-ekologicheskogo-i-agrarnogo-prava/24-kuzmich-irina-petrovna.html. – Дата доступа: 17.01.2022.

Аннотация. В статье рассматривается в общетеоретическом аспекте понятие государственного регулирования сельского хозяйства, имеющее важное терминологическое значение для науки аграрного права. Исследуются различные точки зрения по данному вопросу, получившие распространение как в отечественной аграрно-правовой науке, так и некоторых других стран, раскрывается сущность данного понятия, а также его соотношение с понятием государственного управления.

Кузьмич, И. П. Правовые проблемы совершенствования системы органов государственного управления в сельском хозяйстве / И. П. Кузьмич // Актуальные проблемы развития правовой системы Республики Беларусь: материалы Респ. науч.-практ. конф. с междун. участием, Минск, 26 окт. 2012 г. / Белорус. гос. экон. ун-т.; редкол.: Г.А. Короленок [и др.]. – Минск: Бизнесофсет, 2012. – 107-109. – Электронная библиотека БГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/55179. – Дата доступа: 17.01.2022.

1.1.4. Правовое обеспечение продовольственной безопасности и государственной поддержки сельского хозяйства

Михнюк, А. И. Правовое регулирование государственной поддержки животноводства и растениеводства в Республике Беларусь / А. И. Михнюк // Теоретико-правовые аспекты развития аграрного законодательства Республики

[38] О существовании наднационального правового регулирования говорится, например, в Решении Конституционного Суда Республики Беларусь от 11.03.2020 № Р-1211/2020 "О состоянии конституционной законности в Республике Беларусь в 2019 году".

Беларусь в области растениеводства и животноводства [Электронный ресурс] / И. П. Кузьмич [и др.]. – Минск : БГУ, 2017. – С. 4–16. – Электронная библиотека БГУ. – Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/257018. – Дата доступа: 17.01.2022.

Аннотация. В публикации охарактеризованы понятие государственной поддержки сельского хозяйства, источники права, регулирующие отношения в области государственной поддержки животноводства и растениеводства. Проведен анализ системы мер государственной поддержки агропромышленного комплекса, закрепленной Указом Президента Республики Беларусь от 17 июля 2014 г. № 347 «О государственной аграрной политике» и принятыми в его развитие нормативными правовыми актами. Подробно рассмотрены такие прямые меры государственной поддержки, как финансирование общегосударственных мероприятий и непосредственно субъектов, осуществляющих деятельность в области агропромышленного производства. Особое внимание уделено субсидированию деятельности производителей сельскохозяйственной продукции. Закрепленные законодательством косвенные меры государственной поддержки сельского хозяйства проиллюстрированы на примере механизмов льготного налогообложения и реструктуризации задолженности сельскохозяйственных производителей.

Саскевич, В. В. Государственная поддержка сельского хозяйства: направления совершенствования правового механизма / В. В. Саскевич // Журнал Белорусского государственного университета. Право. – 2019. – № 1. – С. 119-128. – Электронная библиотека БГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/231420. – Дата доступа: 17.01.2022.

Аннотация. В статье рассматривается правовое закрепление механизма государственной поддержки сельского хозяйства в условиях межгосударственной интеграции в рамках Евразийского экономического союза. На основе анализа соотношения источников права Республики Беларусь, Евразийского экономического союза и его государств-членов выявлены возможные направления совершенствования упомянутого правового механизма. Сформулированы выводы, касающиеся проблемы обеспечения согласованности национальных нормативных правовых актов Республики Беларусь и источников права ЕАЭС, гармонизации законодательства государств – членов ЕАЭС о государственной поддержке сельского хозяйства, содержания данного понятия, необходимости изменения правового регулирования государственной поддержки малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве (крестьянских (фермерских хозяйств) и граждан, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции).

Саскевич, В. В. Правовое обеспечение национальной продовольственной безопасности Беларуси в условиях интеграционных процессов / В. В. Саскевич // Проблемы эффективности аграрного и экологического права в условиях интеграционных процессов / Т. И. Макарова [и др.] ; под науч. ред.

Т. И. Макаровой. – Минск : БГУ, 2021. – С. 80–103. – Электронная библиотека БГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/276095. – Дата доступа: 17.01.2022.

Аннотация. В публикации анализируются правовые меры обеспечения продовольственной безопасности в Евразийском экономическом союзе. Рассмотрены ключевые правовые механизмы обеспечения национальной продовольственной безопасности Беларуси: организационно-правовые, а также направленные на обеспечение соответственно наличия, физической и экономической доступности, качества и безопасности продовольствия.

1.1.5. Правовое регулирование аграрного предпринимательства. Особенности правового положения крестьянского (фермерского) хозяйства

Кузьмич, И. П. Правовое регулирование создания и функционирования кооперативно-интеграционных структур в сфере агропромышленного производства / И. П. Кузьмич // Право в современном белорусском обществе: сб.науч.тр. Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь; редкол.: В. И. Семенков (гл. ред.) [и др.]. – Минск: Бизнесофсет, 2012. - Выпуск 7. – С. 391-397. – Электронная библиотека БГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/55180. – Дата доступа: 17.01.2022.

Аннотация. В статье исследуются современные проблемы правового обеспечения процессов кооперации и интеграции в сфере агропромышленного производства, дается правовая характеристика понятию кооперативно-интеграционной структуры с учетом возможности использования различных организационно-правовых форм объединения, обозначены основные тенденции и недостатки правового регулирования в рассматриваемой сфере общественных отношений.

Шингель, Н. А. О реорганизации колхозов / Н. А. Шингель // Актуальные проблемы совершенствования правового регулирования агробизнеса : сб. науч. тр. / Белорус. гос. сельскохоз. академия; редкол.: П. А. Саскевич (гл. ред.) [и др.]. – Горки, 2016. – Вып. 1. – С. 109-112. – Электронная библиотека БГСХА [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elib.baa.by/xmlui/handle/123456789/597. – Дата доступа: 17.01.2022.

1.1.6. Правовое регулирование некоммерческой сельскохозяйственной деятельности

Кузьмич, И. П. Конституционно-правовые основы осуществления гражданами сельскохозяйственной деятельности / И. П. Кузьмич // Конституционно-правовые основы развития Республики Беларусь как социального государства в современных условиях : материалы междунар. науч.-практ. конф., Минск, 3–4 окт. 2019 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Г. А. Василевич (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2019. – С. 384-388. –

Электронная библиотека БГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/242729. – Дата доступа: 17.01.2022.

Выдержка.

«Как известно, самым распространенным и одним из наиболее детально регламентированных видов деятельности граждан, проживающих в сельской местности, является ведение личного подсобного хозяйства (далее – ЛПХ). В соответствии с Законом Республики Беларусь от 11 ноября 2002 года «О личных подсобных хозяйствах граждан» ЛПХ представляет собой форму хозяйственно-трудовой деятельности граждан по производству сельскохозяйственной продукции, основанную на использовании земельных участков, предоставленных для этих целей в соответствии с законодательством Республики Беларусь об охране и использовании земель. На 1 января 2019 г. в стране насчитывалось около 978,8 тысяч ЛПХ граждан, а общая посевная площадь земель в хозяйствах населения составила 412 тыс. га. Оставаясь важным сектором аграрной экономики, граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 14 июля 2014 г. № 347 «О государственной аграрной политике» признаны субъектами, осуществляющими деятельность в области агропромышленного производства, что предоставляет им право на участие в государственных программах в АПК, а, следовательно, и дополнительную государственную поддержку. Однако ведением личного подсобного хозяйства возможности граждан по участию в сельскохозяйственном производстве не ограничиваются, как и местом их проживания.

Активному развитию сельскохозяйственной деятельности физических лиц способствует наличие норм действующего законодательства о ведении коллективного садоводства, огородничества, сенокошении и выпасе сельскохозяйственных животных. Помимо этого сельскохозяйственная деятельность может осуществляться на участке, предоставленном для строительства и обслуживания жилого дома или в качестве служебного земельного надела. Она имеет место и при оказании услуг в сфере агроэкотуризма. Специальное правовое регулирование получили отношения по предоставлению гражданами услуг по выращиванию сельскохозяйственной продукции, в сфере животноводства, в том числе в ветеринарной сфере. По каждому из обозначенных направлений предусмотрена регламентация отношений с различной степенью детализации».

Кузьмич, И. П. Личные подсобные хозяйства: проблемы правового регулирования / И. П. Кузьмич // Право в современном белорусском обществе: сб.науч.тр. Вып. 4 / редкол.: В. И. Семенков (гл.ред.), Г. А. Василевич (зам.гл.ред.) [и др.]; Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь. – Минск: Право и экономика, 2009. – С. 416–428. – Электронная библиотека БГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/11382. – Дата доступа: 17.01.2022.

Аннотация. В статье исследуются проблемы правового регулирования деятельности личных подсобных хозяйств на основе анализа норм Закона Республики Беларусь от 11 ноября 2002 г. № 149-З «О личных подсобных хозяйствах граждан» и другого законодательства об ЛПХ. Отмечаются недостатки действующего законодательства при определении понятия личного подсобного хозяйства, правового режима имущества, организации похозяйственного учета и статистической отчетности об ЛПХ.

Кузьмич, И. П. Эффективное правовое регулирование экономических отношений с участием граждан как основа устойчивого развития сельских территорий / И. П. Кузьмич // Стратегия развития экономики Беларуси : вызовы, инструменты реализации и перспективы : сборник научных статей. В 2 т. Т. 2 / Национальная академия наук Беларуси, Институт экономики НАН Беларуси; ред.кол.: В.И. Бельский [и др.]. – Минск : Право и экономика, 2019. – С. 40-45. – Институт экономики НАН Беларуси [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://economics.basnet.by/index/4. – Дата доступа: 17.01.2022.

1.1.7. Правовое обеспечение устойчивого развития сельских территорий

Кузьмич, И. П. Правовое обеспечение развития социальной сферы села: сравнительно-правовой аспект / И. П. Кузьмич // Право в современном белорусском обществе: сб.науч.тр. Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь; редкол.: В. И. Семенков (гл. ред.) [и др.]. – Минск: Бизнесофсет, 2011. - Выпуск 6. – С. 334-343. – Электронная библиотека БГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/55178. – Дата доступа: 17.01.2022.

Аннотация. В статье исследуются современные проблемы правового обеспечения развития социальной сферы села, обозначены основные тенденции правового регулирования в рассматриваемой сфере общественных отношений на основе сравнительно-правового анализа отечественного законодательства и некоторых других стран (России, Украины и Казахстана).

Кузьмич, И. П. Правовое обеспечение устойчивого развития сельских территорий по законодательству Республики Беларусь [Электронный ресурс] / И. П. Кузьмич // Родовые поместья Беларуси. Информационный портал ecoby.info. – Режим доступа: http://conference.ecoby.info. – Дата доступа: 17.01.2022.

Кузьмич, И. П. Правовое обеспечение реализации государственной аграрной политики в контексте устойчивого регионального развития / И. П. Кузьмич // Журнал Белорусского государственного университета. Право. – 2021. – № 1. – С. 108–115. – Электронная библиотека БГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/265031.– Дата доступа: 17.01.2022.

Аннотация. В статье анализируется правовая сущность национальной концепции регионального развития во взаимосвязи с реализацией

государственной аграрной политики на базе исследования правового обеспечения устойчивого развития сельских территорий и аграрной экономики. Отмечается несогласованность норм действующего законодательства в части учета региональной специфики при определении концептуально-правовой основы социально-экономического развития государства. Предложена классификация правовых мер, реализуемых в рамках государственной аграрной политики с учетом их влияния на региональное развитие. Выявлены приоритеты совершенствования аграрного законодательства в контексте принятой концепции обеспечения устойчивого развития регионов.

Саскевич, В. В. Правовое обеспечение развития агроэкотуризма в Республике Беларусь / В. В. Саскевич // Беларусь – Украина: многовекторные направления развития туризма в регионах : монография / А. О. Васильченко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2020. – С. 165–174. – Полесский государственный университет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.polessu.by. – Дата доступа: 17.01.2022.

Аннотация. В публикации анализируются правовые меры, направленные на развитие агроэкотуризма в Беларуси. Охарактеризованы юридическое понятие данного вида туризма, его субъекты, содержание деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, предусмотренные законодательством благоприятные условия для ее осуществления.

1.3. Материалы для изучения. Особенная часть

1.3.1. Правовое регулирование растениеводства. Правовое регулирование животноводства

Теоретико-правовые аспекты развития аграрного законодательства Республики Беларусь в области растениеводства и животноводства [Электронный ресурс] / И. П. Кузьмич [и др.]. – Минск : БГУ, 2017. – Электронная библиотека БГУ. – Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/257018. – Дата доступа: 17.01.2022.

Аннотация. В монографии исследуются проблемы правового обеспечения развития животноводства в контексте возможной систематизации норм аграрного законодательства, правового регулирования обращения с животными, ветеринарной деятельности, правовые основы аквакультуры в Республике Беларусь.

Кузьмич, И. П. Аграрное законодательство как институциональная основа функционирования ключевых отраслей сельского хозяйства в условиях межгосударственной интеграции / И. П. Кузьмич // Проблемы эффективности аграрного и экологического права в условиях интеграционных процессов / Т. И. Макарова [и др.] ; под науч. ред. Т. И. Макаровой. – Минск : БГУ, 2021. – С. 60–80. – Электронная библиотека БГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/276095. – Дата доступа: 17.01.2022.

1.3.2. Правовое регулирование производственно-хозяйственной и финансовой деятельности сельскохозяйственных организаций

Кузьмич, И. П. Особенности налогообложения сельскохозяйственных организаций в свете необходимости стимулирования производителей к соблюдению требований по охране окружающей среды / И. П. Кузьмич // Приоритетные направления развития экологического, земельного и аграрного права : материалы Респ. круглого стола, приуроч. к юбилею д-ра юрид. наук проф. Т. И. Макаровой / редкол. : С. А. Балашенко [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2017. – С. 137-140. – Юридический факультет БГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://law.bsu.by/index.php?option=com_content&view=article&id=2462&Itemid=7. – Дата доступа: 17.01.2022.

1.3.3. Правовое регулирование отношений по реализации сельскохозяйственной продукции

Чиж, И. М. Прикладные аспекты правового регулирования отношений по реализации сельскохозяйственной продукции / И. М. Чиж // Проблемы эффективности аграрного и экологического права в условиях интеграционных процессов / Т. И. Макарова [и др.] ; под науч. ред. Т. И. Макаровой. – Минск : БГУ, 2021. – С. 148–165. – Электронная библиотека БГУ. – Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/276095. – Дата доступа: 17.01.2022.

Аннотация. В работе рассмотрено юридическое понятие и содержание реализации сельскохозяйственной продукции как стадии сельскохозяйственной деятельности. Проанализированы элементы структуры соответствующих правоотношений, при этом особое внимание уделено ключевому их объекту – сельскохозяйственной продукции. Обоснована система правовых форм реализации данной продукции, охарактеризованы их особенности.

Чиж, И. М. Прикладные аспекты правового регулирования отношений по реализации сельскохозяйственной продукции / И. М. Чиж // Проблемы эффективности аграрного и экологического права в условиях интеграционных процессов / Т. И. Макарова [и др.] ; под науч. ред. Т. И. Макаровой. – Минск : БГУ, 2021. – С. 148-165. – Электронная библиотека БГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/276095. – Дата доступа: 17.01.2022.

1.3.4. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в сельском хозяйстве

Кузьмич, И. П. Правовые основы проведения согласованной агропромышленной политики в Евразийском экономическом союзе / И. П. Кузьмич // Стратегия и тактика развития производственно-хозяйственных систем: сб. науч. тр. / М.-во образования Респ. Беларусь [и др.] ; под ред. В. В. Кириенко.- Гомель : ГГТУ им. П.О.Сухого, 2017. – С. 228-230. –

Электронная библиотека. Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elib.gstu.by/handle/220612/18109. – Дата доступа: 17.01.2022.

1.3.5. Правовое обеспечение инновационного развития сельского хозяйства

Шингель, Н. А. Теоретико-правовые основы инновационного развития сельского хозяйства / Н. А. Шингель // Проблемы эффективности аграрного и экологического права в условиях интеграционных процессов / Т. И. Макарова [и др.] ; под науч. ред. Т. И. Макаровой. – Минск : БГУ, 2021. – С. 119-132. – Электронная библиотека БГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/276095. – Дата доступа: 17.01.2022.

Кузьмич, И. П. Проблемы правового обеспечения внедрения новых технологий на примере аграрного законодательства / И. П. Кузьмич // Стратегия развития экономики Беларуси: вызовы, инструменты реализации и перспективы : сборник научных статей : в двух томах. Т. 2. / ред.кол.: В. Л. Гурский [и др.]; Национальная академия наук Беларуси; Институт экономики НАН Беларуси. – Минск : Право и экономика, 2021. – С. 338-343. – Институт экономики НАН Беларуси [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://economics.basnet.by/index/4. – Дата доступа: 17.01.2022.

Аннотация. В статье анализируется правовая основа по формированию условий для распространения новых технологий в аграрной сфере, участие в данном процессе органов государственного управления в области сельского хозяйства, проблемы правового обеспечения цифровизации сельского хозяйства, влияния норм аграрного законодательства на использование субъектами информационных технологий в сфере животноводства. Обращается внимание на актуальность своевременного и качественного правового сопровождения трансформации аграрных отношений в условиях перехода к цифровой экономике.

Чиж, И. М. Правовые основы производства и обращения органической продукции в контексте формирования «зеленой» экономики в Республике Беларусь / И. М. Чиж // Правовое обеспечение реализации принципов «зеленой» экономики в Республике Беларусь : [монография] / Е. В. Лаевская [и др.] ; под ред. Е. В. Лаевской. – Минск : Четыре четверти, 2017. – С. 164-187. – Электронная библиотека БГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/205992. – Дата доступа: 17.01.2022.

Аннотация. Публикация представляет интерес для изучения процесса становления правового регулирования производства и обращения органической продукции в Беларуси, а также особенностей регламентации данной деятельности в других государствах и международных организациях.

Шингель, Н. А. Правовое регулирование производства органической продукции рыбного хозяйства: проблемные вопросы / Н. А. Шингель // Правовое обеспечение реализации принципов «зеленой» экономики в

Республике Беларусь : [монография] /Е. В. Лаевская [и др.]; под ред. Е. В. Лаевской. – Минск : Четыре четверти, 2017. – С. 188-197. – Электронная библиотека БГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/205992. – Дата доступа: 17.01.2022.

1.3.6. Правовое регулирование сельскохозяйственного природопользования и охраны окружающей среды в сельском хозяйстве

Кузьмич, И. П. Общая характеристика экологических требований по охране окружающей среды в области растениеводства и животноводства в свете экологизации аграрного законодательства /И. П. Кузьмич // Теоретико-правовые аспекты развития аграрного законодательства Республики Беларусь в области растениеводства и животноводства [Электронный ресурс] / И. П. Кузьмич [и др.]. – Минск : БГУ, 2017. – С. 128–143. – Электронная библиотека БГУ. – Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/257018. – Дата доступа: 17.01.2022.

Аннотация. В публикации исследуется проблема определения конкретных способов и направлений экологизации аграрного законодательства, позволяющих избежать дублирования с нормами источников экологического права. Рассмотрены экологические требования, предусмотренные применительно к сфере сельскохозяйственного производства, в комплексе с аграрно-правовыми нормами. Обоснована значимость правовых мер по развитию органического сельского хозяйства и переходу сельскохозяйственного производства на принципы «зеленой» экономики, стимулированию экономического интереса участников аграрных правоотношений к освоению экологических методов ведения сельскохозяйственной деятельности посредством использования системы субсидирования сельского хозяйства.

Кузьмич, И. П. Основные направления правового обеспечения развития «зеленой» экономики в сельском хозяйстве / И. П. Кузьмич // Правовое обеспечение реализации принципов «зеленой» экономики в Республике Беларусь : [монография] / Е. В. Лаевская [и др.] ; под ред. Е. В. Лаевской. – Минск : Четыре четверти, 2017. – С. 143-164. – Электронная библиотека БГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/205992. – Дата доступа: 17.01.2022.

Аннотация. В работе приводится аналитический обзор положений государственных программ и нормативных правовых актов, касающихся сферы сельскохозяйственного производства и нацеленных на обеспечение устойчивого развития. Сформулированы предложения по совершенствованию аграрного законодательства в целях правового обеспечения реализации принципов зеленой экономики.

Кузьмич, И. П., Шахрай, И. С. Правовое обеспечение охраны окружающей среды в сельском хозяйстве Республики Беларусь / И. П. Кузьмич, И. С. Шахрай // Lex Russica (Русский закон). – 2016. – № 8. – С. 117-129. –

Электронная библиотека БГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/191421. – Дата доступа: 17.01.2022.

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы развития законодательства об охране окружающей среды в аграрном секторе экономики с точки зрения аграрного и экологического права, учтена экологическая специфика нарушений в сельском хозяйстве. Обосновывается, что выращивание пропашных сельскохозяйственных культур привело к ускоренной деградации почв, минерализации торфяного слоя. Кроме того, данная деятельность является источником заражения подземных вод. Актуальной становится проблема экологизации аграрного законодательства, детальной проработки экологических требований в сельском хозяйстве. Это находит воплощение на уровне государственных программ поддержки сельхозпроизводителей и повышения требований к качеству сельскохозяйственной продукции. Авторы обосновывают термин «экологическая безопасность при осуществлении сельскохозяйственной деятельности», обращают внимание на необходимость формирования соответствующего понятийного аппарата. Предложена авторская классификация эколого-правовых норм в сельском хозяйстве на три группы: обеспечивающие баланс экологических и экономических интересов, устанавливающие требования по охране и рациональному использованию природных ресурсов, закрепляющие требования по охране компонентов природной среды. Затронуты особенности правового регулирования механизмов изъятия и предоставления сельскохозяйственных земель. Авторы конкретизируют перечень прав и обязанностей природопользователей, содержащихся в соответствующих природоресурсных нормативных правовых актах, конкретизируют права и обязанности по охране и рациональному использованию предоставленных в сельскохозяйственных целях природных ресурсов. Особое значение придается рекультивации сельскохозяйственных земель, которая включает два этапа: техническую рекультивацию как нанесение почвенного слоя на участки, почвенный покров которых нарушен при проведении указанных выше работ, либо улучшение малопродуктивных угодий снятым плодородным слоем почвы, устройство мелиоративных сооружений, а также биологическую рекультивацию — восстановление плодородия. Обосновываются требования, направленные на охрану компонентов природной среды, природных объектов, испытывающих антропогенную нагрузку сельскохозяйственной деятельности.

Шахрай, И. С. Правовые меры охраны и рационального использования сельскохозяйственных земель для производства продукции растениеводства / И. С. Шахрай // Теоретико-правовые аспекты развития аграрного законодательства Республики Беларусь в области растениеводства и животноводства [Электронный ресурс] / И. П. Кузьмич [и др.]. – Минск : БГУ, 2017. – С. 110–127. – Электронная библиотека БГУ. – Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/257018. – Дата доступа: 17.01.2022.

Аннотация. В публикации анализируется юридическое понятие сельскохозяйственных земель, выделены направления их охраны, обоснована система организационно-правовых механизмов, посредством которых она обеспечивается. Рассмотрены обязанности землепользователей по охране земель. Уделено внимание предусмотренным в законодательстве ограничениям по изменению целевого назначения сельскохозяйственных земель, правовым мерам, обеспечивающим сохранение качественных и количественных характеристик данных земель, а также их рациональное использование, включая закрепление перечня субъектов прав на земли сельскохозяйственного назначения и правовых форм использования соответствующих земельных участков.

Шингель, Н. А. Право сельскохозяйственного землепользования в законодательстве государств – членов ЕАЭС / Н. А. Шингель // Юридическая наука и практика: наследие, состояние и перспективы развития : сб. науч. ст. : в 2 ч. Ч. 2 /ГрГУ им. Я Купалы ; редкол.: С. Е. Чебуранова (гл. ред.) [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2018. – С. 17-20. – Электронная библиотека учреждения образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elib.grsu.by/doc/45820. – Дата доступа: 17.01.2022.

Шингель, Н. А. Особенности использования ресурсов животного мира в сельском хозяйстве: правовые проблемы в контексте устойчивого развития / Н. А. Шингель // Правовые гарантии целей устойчивого развития государства и общества : сборник материалов научного семинара, Минск, 17 декабря 2020 г., / БГУ, Юридический фак., Каф. конституционного права, Каф. экологического права, Центр устойчивого развития юридического факультета ; [под ред. А. В. Шавцовой]. – Минск : БГУ, 2021. – С. 125-130. – Электронная библиотека БГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/270821. – Дата доступа: 17.01.2022.

2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Примерные планы семинарских занятий и УСР

Планы семинарских занятий и УСР разработаны в соответствии с учебной программой по дисциплине «Аграрное право», все предложенные вопросы соответствуют содержанию программы. При подготовке к отдельным занятиям тематика и объем рассматриваемых вопросов может меняться в зависимости от формы обучения и специализации студентов.

Тема 1. Аграрные правоотношения

(Управляемая самостоятельная работа студентов)

1. Аграрные правоотношения: понятие и структура.
2. Субъекты и объекты аграрных правоотношений.
3. Содержание аграрных правоотношений.
4. Основания возникновения и прекращения аграрных правоотношений.
5. Классификация аграрных правоотношений.

Дополнительные вопросы для изучения, на основе которых будут сформулированы индивидуальные задания на занятии

1. Установление специфики аграрных правоотношений во взаимосвязи с аграрным правом как комплексной отраслью права.
2. Сравнительно-правовой анализ понятий объекта аграрного права как отрасли права и объекта аграрных правоотношений.
3. Определение вида аграрного правоотношения на примере конкретных общественных отношений, регламентированных различными актами аграрного законодательства.
4. Характеристика содержания аграрного правоотношения в зависимости от конкретного вида в рамках отраслевой классификации аграрного законодательства.
5. Классификация аграрных правоотношений на основе критериев, представленных в аграрно-правовой науке и учебной литературе с учетом норм действующего аграрного законодательства.

Задания

1. Проанализируйте научные источники (монографии, статьи, материалы конференций, в том числе с использованием Интернет-ресурсов) и оформите в виде краткой презентации характеристику результатов научной деятельности наиболее известных белорусских ученых (не менее 5) в области исследования аграрных правоотношений.

2. На основе анализа научных публикаций и Интернет-ресурсов подготовьте презентацию с обзором наиболее знаковых научных мероприятий (от 3 до 5) за последние 10 лет (международных научно-практических конференций и круглых столов), посвященных проблемам развития аграрно-

правовой науки и аграрного законодательства, с выявлением тех видов аграрных правоотношений, которые вызвали наибольший научный интерес.

3. Выявите не менее 6 объективно обусловленных особенностей аграрных отношений, нашедших отражение в правовом регулировании общественных отношений в рамках регламентации деятельности по производству сельскохозяйственной продукции.

4. Работа в группе. Задание для определенной группы студентов – на основе анализа актов аграрного законодательства раскрыть содержание конкретного вида аграрного правоотношения, выбранного по усмотрению другой группы студентов (со ссылками на нормативные правовые акты и нормы аграрного законодательства). Результаты проделанной работы оцениваются группой студентов, определившей выбор данного вида аграрного правоотношения.

5. Работа в группе. Студенты делятся на несколько групп. На основе анализа лекционного материала, научной, учебной и специальной литературы, в том числе с использованием Интернет-ресурсов, выявляются наиболее распространенные виды классификаций аграрных правоотношений и критерии, лежащие в основе представленных классификаций. Сравниваются результаты работы групп: видовое разнообразие выявленных классификаций аграрных правоотношений и уровень их правовой оценки.

Литература

1. Аграрное право : учебник / С. А. Боголюбов [и др.] ; отв. ред. М. И. Палладина, Н. Г. Жаворонкова. – М. : Проспект, 2014. – 432 с.

2. Амиров, Р. А. Правовое регулирование аграрных отношений / Р. А. Амиров // Аграрное и земельное право. – 2014. – № 3. – С. 8–13.

3. Боголюбов, С. А. Научное обеспечение законодательства в сфере аграрных отношений / С. А. Боголюбов // Аграрное и земельное право. – 2014. – № 6. – С. 4–15.

4. Быстров, Г. Е. Источники аграрного права / Г. Е. Быстров // Аграрное и земельное право. – 2008. – № 6. – С. 25–38.

5. Воронина, Н. П. Аграрное право: современные тренды / Н. П. Воронина // Бизнес. Образование. Право. – 2020. – № 1. – С. 331–337.

6. Гафурова, Е. В. Перспективы развития аграрного права в современных условиях / Е. В. Гафурова // Аграрное и земельное право. – 2015. – № 7. – С. 11–16.

7. Ермоленко, В. М. К вопросу об отраслевой самостоятельности современного аграрного права / В. М. Ермоленко // Аграрное и земельное право. – 2015. – № 7. – С. 4–10.

8. Кацубо, С. П. О некоторых аспектах развития аграрно-правовой науки в Республике Беларусь / С. П. Кацубо // Актуальные проблемы правового регулирования аграрных, земельных отношений, природопользования и охраны окружающей среды в сельском хозяйстве : материалы междунар. науч.-практ.

конф., Москва, 31 марта 2010 г. / отв. ред. Г. Е. Быстров, В. Ф. Понька. – М. : РУДН, 2010. – С. 274–284.

9. Козырь, М. И. Аграрные правоотношения / М. И. Козырь // Аграрное и земельное право. – 2008. – № 6. – С. 4–24.

10. Кузьмич, И. П. Аграрная политика Республики Беларусь и современные проблемы аграрно-правовой науки / И. П. Кузьмич // Менталитет славян и интеграционные процессы: история, современность, перспективы : материалы X Междунар. науч. конф., Гомель, 25–26 мая 2017 г. / М-во образования Респ. Беларусь [и др.] ; под общ. ред. В. В. Кириенко. – Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2017. – С. 304–307.

11. Кузьмич, И. П. Аграрное законодательство как институциональная основа функционирования ключевых отраслей сельского хозяйства в условиях межгосударственной интеграции / И. П. Кузьмич // Проблемы эффективности аграрного и экологического права в условиях интеграционных процессов / Т. И. Макарова [и др.] ; под науч. ред. Т. И. Макаровой. – Минск : БГУ, 2021. – С. 60–80. – Электронная библиотека БГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/276095. – Дата доступа: 17.01.2022.

12. Кузьмич, И. П. Об объекте аграрного права как отрасли права и проблемах кодификации аграрного законодательства / И. П. Кузьмич // Актуальные проблемы совершенствования правового регулирования агробизнеса : сб. науч. тр. / Белорус. гос. сельскохозяйственная акад. ; редкол.: П. А. Саскевич (гл. ред.) [и др.]. – Горки, 2016. – Вып. 1. – С. 57–60.

13. Кузьмич, И. П. Правовое обеспечение взаимодействия норм национального законодательства с нормами права ЕАЭС в контексте проведения согласованной агропромышленной политики / И. П. Кузьмич // Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : зб. наук. ст. за матеріалами VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 19 березня 2020 р.) / Мін-во освіти і науки України ; Жит. нац. агроекологічний ун-т. – Житомир, 2020. – С. 56-59.

14. Кузьмич, И. П. Современное аграрное право Республики Беларусь: новые черты и правовые приоритеты / И. П. Кузьмич // Проблемы эффективности аграрного и экологического права в условиях интеграционных процессов / Т. И. Макарова [и др.] ; под науч. ред. Т. И. Макаровой. – Минск : БГУ, 2021. – С. 6–24. – Электронная библиотека БГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/276095. – Дата доступа: 17.01.2022.

15. Новый закон Республики Беларусь «О нормативных правовых актах» и его влияние на систематизацию экологического, природоресурсного и аграрного законодательства / Т. И. Макарова [и др.]. // Аграрное и земельное право. – 2019. – № 10. – С. 57–65.

16. Палладина, М. И. Об аграрном праве как учебной дисциплине, отрасли права и отрасли науки / М. И. Палладина // Аграрное и земельное право. – 2007. – № 4. – С. 24–30.

17. Правовые проблемы обеспечения устойчивого развития сельских территорий и эффективного функционирования агропромышленного комплекса / И. П. Кузьмич [и др.] ; под общ. ред. И. П. Кузьмич. – Минск : Бизнесофсет, 2013. – 480 с.

18. Проблемы систематизации комплексных отраслей законодательства в свете принятия нового Закона Республики Беларусь «О нормативных правовых актах» / Т. И. Макарова [и др.]. // Право.by. – 2019. – № 3(59). – С. 76–84.

19. Сторожев, Н. В. Аграрное право Республики Беларусь : Курс лекций: Общая часть / Н. В. Сторожев, И. П. Кузьмич. – Минск : БГУ, 2003. – 206 с.

20. Турабаева, А. Ж. Понятие, признаки и особенности аграрных правоотношений / А. Ж. Турабаева // Аграрное и земельное право. – 2005. – № 6. – С. 126–134.

21. Турабаева, А. Ж. Субъекты аграрных правоотношений на современном этапе / А. Ж. Турабаева // Аграрное и земельное право. – 2005. – № 3. – С. 130–135.

22. Фомина, Л. П. Основные черты аграрного права зарубежных стран и проблема всеобщности аграрного права / Л. П. Фомина // Аграрное и земельное право. – 2012. – № 7. – С. 31–34.

23. Шингель, Н. А. Аграрное право: ответы на экзаменационные вопросы / Н. А. Шингель. – Минск : ТетраСистемс, 2012. – 160 с.

Тема 2. Организационно-правовой механизм государственного регулирования и управления в сельском хозяйстве. Правовое обеспечение продовольственной безопасности и государственной поддержки сельского хозяйства

(Семинар)

1. Понятие и содержание государственного управления и регулирования сельского хозяйства. Методы и принципы государственного регулирования сельского хозяйства.
2. Система, правовое положение и компетенция государственных органов, осуществляющих управление и регулирование в сельском хозяйстве.
3. Организационно-правовой механизм государственного контроля и надзора в сфере сельскохозяйственного производства.
4. Правовое обеспечение продовольственной безопасности.
5. Правовое регулирование государственной поддержки сельского хозяйства в Республике Беларусь.
6. Особенности применения мер государственной поддержки сельского хозяйства в Евразийском экономическом союзе.
7. Защита имущественных прав производителей сельскохозяйственной продукции от неблагоприятных условий ведения сельскохозяйственного производства.

Задачи

1. *Относится ли к компетенции Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь (Минсельхозпрода) осуществление государственного регулирования и управления в области*:

–научных исследований в сфере сельского хозяйства;

–реализации сельскохозяйственной продукции несобственного производства;

–производства конфет;

–воспроизводства рыбы и водных беспозвоночных, сохранения и восстановления среды их обитания;

–производства сигарет;

–обеспечения качества продовольственного сырья и пищевых продуктов при их производстве, экспорте, импорте;

–государственной регистрации и технического осмотра сельскохозяйственной техники, принадлежащей на праве собственности физическим лицам.

2. *Сравните правовой статус областного комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома* (*облсельхозпрода*) *и управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома* (*райсельхозпрода*):

–общая характеристика нормативных правовых актов, которыми определяется их правовое положение;

–наличие статуса юридического лица;

–компетенция;

–порядок назначения руководителя;

–место в системе органов государственного управления в сельском хозяйстве.

3. Председателем Россонского районного исполнительного комитета было принято решение назначить на должность начальника управления сельского хозяйства и продовольствия указанного райисполкома Грицкевича. Кандидатура была направлена на согласование в Минсельхозпрод, откуда пришел ответ о том, что процедура назначения на должность не соблюдена в полном объеме.

Прокомментируйте ситуацию в задаче. Какой порядок назначения на должность начальников управлений по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкомов установлен законодательством?

4. *Какие государственные органы* (*их подразделения*)*, государственные учреждения на республиканском уровне осуществляют функции по контролю и надзору в следующих областях*:

1) надзор за ветеринарно-санитарным состоянием помещений мясоперерабатывающих организаций;

2) племенное дело;

3) обеспечение качества и безопасности муки, круп и макаронных изделий;

4) карантинный фитосанитарный контроль (надзор) при перемещении подкарантинной продукции через таможенную границу;

5) обеспечение качества кормов и кормовых добавок.

Определите их правовой статус.

5. *На основании анализа приложения № 29 к Договору о ЕАЭС* (*Протокола о мерах государственной поддержки сельского хозяйства*) *оцените возможность осуществления*:

–закупочных интервенций в отношении сельскохозяйственных товаров;

–выплаты субсидий сельскохозяйственным производителям;

–выплаты надбавок к закупочным ценам на сельскохозяйственную продукцию, закупаемую у населения.

Определите, к какой группе мер государственной поддержки в классификации их по степени искажающего воздействия на торговлю относится реализация указанных направлений. Для этого проанализируйте содержание правового регулирования соответствующих отношений по государственной поддержке агропромышленного комплекса (*АПК*) *на национальном уровне. Затем сопоставьте полученный результат с содержанием приложения № 29 к Договору о ЕАЭС.*

6. Глава крестьянского хозяйства обратился в сельсовет с заявлением о предоставлении ему земельного участка в другом месте в связи с систематической потравой посевов дикими копытными животными. В сельсовете ему в предоставлении другого земельного участка отказали и разъяснили, что в данном случае крестьянскому хозяйству необходимо самому принять соответствующие меры по предотвращению потравы посевов, а также заключить договор страхования.

Соответствует ли законодательству ответ сельсовета?

Какими правами в данной ситуации обладает крестьянское хозяйство?

Имеет ли оно право на возмещение ущерба, и если да, то кто обязан его возмещать?

Эвристические (открытые) задания

1. «Пределы вмешательства». Сельское хозяйство – это привлекательная для инвесторов область, позволяющая успешно развивать различные направления аграрного бизнеса. Наряду с этим данная отрасль экономики решает важнейшую социально-значимую задачу обеспечения продовольственной безопасности населения страны, поэтому государство участвует не только в публично-правовых аграрных отношениях, но и в частноправовых. Четкие и определенные пределы такого участия и вмешательства в частные дела можно рассматривать в качестве одного из условий развития аграрного бизнеса.

Предположим, что вам, специалисту комитета по сельскому хозяйству и продовольствию областного исполнительного комитета (облсельхозпрода), поручено разработать положение, в котором необходимо сформулировать основные правила, позволяющие облсельхозпроду реализовывать свои полномочия, не допуская при этом вмешательства в частные дела производителей сельскохозяйственной продукции.

Проанализируйте законодательство, определяющее правовой статус облсельхозпродов, соотнесите его содержание и положения ст. 2 Гражданского кодекса Республики Беларусь. Определите пределы публично-правового вмешательства в частные дела субъектов сельскохозяйственной деятельности. Каким образом их можно сформулировать в нормативном правовом акте? Предложите свое содержание соответствующего документа.

2. «Знать о продовольственной безопасности». Обеспечение права граждан на достаточное питание зависит от многих факторов, в числе которых не только наличие продовольствия в стране, доступ к продуктам питания, их безопасность и качество, но также и информированность населения в сфере продовольственной безопасности. Степень информированности характеризует состояние продовольственной безопасности как на национальном уровне, так и на уровне отдельного человека (семьи).

Вариант 1. Представьте, что вас включили в состав рабочей группы по разработке правовых мер, необходимых для повышения уровня информированности населения в сфере продовольственной безопасности.

Подумайте, какие параметры и условия продовольственной безопасности наиболее нуждаются в широком освещении среди широких слоев населения (*наличие продовольствия, доступ к нему, безопасность пищевых продуктов, их качество, использование и т. д.*)*? Представьте для обсуждения в рабочей группе свое видение системы этих мер. Оформите результаты в виде проекта нормативного правового акта* (*актов*).

Вариант 2. Предположим, что вам как специалисту местного исполнительного и распорядительного органа поручено кратко довести до населения соответствующей административно-правовой единицы информацию о правовых средствах обеспечения национальной продовольственной безопасности и юридических гарантиях права граждан на достаточное питание.

Предложите подходящий способ выполнения поручения (*публичное выступление, информационная листовка, плакат, страница сайта, приложение для смартфона и т. д.*)*, позволяющий охватить большую часть населения. Какие основные аспекты должны быть освещены* (*сформулируйте план*)*?*

Литература

1. Кузьмич, И. П. Понятие государственного регулирования сельского хозяйства: теоретико-правовой аспект / И. П. Кузьмич // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр. / редкол.: В. И. Семенков (гл. ред.) [и др.] ; Нац. центр законодательства и правовых исслед. Респ. Беларусь. – Минск : Право и экономика, 2010. – Вып. 5. – С. 363–370. – Юридический факультет БГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://law.bsu.by/pub/25/Kuzmich_6.doc. – Дата доступа: 17.01.2022.

2. Кузьмич, И. П. Правовые проблемы совершенствования системы органов государственного управления в сельском хозяйстве / И. П. Кузьмич // Актуальные проблемы развития правовой системы Республики Беларусь : материалы Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием, Минск, 26 окт. 2012 г. / Белорус. гос. экон. ун-т ; редкол.: Г. А. Короленок [и др.]. – Минск : Бизнесофсет, 2012. – С. 107–109.

3. Кузьмич, И. П. Правовые формы закрепления государственной аграрной политики Республики Беларусь / И. П. Кузьмич // Материалы II Междунар. науч.-практ. конф. «Современные тенденции развития экологического, земельного и аграрного права» (Москва, ИГП РАН, 17 июня 2019 г.) [Электронный ресурс]. – М. : Ин-т государства и права РАН, 2020. – 1 опт. компакт-диск (CD-ROM). – С. 321–325.

4. Кузьмич, И. П. Совершенствование организационно-правовой основы функционирования системы органов государственного управления в сельском хозяйстве Республики Беларусь / И. П. Кузьмич // Третє зібрання фахівців

споріднених кафедр щодо обговорення стратегії еволюції аграрних, земельних, екологічних та природо- ресурсних правовідносин у контексті інтеграційного розвитку України: зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції : матер. конф. (м. Одеса, 7-10 червня 2018 року) / відп. ред. д.ю.н., доц. Т. Є. Харитонова, к.ю.н., доц. Х. А. Григор'єва. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 166-170.

5. Манкевич, И. П. Некоторые вопросы правового обеспечения продовольственной безопасности Республики Беларусь в контексте развития зеленой экономики / И. П. Манкевич // Право в современном белорусском обществе : юбилейный сб. науч. тр. Нац. центр законодательства и правовых исслед. Респ. Беларусь. – Минск : Бизнесофсет, 2017. – Вып. 12. – С. 571–578.

6. Манкевіч, І. П. Тэарэтыка-прававыя аспекты забеспячэння харчовай бяспекі Рэспублікі Беларусь / І. П. Манкевіч // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя гуманітарных навук. – 2011. – № 3. – С. 36–44.

7. Михнюк, А. И. Закупочные и товарные интервенции как мера государственной поддержки сельского хозяйства: правовой аспект / А. И. Михнюк // Право.by. – 2017. – № 3. – С. 64–69.

8. Михнюк, А. И. Новые меры государственной поддержки производителей сельскохозяйственной продукции по законодательству Республики Беларусь / А. И. Михнюк // Аграрное и земельное право. – 2017. – № 5. – С. 36–40.

9. Михнюк, А. И. Правовое регулирование государственной поддержки животноводства и растениеводства в Республике Беларусь / А. И. Михнюк // Теоретико-правовые аспекты развития аграрного законодательства Республики Беларусь в области растениеводства и животноводства [Электронный ресурс] / И. П. Кузьмич [и др.]. – Минск : БГУ, 2017. – С. 4–16. – Электронная библиотека БГУ [Электронный ресурс]. –Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/257018. – Дата доступа: 17.01.2022.

10. Михнюк, А. И. Принципы как важнейший элемент аграрно-правового механизма государственной поддержки производителей сельскохозяйственной продукции / А. И. Михнюк // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D. Экономические и юридические науки. – 2016. – № 14. – С. 178–183.

11. Михнюк, А. И. Развитие законодательства о государственной поддержке сельского хозяйства в Республике Беларусь / А. И. Михнюк // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр. / Нац. центр. законодательства и правовых исслед. Респ. Беларусь ; редкол.: Н. А. Карпович (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Бизнесофсет, 2017. – Вып. 12. – С. 578–589.

12. Михнюк, А. И. Сущность и правовая природа государственной поддержки сельского хозяйства в Республике Беларусь / А. И. Михнюк // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых исслед. Респ. Беларусь ; редкол.: Н. А. Карпович (гл. ред.) [и др.]. – Минск, 2018. – Вып. 13. – С. 583–590.

13. Михнюк, А. И. Продовольственная помощь населению как мера государственной поддержки сельского хозяйства: организационно-правовой аспект / А. И. Михнюк // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых исслед. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. – Вып. 14. – С. 478–484.

14. Саскевич, В. В. Государственная поддержка сельского хозяйства: направления совершенствования правового механизма / В. В. Саскевич // Журнал Белорусского государственного университета. Право. – 2019. – № 1. – С. 119-128. – Электронная библиотека БГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/231420. – Дата доступа: 17.01.2022.

15. Саскевич, В. В. К вопросу об источниках правового регулирования государственной поддержки сельского хозяйства в Республике Беларусь / В. В. Саскевич // Актуальные проблемы совершенствования правового регулирования агробизнеса : сб. науч. тр. / Белорусская государственная сельскохозяйственная академия ; редкол.: П. А. Саскевич (гл. ред.) [и др.]. – Горки, 2016. – Вып. 1. – С. 348–352.

16. Саскевич, В. В. Правовое обеспечение национальной продовольственной безопасности Беларуси в условиях интеграционных процессов / В. В. Саскевич // Проблемы эффективности аграрного и экологического права в условиях интеграционных процессов / Т. И. Макарова [и др.] ; под науч. ред. Т. И. Макаровой. – Минск : БГУ, 2021. – С. 80–103. – Электронная библиотека БГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/276095. – Дата доступа: 17.01.2022.

17. Саскевич, В. В. Правовое регулирование создания и использования стабилизационных фондов и государственного материального резерва продовольственных товаров в Беларуси / В. В. Саскевич // Современные проблемы обеспечения экологической и продовольственной безопасности в Российской Федерации : материалы междунар. науч.-практ. конф., г. Волгоград, 19 апр. 2019 г. / Волгоградский ин-т управления – фил-л ФГБОУ ВО «Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы». – Волгоград : Изд-во Волгоградского ин-та управления, 2019. – С. 201–203.

18. Саскевич, В. В. Теоретико-правовые аспекты обеспечения физической доступности продовольствия / В. В. Саскевич // Традиции и перспективы развития науки экологического, природоресурсного и аграрного права : сборник статей по материалам круглого стола, Минск, 20 мая 2021 г. / БГУ, Юридический фак., Каф. экологического и аграрного права ; редкол.: [Т. И. Макарова (отв. ред.) и др.]. – Минск : БГУ, 2021. - С. 95-97. – Электронная библиотека БГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/271453. – Дата доступа: 17.01.2022.

19. Файзуллин, Г. Г. Правовые основы государственного управления сельским хозяйством / Г. Г. Файзуллин // Аграрное и земельное право. – 2013. – № 5. – С. 124–148.

20. Файзуллин, Г. Г. Содержание государственного управления сельским хозяйством / Г. Г. Файзуллин // Аграрное и земельное право. – 2013. – № 9. – С. 129–150.

Нормативные правовые акты

1. О республиканском бюджете на очередной год: Закон Респ. Беларусь[39]

2. О крестьянском (фермерском) хозяйстве: Закон Респ. Беларусь, 18 февр. 1991 г., № 611-XII: в редакции Закона от 19.07.2005 № 44-З : с изм. и доп.

3. О личных подсобных хозяйствах граждан: Закон Респ. Беларусь, 11 нояб. 2002 г., № 149-З : с изм. и доп.

4. О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 8 янв. 2014 г., № 128-З : с изм. и доп.

5. О карантине и защите растений: Закон Респ. Беларусь, 25 дек. 2005 г., № 77-З: в редакции Закона от 18.07.2016 № 398-З.

6. О ветеринарной деятельности: Закон Респ. Беларусь, 2 июля 2010 г., № 161-З : в редакции Закона от 24.10.2016 № 438-З.

7. О племенном деле в животноводстве: Закон Респ. Беларусь, 20 мая 2013 г., № 24-З : с изм. и доп.

8. О государственной аграрной политике: Указ Президента Респ. Беларусь, 17 июля 2014 г., № 347: с изм. и доп.

9. О государственной ветеринарной службе: Указ Президента Респ. Беларусь, 28 июня 2019 г., № 252.

10. О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь: Указ Президента Респ. Беларусь, 16 окт. 2009 г., № 510 : с изм. и доп.

11. Об охоте и ведении охотничьего хозяйства: Указ Президента Респ. Беларусь, 21 марта 2018 г., № 112 : с изм. и доп.

12. Положение о порядке назначения на должности и освобождения от должностей руководителей и других членов местных исполнительных и распорядительных органов: утв. Указом Президента Респ. Беларусь от 22 февр. 2011 г. № 66: с изм. и доп.

13. Положение о страховой деятельности в Республике Беларусь: утв. Указом Президента Респ. Беларусь от 25 авг. 2006 г. № 530: с изм. и доп.

14. Государственная программа «Аграрный бизнес» на 2021-2025 годы: утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 1 февр. 2021 г. № 59: с изм. и доп.

[39] Здесь и далее предполагается изучение источников права в их действующей редакции, со всеми внесенными изменениями и дополнениями, для чего рекомендуется использование обновляемой базы данных правовой информации (например, ЭТАЛОН-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022 и т. п.).

15. Доктрина национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь до 2030 года: утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 15 дек. 2017 г. № 962.

16. О государственном надзоре за техническим состоянием тракторов, мелиоративных, дорожно-строительных и сельскохозяйственных машин и оборудования: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 18 июня 1992 г., № 377 : с изм. и доп.

17. Положение о государственной племенной службе: утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 22 нояб. 2013 г. № 1005 : с изм. и доп.

18. Положение о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия: утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 29 июня 2011 г. № 867 : с изм. и доп.

19. Положение о надзоре в области обеспечения качества зерна, муки, крупы, комбикормов: утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 27 янв. 2004 г. № 79 : с изм. и доп.

20. Положение о надзоре в области обеспечения качества продовольственного сырья и пищевых продуктов в Республике Беларусь: утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 26 авг. 2004 г., № 1023 : с изм. и доп.

21. Устав по карантину растений в Республике Беларусь: утвержден постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 29 июля 1993 г. № 509 : с изм. и доп.

22. Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. : с изм. и доп.

23. Общие принципы и подходы к обеспечению продовольственной безопасности государств-членов ЕАЭС, утв. Решением Совета ЕЭК от 14.09.2021 № 89.

Тема 3. Правовое регулирование аграрного предпринимательства. Особенности правового положения крестьянского (фермерского) хозяйства

(Семинар)

1. Аграрное предпринимательство: субъекты, организационно-правовые формы, особенности предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве.
2. Понятие агропромышленного комплекса (АПК) и субъектов, осуществляющих деятельность в области агропромышленного производства. Правовая характеристика понятий «сельскохозяйственная организация» и «сельскохозяйственный товаропроизводитель».
3. Понятие и основные признаки крестьянского (фермерского) хозяйства. Правоспособность крестьянского (фермерского) хозяйства как субъекта аграрных правоотношений.
4. Порядок создания крестьянского (фермерского) хозяйства и предоставления ему земельного участка.
5. Правовой режим имущества крестьянского (фермерского) хозяйства.
6. Государственная поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств.
7. Особенности реорганизации сельскохозяйственных организаций, правового положения убыточных сельскохозяйственных организаций, а также применения законодательства об экономической несостоятельности (банкротстве).

Задачи

1. Крестьянское хозяйство «И» просило суд признать недействительным решение Гомельского облисполкома об отказе в регистрации изменений и дополнений, вносимых в устав организации. При рассмотрении дела суд установил: на общем собрании акционеров сельскохозяйственного АО «С» было принято решение о реорганизации его путем присоединения АО «С» к крестьянскому хозяйству «И» и о передаче земли, находящейся в пользовании АО «С», указанному крестьянскому хозяйству. В свою очередь собранием членов крестьянского хозяйства «И» принято решение о своей реорганизации путем присоединения к нему АО «С» и внесении соответствующих изменений в устав крестьянского хозяйства. Глава крестьянского хозяйства обратился в Гомельский облисполком с просьбой произвести государственную регистрацию устава крестьянского хозяйства в новой редакции. Облисполкомом принято решение об отказе в регистрации.

Прокомментируйте сложившуюся ситуацию.

2. В сельсовет обратился гражданин Романюк с просьбой разъяснить ему, может ли он претендовать на государственную поддержку при создании крестьянского (фермерского) хозяйства, в частности, на получение бюджетных средств для обустройства фермы по содержанию крупного рогатого скота и на первичное обустройство территории.

Какое разъяснение должен дать сельсовет?

Предусмотрена ли государственная поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств за счет средств республиканского бюджета, и если да, то на какие цели и в каком порядке она оказывается?

3. Глава фермерского хозяйства, занимающегося растениеводством, в целях благоустройства территории организации и повышения прибыльности деятельности принял решение об открытии в одном из помещений хранилища сельскохозяйственной продукции цеха по производству деревянных изделий. По итогам первого года работы цеха оказалось, что он обеспечил хозяйство необходимым деревянным оборудованием и мебелью, поступление выручки от реализации деревянных изделий третьим лицам и занятость работников в межсезонный период. При этом по общему объему производства продукции цех превзошел деятельность фермерского хозяйства по выращиванию сельскохозяйственных культур.

Соблюдены ли в данном случае нормы законодательства о правоспособности фермерского хозяйства и правовой режим земельного участка для ведения фермерского хозяйства? Возможно ли получение фермерским хозяйством дополнительного земельного участка для деятельности по изготовлению деревянных изделий?

4. На территории N-ского района осуществляют деятельность сельскохозяйственное АО «Агро-Рассвет», 80 % акций которого принадлежат N-скому району, и крестьянское хозяйство «Гаспадар». Обе организации на протяжении трех лет являются убыточными, имеют задолженность перед бюджетом и кредиторами.

Какие правовые механизмы и кем должны предприниматься в каждом случае? Обоснуйте, нормы каких законодательных актов подлежат применению:

Закон Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. «Об экономической несостоятельности (банкротстве)»;

Указ Президента Республики Беларусь от 4 июля 2016 г. № 253 «О мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций»;

Указ Президента Республики Беларусь от 2 октября 2018 г. № 399 «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных организаций»;

Закон Республики Беларусь от 9 июня 2003 г. «О реорганизации убыточных сельскохозяйственных организаций»?

5. *Определите юридически значимые действия, которые необходимо осуществить при создании крестьянского (фермерского) хозяйства и сельскохозяйственного производственного кооператива, включая следующие стадии:*

1) принятие решения о создании организации и утверждение учредительных документов;

2) формирование уставного фонда;
3) государственная регистрация юридического лица;
4) предоставление земельного участка.

Литература

1. Бычков, Н. Состояние и пути совершенствования реформирования убыточных, неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций / Н. Бычков, В. Метлицкий, Н. Мохначева // Аграрная экономика. – 2019. – № 4. – С. 40–46.

2. Гришенкова, Е. А. Юридическая защита прав и законных интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей / Е. А. Гришенкова. – Екатеринбург, 2008. – 120 с.

3. Владимиров, И. А. Правовые проблемы развития института аграрного предпринимательства / И. А. Владимиров // Сельское хозяйство. – 2019. – № 3. – С. 28–37.

4. Владимиров, И. А. Проблемы правового регулирования аграрного предпринимательства / И. А. Владимиров // Правовое государство: теория и практика. – 2013. – № 2. – С. 129–138.

5. Владимиров, И. А. Теоретические основы правового регулирования аграрного предпринимательства / И. А. Владимиров // Аграрное и земельное право. – 2014. – № 12. – С. 47–51.

6. Кацубо, С. П. Правовое регулирование деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Беларусь / С. П. Кацубо // Промышленно-торговое право. – 2000. – № 1–2. – 179 с.

7. Кузьмич, И. П. Влияние государственной аграрной политики на организационно-правовые формы осуществления сельскохозяйственной деятельности в Республике Беларусь / И. П. Кузьмич // Традиции и новеллы экологического, земельного и аграрного права: сборник статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции с международным участием в рамках Саратовского международного юридического форума, посвященного 90-летнему юбилею Саратовской государственной юридической академии (Саратов, 8 июня 2021 г.) / [отв. ред. К. Г. Пандаков] ; Саратовская государственная юридическая академия. – Саратов : Сарат. гос. юрид. акад., 2021. – С. 40-43.

8. Кузьмич, И. П. Общие теоретические аспекты правоспособности сельскохозяйственных организаций / И. П. Кузьмич // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр. / НАН Беларуси, Ин-т государства и права ; редкол.: В. И. Семенков (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Белорус. наука, 2008. – Вып. 3. – С. 264–274.

9. Кузьмич, И. П. Правоспособность сельскохозяйственных организаций по законодательству Республики Беларусь: особенности и проблемы / И. П. Кузьмич // Природоресурсное, аграрное, экологическое право: теория, практика, тенденции развития : материалы междунар. науч.-практ. конф., 28 марта 2008 г. – Ижевск : ГОУВПО «Удмуртский государственный университет», 2008. – С. 372–392.

10. Кузьмич, И. П. Развитие сельскохозяйственной производственной кооперации: правовой анализ / И. П. Кузьмич // Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Серыя 3. – 2002. – № 2. – С. 91–97.

11. Кузьмич, И. П. Правовое регулирование создания и функционирования кооперативно-интеграционных структур в сфере агропромышленного производства / И. П. Кузьмич // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь ; редкол.: В. И. Семенков (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Бизнесофсет, 2012. – Вып. 7. – С. 391–397. – Электронная библиотека БГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/55180. – Дата доступа: 17.01.2022.

12. Малкина, И. В. Правовые аспекты определения понятия и содержания агропромышленного комплекса / И. В. Малкина // Право.by. – 2012. – № 3. – С. 85–89.

13. Научно-практический комментарий к Закону Республики Беларусь от 18 февраля 1991 года «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» в редакции Закона от 19 июля 2005 года / НАН Беларуси, Ин-т государства и права. – Минск : Белорус. наука, 2006. – 327 с.

14. Чернов, А. В. Некоторые организационно-правовые аспекты развития и государственной поддержки крестьянских фермерских хозяйств в Республике Беларусь / А. В. Чернов // Материалы междунар. науч.-практ. конф. «Современные тенденции развития экологического, земельного и аграрного права» (Москва, ИГП РАН, 19 июня 2018 г.) : [сборник] / отв. ред. В. В. Устюкова [и др.]. – М. : ИГП РАН, 2018. – С. 442–451.

15. Чернов, А. Некоторые аспекты правового регулирования экономической несостоятельности (банкротства) сельскохозяйственных организаций / А. Чернов // Организационно-правовые аспекты инновационного развития АПК. – 2016. – № 1. – С. 360–364.

16. Чиж, И. М. О правовом понятии «производитель сельскохозяйственной продукции» / И. М. Чиж // Право.by – 2009. – № 2. – С. 81–86.

17. Чиж, И. М. Правовые гарантии защиты имущественных прав сельскохозяйственных товаропроизводителей / И. М. Чиж // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых исслед. Респ. Беларусь, Ин-т правовых исслед. ; редкол.: В. И. Семенков (гл. ред.), Г. А. Василевич (зам. гл. ред.) [и др.]. – Минск : Право и экономика, 2010. – Вып. 5. – С. 400–406.

18. Шингель, Н. А. Аграрное предпринимательство в условиях конституционного развития Республики Беларусь / Н. А. Шингель // Конституция Республики Беларусь как ценностный выбор: 25 лет свершений и преобразований : сб. материалов респ. науч.-практ. конф., Минск, 4 марта 2019 г. / редкол.: А. Г. Василевич (гл. ред.) [и др.] ; Белорус. гос. ун-т ; Ин-т экономики НАН Беларуси ; Нац. центр законодательства и правовых исслед. Респ. Беларусь ; Нац. центр правовой информации Респ. Беларусь ; Ин-т

подготовки, переподготовки и повышения квалификации судей, работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции. – Минск : Право и экономика, 2019. – С. 444–446.

19. Шингель, Н. А. О реорганизации колхозов / Н. А. Шингель // Актуальные проблемы совершенствования правового регулирования агробизнеса : сб. науч. тр. / Белорус. гос. сельскохоз. академия; редкол.: П.А. Саскевич (гл. ред.) [и др.]. – Горки, 2016. – Вып. 1. – С. 109-112. – Электронная библиотека БГСХА [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elib.baa.by/xmlui/handle/123456789/597. – Дата доступа: 17.01.2022.

Нормативные правовые акты

1. Гражданский кодекс Республики Беларусь, 7 дек. 1998 г., № 218-З : с изм. и доп.

2. Кодекс Республики Беларусь о земле, 23 июля 2008 г., № 425-З : с изм. и доп.

3. О крестьянском (фермерском) хозяйстве: Закон Республики Беларусь, 18 февр. 1991 г., № 611-XII: в редакции Закона от 19.07.2005 № 44-З : с изм. и доп.

4. О реорганизации убыточных сельскохозяйственных организаций: Закон Респ. Беларусь, 9 июня 2003 г., № 202-З : с изм. и доп.

5. Об экономической несостоятельности (банкротстве): Закон Респ. Беларусь, 13 июля 2012 г., № 415-З : с изм. и доп.

6. О государственной аграрной политике: Указ Президента Респ. Беларусь, 17 июля 2014 г., № 347 : с изм. и доп.

7. О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования: Декрет Президента Респ. Беларусь, 16 янв. 2009 г., № 1 : с изм. и доп.

8. О государственных программах и оказании государственной финансовой поддержки: Указ Президента Респ. Беларусь, 23 марта 2016 г., № 106 : с изм. и доп.

9. О мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций: Указ Президента Респ. Беларусь, 4 июля 2016 г., № 253.

10. О создании и деятельности открытого акционерного общества «Агентство по управлению активами»: Указ Президента Респ. Беларусь, 14 июля 2016 г., № 268 : с изм. и доп.

11. О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных организаций: Указ Президента Респ. Беларусь, 2 окт. 2018 г. № 399.

12. Положение о порядке формирования, финансирования, выполнения и оценки эффективности реализации государственных программ: утв. Указом Президента Респ. Беларусь от 25 июля 2016 г. № 289 : с изм. и доп.

13. Перечень государственных организаций, подчиненных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь: утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 29 июня 2011 г. № 867.

14. Перечень хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат Республике Беларусь и переданы в управление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь: утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 29 июня 2011 г. № 867.

15. Инструкция о порядке разработки проектов внутрихозяйственного землеустройства сельскохозяйственных организаций: утв. постановлением Гос. ком. по земельным ресурсам, геодезии и картографии Респ. Беларусь от 5 июля 2001 г. № 9 : с изм. и доп.

16. Инструкция о порядке использования средств, направляемых на финансирование Государственной программы «Аграрный бизнес» на 2021–2025 годы: утв. постановлением М-ва сельского хозяйства и продовольствия Респ. Беларусь от 8 февр. 2021 г. № 7 : с изм. и доп.

17. Инструкция о порядке проведения конкурсов по выбору исполнителей мероприятий: утв. постановлением М-ва сельского хозяйства и продовольствия Респ. Беларусь от 15 авг. 2016 г. № 26 : с изм. и доп.

Тема 4. Правовое регулирование некоммерческой сельскохозяйственной деятельности

(Семинар)

1. Общая характеристика и классификация видов некоммерческой сельскохозяйственной деятельности.
2. Понятие и правовое положение личных подсобных хозяйств граждан. Правовой режим имущества и земельного участка в личном подсобном хозяйстве граждан. Государственная поддержка личных подсобных хозяйств граждан.
3. Правовое регулирование ведения коллективного садоводства.
4. Правовое регулирование огородничества.
5. Правовое регулирование деятельности некоммерческих организаций в сельском хозяйстве.

Задачи

1. Житель деревни Тарасовка Петров, ведущий личное подсобное хозяйство, имеет в частной собственности жилой дом с хозяйственными постройками и земельный участок. Выращенные в личном подсобном хозяйстве овощи он систематически продает на рынке, часть полученной продукции реализует заготовительной организации потребкооперации. Кроме этого, Петров периодически оказывает на возмездной основе своим односельчанам услуги в области растениеводства и животноводства, в том числе и по вопросам ветеринарии, поскольку имеет специальное ветеринарное образование.

В каком порядке реализуется продукция, выращенная в ЛПХ?

Должен ли Петров уплачивать налоги по указанным видам деятельности, а также зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя?

2. Житель деревни Барсуки Волынец, ведущий личное подсобное хозяйство, обратился в сельскохозяйственную организацию «Завичи» с заявлением о выделении ему земельного участка для сенокошения. В заявлении указал, что имеет в собственности две коровы и лошадь, для которых собирается заготавливать корма на зиму.

В выделении участка из земель, находящихся в пользовании сельскохозяйственной организации, Волынцу было отказано, так как он не является ее работником. Сельский совет, на территории которого находится деревня Барсуки, также выделял участки для сенокошения только гражданам, которые сдают молоко заготовительным организациям потребительской кооперации.

Проанализируйте ситуацию. Какие права и обязанности имеют граждане, ведущие личное подсобное хозяйство?

Какие меры государственной поддержки предусмотрены для личных подсобных хозяйств?

3. В сельсовет обратились с жалобой жители деревни Пильница Минского района по поводу деятельности гражданина Иванова, также проживающего в данной деревне. В своей жалобе они указали, что Иванов на своем приусадебном участке на протяжении последних 10 лет активно занимается предпринимательской деятельностью без какой-либо регистрации, не соблюдая никаких санитарных и экологических требований. Запах и остатки продуктов жизнедеятельности сельскохозяйственных животных, а также шум от них (вызванный в том числе систематическим убоем птицы) делают проживание в деревне невыносимым. В свою очередь, Иванов пояснил следующее. Действительно, у него в собственности находится 4 коровы и 4 свиньи, а также более 50 штук гусей, которых он выращивает на продажу, но для этой цели ему предоставлен земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства размером 0,40 га. Хозяйственные сооружения и постройки для содержания скота и птицы расположены отдельно относительно жилых домов (более 25 метров). В соответствии с Законом Республики Беларусь «О личных подсобных хозяйствах граждан» эта деятельность не является предпринимательской и не требует государственной регистрации, никаких ограничений по количеству животных Закон не предусматривает.

При проведении проверки Минским райисполкомом подтвердилась информация Иванова о количестве сельскохозяйственных животных и наличии земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства на законных основаниях.

Проанализируйте сложившуюся ситуацию. Нарушаются ли в данном случае при ведении личного подсобного хозяйства нормы действующего законодательства?

4. В Правление Садоводческого товарищества «Дубравы» (СТ) поступали неоднократно в течение нескольких лет жалобы членов СТ на Хомякова. В них указывалось, что он содержит пчел, а ульи располагаются близко к общей дороге, что создает опасность для прохожих. Кроме того, Хомяков высадил кустарники и деревья слишком близко к границе с принадлежащим Януковичу земельным участком, часть которого теперь большую часть дня находится в тени, и на ней невозможно выращивать урожай.

Правление передало рассмотрение жалоб Собранию уполномоченных, которое исключило Хомякова из членов СТ. Хомяков обратился в суд за отменой решения собрания уполномоченных. В обоснование своей позиции он указал, что владельцы смежных участков против пчел не возражают и могут это подтвердить в суде, а кустарники и деревья посажены в границах земельного участка, принадлежащего Хомякову на праве собственности, поэтому он вправе использовать землю по своему усмотрению.

Правомерно ли Хомякова исключили из состава членов СТ (*основание исключения, компетенция, порядок*)*?*

Нарушил ли Хомяков законодательство, определяющее порядок осуществления деятельности по ведению коллективного садоводства?

5. На территории садоводческого товарищества «Колос» выявлено более 10 земельных участков, владельцы которых систематически не платят членские и целевые взносы и не обрабатывают свои земельные участки. На общем собрании правлению товарищества было поручено подготовить заявление в суд о прекращении прав членов товарищества на эти участки и взыскании неуплаченных взносов.

В каком порядке прекращаются права на неиспользуемые земельные участки в садоводческом товариществе? Назовите последствия такого прекращения.

Какие права и обязанности есть у членов садоводческого товарищества? В каких случаях и в каком порядке они могут быть исключены из членов товарищества?

Каков порядок уплаты целевых и членских взносов?

Литература

1. Владимиров, И. А. Проблемы правового статуса личных подсобных хозяйств граждан / И. А. Владимиров // Аграрное и земельное право. – 2014. – № 5. – С. 60–64.

2. Козырь, М. И. Личное подсобное хозяйство: значение, понятие, правовой статус / М. И. Козырь, М. И. Палладина. – Аграрное и земельное право. – 2009. – № 2. – С. 137–144.

3. Кузьміч, І. П. Прававое рэгуляванне дзейнасці асабістых падсобных гаспадарак / І. П. Кузьміч // Весці Нацыянальнай Акадэміі Навук Беларусі. Серыя гуманітарных навук. – 2000. – № 1. – С. 44–50.

4. Кузьмич, И. П. Конституционно-правовые основы осуществления гражданами сельскохозяйственной деятельности / И. П. Кузьмич // Конституционно-правовые основы развития Республики Беларусь как социального государства в современных условиях : материалы междунар. науч.-практ. конф., Минск, 3–4 окт. 2019 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Г. А. Василевич (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2019. – С. 384–388.

5. Кузьмич, И. П. Личные подсобные хозяйства: проблемы правового регулирования / И. П. Кузьмич // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр. Вып. 4 / редкол.: В. И. Семенков (гл. ред.), Г. А. Василевич (зам. гл. ред.) [и др.]; Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь. – Минск : Право и экономика, 2009. – С. 416–428.

6. Кузьмич, И. П. Правовой режим земельных участков, предоставляемых для ведения коллективного садоводства / И. П. Кузьмич // Библиотечка журнала «Юрист». Право и бизнес. – 2008. – № 4. – С. 52–60.

7. Кузьмич, И. П. Развитие законодательства Республики Беларусь о личных подсобных хозяйствах граждан / И. П. Кузьмич // Государство и право. – 2000. – № 4. – С. 91–98.

8. Кузьмич, И. П. Эффективное правовое регулирование экономических отношений с участием граждан как основа устойчивого развития сельских территорий / И. П. Кузьмич // Стратегия развития экономики Беларуси : вызовы, инструменты реализации и перспективы : сборник научных статей. В 2 т. Т. 2 / Национальная академия наук Беларуси, Институт экономики НАН Беларуси; ред.кол.: В.И. Бельский [и др.]. – Минск : Право и экономика, 2019. – С. 40-45. – Институт экономики НАН Беларуси [Электронный ресурс]. – Режим доступа: : http://economics.basnet.by/index/4. – Дата доступа: 17.01.2022.

9. Научно-практический комментарий к Закону Республики Беларусь «О личных подсобных хозяйствах граждан» / И. П. Кузьмич [и др.] ; науч. ред. И. П. Кузьмич. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2009. – 264 с.

10. Правовые проблемы обеспечения устойчивого развития сельских территорий и эффективного функционирования агропромышленного комплекса / И. П. Кузьмич [и др.]; под общ. ред. И. П. Кузьмич. – Минск: Бизнессофсет, 2013. – 480 с.

11. Садоводческие товарищества. Научно-практический комментарий к Положению о садоводческом товариществе, утвержденному Указом Президента Республики Беларусь от 28 января 2008 г. № 50 «О мерах по упорядочению деятельности садоводческих товариществ» / И. П. Кузьмич [и др.]. – Минск : Нац. центр правовой информации Респ. Беларусь, 2014. – 298 с.

12. Саскевич, В. В. Изменения в правовом регулировании водопользования при осуществлении коллективного садоводства (по законодательству Республики Беларусь) / В. В. Саскевич // Сучасні тенденції та перспективы розвитку аграрного, земельного та екологічного права : Матеріали Всеукраінської наук.-практ. конф. (22–23 трав. 2015 р.) / за ред. проф. В. М. Єрмоленка. – К. : Видавничий центр НУБіП Украіни, 2015. – С. 349–352.

13. Саскевич, В. В. Проблемы правового регулирования деятельности садоводческих товариществ / В. В. Саскевич // Приоритетные направления развития экологического, земельного и аграрного права : материалы Респ. круглого стола, приуроч. к юбилею д-ра юрид. наук проф. Т. И. Макаровой / редкол.: С. А. Балашенко [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2017. – С. 196–199.

14. Устюкова, В. В. Правовое регулирование ведения гражданами личного подсобного хозяйства / В. В. Устюкова // Аграрное и земельное право. – 2008. – № 8. – С. 22–28.

15. Шингель, Н. А. Особенности прекращения деятельности садоводческих товариществ: правовой аспект // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь ; редкол.: В. И. Семенков (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Бизнесофсет, 2011. – Вып. 6. – С. 390–395.

Нормативные правовые акты

1. Водный кодекс Республики Беларусь, 30 апр. 2014 г., № 149-З : с изм. и доп.

2. Гражданский кодекс Республики Беларусь, 7 дек. 1998 г., № 218-З : с изм. и доп.

3. Кодекс Республики Беларусь о земле, 23 июля 2008 г., № 425-З : с изм. и доп.

4. Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть), 29 дек. 2009 г., № 71-З : с изм. и доп.

5. О ветеринарной деятельности: Закон Респ. Беларусь, 2 июля 2010 г., № 161-З : в редакции Закона от 24.10.2016 № 438-З.

6. О личных подсобных хозяйствах граждан: Закон Респ. Беларусь, 11 нояб. 2002 г. № 149-З : с изм. и доп.

7. О лицензировании отдельных видов деятельности: Указ Президента Респ. Беларусь, 1 сент. 2010 г., № 450 : с изм. и доп.

8. О мерах по упорядочению деятельности садоводческих товариществ: Указ Президента Респ. Беларусь, 28 янв. 2008 г., № 50 : с изм. и доп.

9. Об изъятии и предоставлении земельных участков: Указ Президента Респ. Беларусь, 27 дек. 2007 г., № 667 : с изм. и доп.

10. Ветеринарно-санитарные правила содержания продуктивных животных в личных подсобных хозяйствах граждан: утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 29 авг. 2013 г. № 758 : с изм. и доп.

11. Государственная программа «Аграрный бизнеса» на 2021-2025 годы: утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 1 февр. 2021 г. № 59: с изм. и доп.

12. О создании и функционировании рынков: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 16 июля 2014 г., № 686 : с изм. и доп.

13. Об организации ведения похозяйственного учета: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 15 нояб. 2005 г., № 1273 : с изм. и доп.

14. Типовые правила внутреннего распорядка садоводческих товариществ: утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 21 июля 2008 г. № 1048 : с изм. и доп.

15. Градостроительство. Районы усадебного жилищного строительства. Нормы планировки и застройки: ТКП 45-3.01-117-2008, утв. приказом М-ва архитектуры и строительства Респ. Беларусь от 28 нояб. 2008 г. № 439 [Электронный ресурс] // М-во архитектуры и строительства Респ. Беларусь, 2022. – Режим доступа: http://www.mas.by/ru/tkp_17. – Дата доступа: 17.02.2022.

Тема 5. Правовое обеспечение устойчивого развития сельских территорий

(Семинар)

1. Общая характеристика законодательства и принципов устойчивого развития сельских территорий.

2. Особенности правового режима осуществления предпринимательской деятельности в сельской местности.

3. Правовое регулирование ремесленной деятельности и агроэкотуризма в сельской местности.

4. Социальная сфера села как объект правового регулирования. Правовой статус агрогородков.

5. Правовое регулирование жилищного строительства в сельской местности.

6. Права граждан, проживающих в сельской местности, в сфере культурно-бытового, медицинского и юридического обслуживания.

7. Особенности правового регулирования трудовых отношений и охраны труда в сельском хозяйстве. Правовое обеспечение сельского хозяйства квалифицированными кадрами.

Задачи

1. Королевич за вознаграждение в течение нескольких лет организовывал свадьбы, корпоративные мероприятия и отдых туристов из Польши в собственном жилом доме и комплексе гостевых домиков, хозяйственных построек, расположенных на земельном участке в городе Узда. Узденский райисполком потребовал у Королевича предоставить копию свидетельства о регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя для подтверждения законности оказания услуг.

Прокомментируйте ситуацию в задаче.

Является ли предпринимательской деятельность граждан по оказанию услуг в области агроэкотуризма? Кто вправе осуществлять такую деятельность, и при каких условиях? Возможна ли она в данном населенном пункте? Облагаются ли налогами доходы, полученные за оказание услуг в области агроэкотуризма?

2. Семья Матвеевых проживает в сельской местности. Муж занимается кладкой печей и каминов, а также изготовлением и установкой теплиц, для чего использует отходы металлоизделий и листы сотового поликарбоната, приобретаемые им в розничной торговле. Жена организовала на дому пошив мягких игрушек из ткани и меха, реализуя их периодически на рынке либо знакомым, а также пошив головных уборов из кожи и меха под заказ из материала заказчика. Часть игрушек она сдает на реализацию в магазин.

Являются ли данные виды деятельности ремесленной деятельностью? Следует ли указанным лицам зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей? Могут ли супруги претендовать на получение

дополнительного земельного участка для занятия ремесленной деятельностью?

3. В райисполком поступила жалоба от жителей деревни Новое село на работу автолавки районного потребительского общества, которая приезжает не каждую неделю, часто опаздывает, кроме того, в продаже у нее не бывает консервов, детского питания и импортных алкогольных напитков. По результатам проведенной проверки указанные в жалобе факты подтвердились.

Имеются ли нарушения в деятельности автомагазина? Какие правовые гарантии физической доступности продовольствия для жителей сельской местности предусмотрены законодательством? Допускается ли в указанной ситуации реализация алкогольных напитков (в форме развозной торговли)?

4. Гражданин Казимирский обратился в Логойский райисполком с просьбой о газификации принадлежащего ему жилого дома и мелиорации периодически подтопляемого земельного участка, находящихся в деревне Гостиловичи, за счет бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий государственных программ.

Дайте ответ на обращение.

5. Смольский проживает в деревне на территории Краснопольского района Могилевской области, состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Имеет ли право Смольский на получение льготного кредита для строительства жилого дома в сельской местности, субсидии на уплату части процентов за пользование кредитом и субсидии на погашение основного долга по этому кредиту? Обоснуйте ответ. В каком размере могут быть предоставлены субсидии?

Эвристическое (открытое) задание «Добро пожаловать в деревню»

Сохранение и развитие сельских населенных пунктов как альтернативы урбанизированным и промышленным территориям – непростая задача, успешное решение которой способно обеспечить комфортную и благоприятную среду для жизни людей. Важный шаг в достижении устойчивого развития сельских территорий – создание условий для занятости населения в несельскохозяйственных сферах и самозанятости на территории сельской местности.

Предположим, вы являетесь консультантом международного проекта, задача которого – популяризация современного сельского образа жизни, привлечение людей из городов в сельскую местность.

Составьте информационный буклет для широкой аудитории, в котором продемонстрируйте предусмотренные законодательством варианты для занятия некоммерческой сельскохозяйственной и несельскохозяйственной

деятельностью в сельской местности и привлекательные правовые условия ее осуществления.

Литература

1. Бобылев, А. И. Теоретические вопросы правового регулирования социального развития села / А. И. Бобылев // Аграрное и земельное право. – 2007. – № 12. – С. 73–75.

2. Козырь, М. И. Правовое обеспечение социального развития и устойчивого развития сельскохозяйственных территорий / М. И. Козырь // Аграрное и земельное право. – 2008. – № 10. – С. 36–46.

3. Кузьмич, И. П. Правовое обеспечение развития социальной сферы села: сравнительно-правовой аспект / И. П. Кузьмич // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь ; редкол.: В. И. Семенков (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Бизнесофсет, 2011. – Вып. 6. – С. 334–343. – Электронная библиотека БГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/55178. – Дата доступа: 17.01.2022.

4. Кузьмич, И. П. Правовое обеспечение реализации государственной аграрной политики в контексте устойчивого регионального развития / И. П. Кузьмич // Журнал Белорусского государственного университета. Право. – 2021. − № 1. − С. 108−115. – Электронная библиотека БГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/265031. – Дата доступа: 17.01.2022.

5. Кузьмич, И. П. Правовое обеспечение устойчивого развития сельских территорий по законодательству Республики Беларусь [Электронный ресурс] / И. П. Кузьмич // Родовые поместья Беларуси. Информационный портал ecoby.info. – Режим доступа: http://conference.ecoby.info. – Дата доступа: 17.01.2022.

6. Кузьмич, И. П. Социальная сфера села как самостоятельный объект правового регулирования: теоретико-правовой аспект / И. П. Кузьмич // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. – 2011. – № 4. – С. 52–59.

7. Кузьмич, И. П. Эффективное правовое регулирование экономических отношений с участием граждан как основа устойчивого развития сельских территорий / И. П. Кузьмич // Стратегия развития экономики Беларуси: вызовы, инструменты реализации и перспективы : сб. науч. ст. : в 2 т. / НАН Беларуси, Ин-т экономики НАН Беларуси ; редкол.: В. И. Бельский [и др.]. – Минск : Право и экономика, 2019. – Т. 2. – С. 40–45.

8. Правовые проблемы обеспечения устойчивого развития сельских территорий и эффективного функционирования агропромышленного комплекса / И. П. Кузьмич [и др.] ; под общ. ред. И. П. Кузьмич. – Минск : Бизнесофсет, 2013. – 480 с.

9. Саскевич, В. В. Правовое обеспечение развития агроэкотуризма в Республике Беларусь / В. В. Саскевич // Беларусь – Украина: многовекторные направления развития туризма в регионах : монография / А. О. Васильченко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2020. – С. 165–174. – Полесский государственный университет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.polessu.by. – Дата доступа: 17.01.2022.

10. Шингель, Н. А. Правовое регулирование использования земельных участков для агроэкотуризма в Республике Беларусь / Н. А. Шингель // Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : зб. наук. ст. за матеріалами VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 18 квітня 2019 р.) / Мінво освіти і науки України ; Жит. нац. агроекологічний ун-т. – Житомир : Вид. О. О. Євенок, 2019. – С. 121–124.

11. Шингель, Н. А. Правовое регулирование устойчивого развития сельских территорий / Н. А. Шингель // Право и демократия : сб. науч. тр. / редкол.: В. Н. Бибило (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2012. – Вып. 23. – С. 165–177.

12. Шингель, Н. А. Правовые проблемы планирования социально-экономического развития в АПК / Н. А. Шингель // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь ; редкол.: В. И. Семенков (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Бизнесофсет, 2012. – Вып. 7. – С. 431–435.

Нормативные правовые акты

1. Об административно-территориальном устройстве Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 5 мая 1998 г., № 154-З: в редакции Закона от 07.01.2012 № 346-З : с изм. и доп.

2. О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта: Закон Респ. Беларусь, 27 авг. 2008 г., № 429-З : с изм. и доп.

3. О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 8 янв. 2014 г., № 128-З : с изм. и доп.

4. О туризме: Закон Респ. Беларусь, 25 нояб. 1999 г., № 326-З : с изм. и доп.

5. О туризме: Закон Респ. Беларусь от 11 нояб. 2021 г.

6. Трудовой кодекс Республики Беларусь, 26 июля 1999 г., № 296-З : с изм. и доп.

7. О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений: Указ Президента Респ. Беларусь, 4 июля 2017 г., № 240 : с изм. и доп.

8. О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений: Указ Президента Респ. Беларусь, 6 янв. 2012 г., № 13 : с изм. и доп.

9. О некоторых мерах по обеспечению организаций агропромышленного комплекса кадрами: Указ Президента Респ. Беларусь, 12 авг. 2013 г., № 353 : с изм. и доп.

10. О некоторых мерах по развитию жилищного строительства на селе: Указ Президента Респ. Беларусь, 2 сент. 1996 г., № 346 : с изм. и доп.

11. О некоторых мерах по строительству жилых домов (квартир) в сельской местности: Указ Президента Респ. Беларусь, 30 авг. 2005 г., № 405 : с изм. и доп.

12. О развитии агроэкотуризма: Указ Президента Респ. Беларусь, 9 окт. 2017 г., № 365.

13. О развитии предпринимательства: Декрет Президента Респ. Беларусь, 23 нояб. 2017 г., № 7 : с изм. и доп.

14. О стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских поселений, сельской местности: Декрет Президента Респ. Беларусь, 7 мая 2012 г., № 6 : с изм и доп.

15. Об осуществлении физическими лицами ремесленной деятельности: Указ Президента Респ. Беларусь, 9 окт. 2017 г., № 364 : с изм и доп.

16. Об отдельных вопросах купли-продажи жилых домов (квартир) сельскохозяйственных организаций: Указ Президента Респ. Беларусь, 17 июня 2011 г., № 253 : с изм. и доп.

17. О мерах по внедрению системы государственных социальных стандартов по обслуживанию населения республики: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 30 мая 2003 г., № 724 : с изм. и доп.

18. Об утверждении Положения об отнесении граждан к категории малообеспеченных трудоспособных для получения государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилого помещения: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 20 дек. 2000 г., № 1955 : с изм. и доп.

19. Об утверждении Правил бытового обслуживания потребителей: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 14 дек. 2004 г., № 1590: с изм. и доп.

20. Об утверждении Типового договора на оказание услуг в сфере агроэкотуризма: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 29 июня 2006 г. № 818 : с изм. и доп.

21. О выездах нотариусов в агрогородки и иные населенные пункты: постановление М-ва юстиции Респ. Беларусь, 8 дек. 2020 г. № 179.

Тема 6. Правовое регулирование растениеводства и животноводства

(Семинар)

1. Общая характеристика законодательства в области растениеводства.
2. Правовое регулирование семеноводства.
3. Правовое регулирование карантина и защиты растений в сельском хозяйстве.
4. Общая характеристика законодательства в области животноводства.
5. Правое регулирование племенного дела в животноводстве.
6. Правовое регулирование отношений по идентификации, регистрации, прослеживаемости сельскохозяйственных животных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения.
7. Правовое регулирование ветеринарной деятельности в сельском хозяйстве.
8. Ответственность за нарушение законодательства в области растениеводства и животноводства.

Задачи

1. В результате проверки ОАО «Полесье-Нива», имеющего статус субъекта племенного животноводства, государственным инспектором по племенному делу были выявлены:

- нарушения зоогигиенических требований к получению племенного материала,
- факты использования в целях воспроизводства породы племенной продукции, полученной от животных, не зарегистрированных в государственном реестре племенных животных, племенных стад,
- факты реализации племенных животных без племенных свидетельств,
- случаи нарушения срока внесения данных в государственный реестр племенных животных, племенных стад.

Какие юридические последствия влекут указанные в задаче деяния?

Кем выдается племенное свидетельство и для чего?

2. Частное унитарное предприятие (ЧУП) «Крокус», занимающееся выращиванием и реализацией ягод, решило расширить ассортимент продукции собственного производства посадочным материалом ягодных культур (саженцы, усы, семена, черенки). При продаже товара ЧУП «Крокус» выдавало покупателям свидетельства на семена сельскохозяйственных растений, в которое вносило сведения о сортовых и посевных качествах семян, определенных производителем самостоятельно.

Какие требования предъявляются к указанному в задаче посадочному материалу, предназначенному для реализации?

Вправе ли ЧУП «Крокус» заниматься реализацией указанного в задаче посадочного материала, а также самостоятельно определять посевные и

сортовые качества семян, предназначенных для продажи, выдавать свидетельства на семена сельскохозяйственных растений?

Какие требования установлены законодательством к производству и реализации семян?

3. Гражданин Мелешкевич, ведущий личное подсобное хозяйство, разводит свиней и кроликов, держит корову. Излишки сельскохозяйственной продукции (свинину, крольчатину и молоко) он решил реализовать на рынке. Орган управления рынка для предоставления торгового места потребовал от Мелешкевича справку о прохождении медицинского осмотра и документ, подтверждающий, что убой животных проведен в организации, осуществляющей деятельность по убою сельскохозяйственных животных, а продавать молоко на территории рынка запретил. Мелешкевич предъявил справку о прохождении флюорографического обследования, однако второго запрошенного документа у него не оказалось, так как убой свиньи и кроликов он проводил самостоятельно.

Правомерно ли требование органа управления рынка? Вправе ли граждане самостоятельно осуществлять убой животных, выращенных в личных подсобных хозяйствах?

Является ли предпринимательской деятельность по реализации на рынке продукции животноводства, произведенной в личном подсобном хозяйстве гражданина?

4. Ветеринарным врачом сельскохозяйственной организации были выявлены трое животных с предварительным диагнозом «сибирская язва». В ходе лабораторных исследований диагноз был подтвержден. Ветеринарный врач организации сообщил главному ветеринарному врачу района о факте обнаружения в хозяйстве больных животных и для их уничтожения просил выделить средства.

Какие действия должны быть предприняты для ликвидации очага заразной болезни?

Какие последствия для сельскохозяйственной организации влечет факт заболевания животных? В каком порядке и при каких условиях больные животные подлежат уничтожению?

5. В юридическую клинику БГУ за консультацией обратилась пенсионерка Макодай, имеющая земельный участок для ведения коллективного садоводства. На соседнем земельном участке плодовые деревья страдают заболеванием, которым заразились все деревья, растущие неподалеку, в том числе принадлежащие Макодай. Заявительница уже спилила несколько деревьев по этой причине. Высадила новые, но они тоже заболели. Соседи пытаются ликвидировать очаг заболевания, обрезая и складируя больные ветви на

расстоянии 1 м от границы участка Макодай, хотя, по ее мнению, все заболевшие деревья следует сжечь.

Помогите разрешить ситуацию. Является ли земельный участок для ведения коллективного садоводства подкарантинным объектом?

Куда можно обратиться для определения заболевания плодовых деревьев? Какое значение имеет отнесение заболевания к карантинным объектам?

6. Гражданка Петрова в рамках ведения личного подсобного хозяйства занимается разведением бархатцев, пеларгонии и тюльпанов с целью реализации семян и живых цветов на рынке, а также через Instagram. Приобретением семян бархатцев, а также луковиц тюльпанов заинтересовалось крестьянское (фермерское) хозяйство (КФХ) «Агросвет». Однако, узнав об отсутствии правового статуса индивидуального предпринимателя у гражданки Петровой, КФХ отказалось от покупки, пояснив, что гражданка Петрова не может быть субъектом отношений в сфере семеноводства, что не позволяет ей подтвердить посевные и сортовые качества семян, а также оформить документы, которые должны сопровождать семена при реализации в соответствии с Законом Республики Беларусь «О семеноводстве».

Дайте правовую характеристику действиям гражданки Петровой и КФХ.

Какие документы должны сопровождать семена при реализации?

7. В Республиканское унитарное сельскохозяйственное предприятие (РУСП) «Минское племпредприятие» обратилось крестьянское (фермерское) хозяйство (КФХ) «АгроПрод» в целях оформления племенного свидетельства для реализации племенных животных на экспорт. РУСП «Минское племпредприятие», рассмотрев заявление, отказал КФХ, обосновав это тем, что для реализации племенных животных необходимо получение генетического сертификата, выдачей которых РУСП не занимается.

Может ли КФХ быть субъектом племенного животноводства?

Оцените правомерность действий РУСП «Минское племпредприятие».

Какие документы должны сопровождать реализацию племенного животного?

Нуждается ли в подтверждении статус субъекта племенного животноводства?

8. В деревне Малиновка Логойского района были выявлены многочисленные факты заболевания домашних кур. Жители деревни обратились за помощью к знакомому ветврачу, имеющему статус индивидуального предпринимателя, который оказывал им ветеринарные услуги по лечению сельскохозяйственных животных. Ветеринарный врач выявил у домашней птицы кокцидиоз, который быстро распространяется при контакте здоровой птицы с заболевшей. О выявленном заболевании и его быстром распространении ветеринарный врач сообщил в сельский исполнительный

комитет с рекомендацией незамедлительного введения карантинных мер. Решением сельского исполнительного комитета было определено установить вокруг деревни буферную защитную зону в целях недопущения дальнейшего распространения болезни, а также изъять у жителей деревни всю домашнюю птицу с характерными признаками данного заболевания. На вопрос жителей о возможности возмещения стоимости изъятой птицы был получен отрицательный ответ, так как по данному виду заболевания возмещение не предусмотрено и даже если бы не вводились карантинные меры, птица в любом случае бы погибла.

Через некоторое время после проведения карантинных мероприятий жители деревни Малиновка, а также некоторых соседних деревень начали жаловаться на неприятный запах со стороны леса и вызвали санстанцию. В результате проведенной проверки было выявлено захоронение погибшей птицы в лесном массиве.

Дайте правовую оценку действиям ветврача и сельского исполнительного комитета.

Разъясните права и обязанности граждан в рамках ветеринарного законодательства применительно к данной ситуации.

Смоделируйте правовую модель разрешения аналогичной ситуации при возникновении у домашней птицы таких заболеваний, как чума и хламидиоз.

9. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ) Петров для обработки сельскохозяйственных культур приобрел у своего соседа, гражданина Ярченко, осуществляющего сельскохозяйственную деятельность в рамках ведения личного подсобного хозяйства, инсектицид «Фостоксин». Данные отношения были оформлены договором купли-продажи, инсектицид был упакован в бумажную упаковку, к нему прилагалась инструкция по применению. Ярченко не раз обращал внимание на то, что этот инсектицид очень эффективен, поэтому он специально ездит за ним в Республику Польша, поскольку там он стоит намного дешевле.

В ходе проверки деятельности КФХ Государственной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений было установлено, что упаковки с инсектицидом, располагались на открытом участке под навесом рядом с собранным урожаем. На предложение предоставить документы, подтверждающие государственную регистрацию инсектицида «Фостоксин», глава фермерского хозяйства предоставил договор купли-продажи и инструкцию (на немецком языке). По поводу хранения химического препарата рядом с собранным урожаем глава КФХ пояснил, что инсектицид находится в упаковке, объем химиката небольшой, и в ближайшее время планируется обработка территории.

Дайте правовую оценку действиям КФХ и Государственной инспекции.

Есть ли основания для привлечения к ответственности субъектов рассматриваемых отношений?

Смоделируйте правовую модель разрешения аналогичной ситуации при приобретении Ярченко названного инсектицида в Российской Федерации.

10. ИП Маслов заключил договор купли-продажи химических средств защиты растений с российской компанией ООО «Мальва». После покупки данного товара Маслов использовал его в своей работе как индивидуальный предприниматель, обрабатывая растения в крупных садоводческих товариществах. В результате проверки обращения на рынке средств защиты растений Государственной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений в отношении Маслова было вынесено постановление об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.7 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, за нарушение требований законодательства в области карантина и защиты растений, так как используемые им средства защиты растений не включены в Государственный реестр средств защиты растений и удобрений, разрешенных к применению на территории Республики Беларусь, а также в связи с отсутствием у ИП лицензии на их ввоз на территорию Республики Беларусь. Маслов с постановлением был не согласен и решил его обжаловать, указав на то, что у него есть «специальное право» на использовании таких средств в связи с наличием угрозы фитосанитарной безопасности.

Прокомментируйте действия Государственной инспекции по карантину и защите растений, наличие оснований для привлечения к ответственности.

Дайте правовую оценку предпринимательской деятельности Маслова как индивидуального предпринимателя с учетом особенностей правового регулирования отношений в сфере карантина и защиты растений.

Эвристическое (открытое) задание «Ушастый бизнес»

Представьте, что к вам обратился друг за юридической консультацией. Он рассказал, что, устав от поисков работы в столице и разочаровавшись в городской жизни, решил поселиться в деревне, чтобы заняться разведением и продажей породистых кроликов. Дело это, как он подсчитал, выгодное, племенные животные востребованы на рынке, стоят дорого. Кроме того, и на кроличье мясо сейчас есть спрос. Чтобы осуществить задуманное, друг хочет купить чистопородных животных у знакомого, получить максимально возможный по размеру земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства и рассчитывает на финансовую помощь от государства, ведь он безработный, к тому же на развитие племенного дела в животноводстве ежегодно выделяются бюджетные средства.

Дайте юридическую консультацию будущему кролиководу. Разъясните ему, какие правовые формы племенного животноводства и разведения с целью реализации породистых кроликов возможны в его случае, а также может ли он рассчитывать на какую-либо помощь от государства.

Литература

1. Кузьмина, Н. Г. Правовое регулирование селекционной деятельности, семеноводства и племенного животноводства / Н. Г. Кузьмина // Аграрное и земельное право. – 2008. – № 9. – С. 108–120.

2. Кузьмич, И. П. Особенности правового режима обращения на рынке ветеринарных препаратов в условиях проведения согласованной агропромышленной политики / И. П. Кузьмич // Право в современном белорусском обществе: сб. науч. тр. : вып. 16. – Минск: Колорград, 2021. – С. 650-658.

3. Кузьмич, И. П. Проблемы правового обеспечения развития животноводства в Республике Беларусь / И. П. Кузьмич // Информационно-правовая поддержка охраны окружающей среды и устойчивого развития : по материалам круглых столов / редкол.: С. А. Балашенко (отв. ред.) [и др.]. – Минск : Топпринт, 2014. – С. 77–79.

4. Кузьмич, И. П. Сравнительно-правовой анализ законодательства в сфере животноводства и растениеводства государств – членов Евразийского экономического союза / И. П. Кузьмич // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь, Ин-т правовых исследований; редкол.: Н. А. Карпович [и др.]. – Минск : Колорград, 2019. – Вып. 14. – С. 439–446.

5. Кузьмич, И. П. Становление и перспективы развития законодательства Республики Беларусь в области растениеводства и животноводства / И. П. Кузьмич // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь, Ин-т правовых исследований ; редкол.: Н. А. Карпович [и др.]. – Минск : Колорград, 2018. – Вып. 13. – С. 557–565.

6. Кузьмич, И. П., Соляник, С. В. Теоретико-правовые аспекты совершенствования законодательства в сфере племенного животноводства в контексте проведения согласованной агропромышленной политики в ЕАЭС / И. П. Кузьмич, С. В. Соляник // Право в современном белорусском обществе: сб. науч. тр. / Нац. Центр зак-ва и правовых исследований Респ. Беларусь, Ин-т правовых исследований; редкол.: Карпович, Н.А. [и др.]. – Минск: Колорград, 2020. – Вып. 15. С. 628−635.

7. Саскевич, В. В. К вопросу о субъектах аграрных правоотношений в Республике Беларусь / В. В. Саскевич // Теоретические и прикладные аспекты современной юридической науки : сб. материалов междунар. науч.-практ. конф., посвященной памяти проф. В. И. Семенкова (Минск, 11 дек. 2015 г.) / Нац. центр законодательства и правовых исслед. Респ. Беларусь ; редкол.: С. М. Сивец [и др.]. – Минск : Ин-т радиологии, 2015. – С. 257–260.

8. Саскевич, В. В. Проблемы правового обеспечения развития пчеловодства / В. В. Саскевич // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ.

Беларусь; редкол.: В. И. Семенков (гл. ред.) [и др.]. – Минск : ФУ Аинформ, 2013. – Вып. 8. – С. 574–581.

9. Соляник, А. В. Механизм правового регулирования племенного животноводства Республики Беларусь / А. В. Соляник, В. В. Соляник, С. В. Соляник. – Горки : БГСХА, 2014. – 444 с.

10. Соляник, А. В. Особенности и проблемы правового регулирования животноводства : монография / А. В. Соляник, В. В. Соляник. – Горки : Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, 2011. – 300 с.

11. Соляник, А. В. Животноводство: информационно-правовые аспекты: монография / А. В. Соляник, В. В. Соляник. – Горки : Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, 2010. – 288 с.

12. Теоретико-правовые аспекты развития аграрного законодательства Республики Беларусь в области растениеводства и животноводства [Электронный ресурс] / И. П. Кузьмич [и др.]. – Минск : БГУ, 2017. – Электронная библиотека БГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/257018. – Дата доступа: 17.01.2022.

13. Шингель, Н. А. Правовое регулирование рыбного хозяйства Республики Беларусь в условиях действия Договора о Евразийском экономическом союзе / Н. А. Шингель // Устойчивость и прогрессивное развитие правовых систем в контексте интеграционных процессов : сб. науч. ст. : в 2 ч. / ГрГУ им. Я. Купалы ; редкол.: С. Е. Чебуранова (гл. ред.) [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2017. – Ч. 2. – С. 27–30.

14. Шингель, Н. А. Правовое регулирование рыбоводства / Н. А. Шингель // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь ; редкол.: В. И. Семенков (гл. ред.) [и др.]. – Минск : ФУ Аинформ, 2013. – Вып. 8. – С. 595–601.

Нормативные правовые акты

1. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях, 6 янв. 2021 г., № 91-З: с изм. и доп.

2. О селекции и семеноводстве сельскохозяйственных растений: Закон Респ. Беларусь, 7 мая 2021 г., № 102-З.

3. О карантине и защите растений: Закон Респ. Беларусь, 25 дек. 2005 г., № 77-З: в редакции Закона от 18.07.2016 № 398-З.

4. О племенном деле в животноводстве: Закон Респ. Беларусь, 20 мая 2013 г., № 24-З : с изм. и доп.

5. Об идентификации, регистрации, прослеживаемости животных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения: Закон Респ. Беларусь, 15 июля 2015 г., № 287-З: с изм. и доп.

6. О ветеринарной деятельности: Закон Респ. Беларусь, 2 июля 2010 г., № 161-З : в редакции Закона от 24.10.2016 № 438-З.

7. О государственной ветеринарной службе: Указ Президента Респ. Беларусь, 28 июня 2019 г., № 252.

8. О лицензировании отдельных видов деятельности: Указ Президента Респ. Беларусь, 1 сент. 2010 г., № 450 : с изм. и доп.

9. О стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских поселений, сельской местности: Декрет Президента Респ. Беларусь, 7 мая 2012 г., № 6 : с изм и доп.

10. Положение о порядке проведения аттестации производителей оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных растений: утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 24 дек. 2021 г., № 746.

11. Положение о порядке и условиях включения сведений в государственный реестр производителей семян сельскохозяйственных растений и исключения их из этого реестра: утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 24 дек. 2021 г., № 746.

12. Положение о порядках проведения государственного испытания сортов сельскохозяйственных растений, включения и исключения их из государственного реестра сортов сельскохозяйственных растений: утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 24 дек. 2021 г., № 746.

13. Положение о порядках проведения апробации, грунтового контроля и лабораторного сортового контроля сельскохозяйственных растений, выдачи акта апробации сельскохозяйственных растений:

14. Положение о порядке выдачи удостоверения о качестве семян сельскохозяйственных растений: утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 24 дек. 2021 г., № 746.

15. О реализации положений Закона Республики Беларусь «О карантине и защите растений»: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 14 июля 2006 г., № 881 : [утв. Положение о порядке определения и обозначения границ карантинной фитосанитарной зоны, наложения и снятия карантина растений, установления и обеспечения карантинного режима; Положение о порядке формирования и использования фонда данных по защите растений] : с изм. и доп.

16. Устав по карантину растений в Республике Беларусь: утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 29 июля 1993 г. № 509: с изм. и доп.

17. Инструкция о порядке проведения испытаний средств защиты растений и удобрений, подлежащих государственной регистрации : утв. постановлением М-ва сельского хозяйства и продовольствия Респ. Беларусь, 22 авг. 2006 г., № 49 : с изм. и доп.

18. О некоторых вопросах карантина и защиты растений: постановление М-ва сельского хозяйства и продовольствия Респ. Беларусь, 10 февр. 2017 г., № 13 : [утв. Инструкция о порядке ведения учета наличия средств защиты растений, реализации мероприятий по защите растений, Инструкция о порядке проведения фитосанитарных наблюдений, Инструкция о порядке

формирования, пополнения и использования резервного фонда средств защиты растений] : с изм. и доп.

19. О некоторых вопросах осуществления мероприятий технического (технологического, поверочного) характера: постановление М-ва сельского хозяйства и продовольствия Респ. Беларусь, 28 дек. 2018 г., № 92.

20. Об утверждении Санитарных норм и правил «Гигиеническая безопасность средств защиты растений»: постановление М-ва здравоохранения Респ. Беларусь, 20 янв. 2017 г., № 9.

21. Перечень особо опасных вредителей, болезней растений и сорняков: утв. постановлением М-ва сельского хозяйства и продовольствия Респ. Беларусь от 17 окт. 2016 г. № 29.

22. Положение о государственной племенной службе: утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 22 нояб. 2013 г. № 1005 : с изм. и доп.

23. Положение о порядке выдачи паспорта субъекта племенного животноводства: утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 22 нояб. 2013 г. № 1005 : с изм. и доп.

24. Положение о порядке выдачи племенного свидетельства: утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 22 нояб. 2013 г. № 1005 : с изм. и доп.

25. Положение о порядке проведения генетической экспертизы и выдачи генетического сертификата: утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 22 нояб. 2013 г. № 1005 : с изм. и доп.

26. Положение о порядке формирования и использования данных государственной информационной системы в области племенного дела в животноводстве: утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 22 нояб. 2013 г. № 1005 : с изм. и доп.

27. Положение о порядке выдачи паспорта сельскохозяйственного животного (стада): утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 29 дек. 2015 г. № 1102.

28. Положение о порядке идентификации и регистрации сельскохозяйственных животных (стад): утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 29 дек. 2015 г. № 1102.

29. Положение о порядке формирования, использования государственной информационной системы в области идентификации, регистрации, прослеживаемости сельскохозяйственных животных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения и взаимодействия с иными информационными системами, ведения реестра владельцев сельскохозяйственных животных (стад), реестра сельскохозяйственных животных (стад) и реестра средств идентификации: утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 29 дек. 2015 г. № 1102.

30. Ветеринарно-санитарные правила выращивания свиней юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями: утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 29 авг. 2013 г. № 758 : с изм. и доп.

31. Ветеринарно-санитарные правила содержания продуктивных животных в личных подсобных хозяйствах граждан: утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 29 авг. 2013 г. № 758 : с изм. и доп.

32. Перечень заразных болезней животных, при которых производится изъятие животных и (или) продуктов животного происхождения, имущества, использование которого связано с содержанием больных животных: утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 29 авг. 2013 г. № 758 : с изм. и доп.

33. Положение о порядке государственной регистрации ветеринарных препаратов, ведения Государственного реестра ветеринарных препаратов, порядке и условиях выдачи регистрационного свидетельства ветеринарного препарата: утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 29 апр. 2017 г. № 317.

34. Положение о порядке государственной регистрации кормовых добавок, ведения Государственного реестра кормовых добавок, порядке и условиях выдачи регистрационного свидетельства кормовой добавки: утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 29 апр. 2017 г. № 317.

35. Положение о порядке и условиях выдачи Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия разрешений на ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза подконтрольных товаров: утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 23 сент. 2008 г. № 1397 : с изм. и доп.

36. Положение о порядке организации работ по изъятию животных и (или) продуктов животного происхождения, имущества, использование которого связано с содержанием больных животных, порядке определения размера ущерба, подлежащего возмещению в результате изъятия животных и (или) продуктов животного происхождения, и стоимости изъятого имущества, использование которого связано с содержанием больных животных, при ликвидации очагов заразных болезней животных, а также порядке возмещения ущерба, причиненного в результате такого изъятия: утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 29 авг. 2013 г. № 758 : с изм. и доп.

37. Положение о порядке установления, снятия карантина, определения буферной (защитной) зоны, проведения иных ограничительных мероприятий: утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 29 авг. 2013 г. № 758 : с изм. и доп.

38. О создании и функционировании рынков: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 16 июля 2014 г., № 686 : с изм. и доп.

39. Положение о содействии безработным в организации предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере

агроэкотуризма, ремесленной деятельности: утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 7 марта 2008 г. № 342 : с изм. и доп.

40. Протокол о применении санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер: Приложение № 12 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.

41. Соглашение об обращении семян сельскохозяйственных растений в рамках Евразийского экономического союза: заключено в г. Москве 7 нояб. 2017 г.

42. О перечне документов, содержащих сведения о сортовых и посевных (посадочных) качествах семян сельскохозяйственных растений, взаимно признаваемых государствами – членами Евразийского экономического союза при обращении семян сельскохозяйственных растений в рамках Евразийского экономического союза: Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии, 31 янв. 2018 г., № 18.

43. О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе: Решение Комиссии Таможенного союза, 18 июня 2010 г., № 317: с изм. и доп.

44. Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе: Решение Комиссии Таможенного союза, 18 июня 2010 г., № 318 : [утв.: Перечень подкарантинной продукции (подкарантинных грузов, подкарантинных материалов, подкарантинных товаров), подлежащей карантинному фитосанитарному контролю (надзору) на таможенной границе Евразийского экономического союза и таможенной территории Евразийского экономического союза; Положение о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной границе Евразийского экономического союза; Положение о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории Евразийского экономического союза] : с изм. и доп.

45. Об утверждении Единых карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза: Решение Совета Евразийской экономической комиссии, 30 нояб. 2016 г., № 157 : с изм. и доп.

Тема 7. Правовое регулирование производственно-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций

(Семинар)

1. Понятие и содержание производственно-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций.
2. Правовое регулирование материально-технического обеспечения и производственно-технического обслуживания сельскохозяйственных организаций.
3. Правовое регулирование закупок сельскохозяйственной техники. Особенности договора финансовой аренды (лизинга) в сельском хозяйстве.
4. Правовое регулирование страхования в сельском хозяйстве.
5. Правовое регулирование лицензирования в сфере сельскохозяйственного производства.
6. Особенности правового регулирования финансовой деятельности сельскохозяйственных организаций. Виды и условия кредитования сельскохозяйственных организаций.
7. Особенности налогообложения субъектов сельскохозяйственной деятельности.
8. Правовое регулирование ценообразования в сельском хозяйстве.
9. Порядок ведения бухгалтерского учета и отчетности в сельском хозяйстве.

Задачи

1. *Определите возможность и условия перехода на уплату единого налога для производителей сельскохозяйственной продукции следующих субъектов:*

–зверохозяйство, занимающееся разведением норок и производством меховых шкурок, в том числе с учетом выручки фирменного магазина, реализующего как продукцию зверохозяйства, так и готовые меховые изделия;

–ветеринарная станция, занимающаяся лечением и профилактикой заболеваний сельскохозяйственных животных, проведением лабораторных исследований продукции животноводства;

–организация, занимающаяся выращиванием посадочного материала голубики.

2. *На основе всестороннего анализа действующего законодательства определите:*

–обладают ли сельскохозяйственные организации правом самостоятельно устанавливать цены на производимую ими сельскохозяйственную продукцию;

–какой порядок ценообразования установлен при поставке сельскохозяйственной продукции для государственных нужд;

–каким образом будет определяться цена на козье молоко, производимое и реализуемое крестьянским (фермерским) хозяйством?

3. В Белгосстрах обратилось республиканское унитарное предприятие (РУП) «Совхоз «Победа» с требованием возместить ему недобор урожая сельскохозяйственных культур по договору обязательного сельскохозяйственного страхования. В заявлении было указано, что в связи с неблагоприятными погодными условиями (заморозками в начале сева и засухой в период созревания урожая) урожайность оказалась ниже запланированной на 15 %. К заявлению прилагалось заключение гидрометеорологической службы, подтверждающей, указанные факты.

Подлежит ли возмещению причиненный ущерб?

4. *На основе анализа норм источников аграрного права определите:*

–могут ли в качестве предмета лизинга выступать сельскохозяйственные животные;

–можно ли на условиях долгосрочной аренды (лизинга) с поддержкой государства приобрести сельскохозяйственную технику импортного производства;

–имеет ли право на государственную поддержку при заключении договора лизинга: крестьянское (фермерское) хозяйство; сельскохозяйственный техникум; коммунальное унитарное предприятие по оказанию сельскохозяйственных услуг гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство; сельскохозяйственная организация?

Охарактеризуйте существенные условия договора лизинга сельскохозяйственной техники.

5. ОАО «Старт-Агро», занимающееся животноводством, в том числе племенным, в начале календарного года застраховало принадлежащий ему крупный рогатый скот по договору обязательного страхования с государственной поддержкой урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы. Двумя месяцами позже организация закупила чистопородных овец и начала заниматься племенным овцеводством. В результате пожара в июле того же года погибли 5 племенных коров, телята и часть племенных овец. Через три месяца ОАО «Старт-Агро» обратилось в Белгосстрах с заявлением о выплате страхового возмещения с указанием балансовой (остаточной) стоимости погибших коров, телят и овец на день наступления страхового случая для расчета суммы ущерба, приложив акт о гибели скота.

Оцените правомерность требований ОАО «Старт-Агро» о выплате страхового возмещения.

Литература

1. Андреев, Ю. Н. Правовое регулирование производственно-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей / Ю. Н. Андреев // Аграрное и земельное право. – 2008. – № 9. – С. 27–55.

2. Дереченик, С. А. Правовое регулирование производственно-технического обслуживания сельскохозяйственных организаций Республики Беларусь / С. А. Дереченик. – Минск : Право и экономика, 2004. – 148 с.

3. Кузьмич, И. П. Особенности налогообложения сельскохозяйственных организаций в свете необходимости стимулирования производителей к соблюдению требований по охране окружающей среды / И. П. Кузьмич // Приоритетные направления развития экологического, земельного и аграрного права : материалы Респ. круглого стола, приуроч. к юбилею д-ра юрид. наук проф. Т. И. Макаровой / редкол.: С. А. Балашенко [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2017. – С. 137–140. – Юридический факультет БГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://law.bsu.by/index.php?option=com_content&view=article&id=2462&Itemid=7. – Дата доступа: 17.01.2022.

4. Чиж, И. М. К вопросу о правовом регулировании ценообразования на сельскохозяйственную продукцию и продовольствие в контексте согласованной агропромышленной политики Евразийского экономического союза / И. М. Чиж // Менталитет славян и интеграционные процессы: история, современность, перспективы : материалы X Междунар. науч. конф., Гомель, 25–26 мая 2017 г. / М-во образования Респ. Беларусь [и др.] ; под общ. ред. В. В. Кириенко. – Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2017. – С. 121–124.

5. Чиж, И. М. О правовом обеспечении конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции / И. М. Чиж // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых исслед. Респ. Беларусь, Ин-т правовых исслед. ; редкол.: В. И. Семенков (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Бизнесофсет, 2011. – Вып. 6. – С. 378–383.

6. Чиж, И. М. Правовое регулирование отношений в сфере материально-технического обеспечения агропромышленного комплекса / И. М. Чиж // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гум. навук. – 2012. – № 1. – С. 59–63.

7. Чиж, И. М. Правовое регулирование ценообразования на сельскохозяйственную продукцию / И. М. Чиж // Право в современном белорусском обществе: сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь ; редкол.: Н. А. Карпович (гл. ред.) [и др.]. – Минск: СтройМедиаПроект, 2016. – Вып. 11. – С. 385–390.

8. Чиж, И. М. Теоретические аспекты выделения в самостоятельную группу договоров, обслуживающих сельское хозяйство / И. М. Чиж // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр. / Ин-т государства и права НАН Беларуси. – Минск, 2007. – Вып. 2. – С. 420–427.

Нормативные правовые акты

1. Гражданский кодекс Республики Беларусь, 7 дек. 1998 г., № 218-З : с изм. и доп.

2. Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть), 29 дек. 2009 г., № 71-З : с изм. и доп.

3. О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 4 янв. 2010 г., № 108-З : с изм. и доп.

4. О ратификации Соглашения о развитии в Евразийском экономическом сообществе международного лизинга сельскохозяйственной техники, машин, механизмов, оборудования и транспортных средств, используемых в агропромышленных комплексах: Закон Респ. Беларусь, 8 мая 2011 г., № 253-З.

5. О республиканском бюджете на очередной год: Закон Респ. Беларусь.

6. О ценообразовании: Закон Респ. Беларусь, 10 мая 1999 г., № 255-З : с изм. и доп.

7. О вопросах регулирования лизинговой деятельности: Указ Президента Респ. Беларусь, 25 февр. 2014 г., № 99 : с изм. и доп.

8. О лицензировании отдельных видов деятельности: Указ Президента Респ. Беларусь, 1 сент. 2010 г., № 450 : с изм. и доп.

9. О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь: Указ Президента Респ. Беларусь, 25 фев. 2011 г., № 72 : с изм. и доп.

10. О поддержке экономики: Указ Президента Респ. Беларусь, 24 апр. 2020 г., № 143.

11. О страховании урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы: Указ Президента Респ. Беларусь, 15 нояб. 2021 г., № 441.

12. О финансировании закупки современной техники и оборудования: Указ Президента Респ. Беларусь, 2 апр. 2015 г., № 146 : с изм. и доп.

13. Об использовании юридическими лицами сельскохозяйственной техники, полученной на условиях долгосрочной аренды (финансовой аренды (лизинга), и урегулировании расчетов за эту технику: Указ Президента Респ. Беларусь, 17 июля 2006 г. № 449.

14. Положение о страховой деятельности в Республике Беларусь: утв. Указом Президента Респ. Беларусь от 25 авг. 2006 г. № 530 : с изм. и доп.

15. О кредитовании закупки тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования отечественного производства: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 13 нояб. 2002 г., № 1563 : с изм. и доп.

16. О некоторых вопросах нормирования и ответственности руководителей при производстве сельскохозяйственной продукции: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 28 апр. 2014 г., № 399.

17. О повышении роли Белорусского акционерного коммерческого агропромышленного банка «Белагропромбанк» в финансово-кредитном обеспечении развития агропромышленного комплекса: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 19 нояб. 1999 г., № 1815.

18. О регулировании цен на плодоовощную продукцию: постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 24 янв. 2022 г., №36.

19. Об утверждении перечней социально значимых товаров (услуг), цены (тарифы) на которые регулируются государственными органами, и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики

Беларусь: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 17 янв. 2014 г. № 35 : с изм. и доп.

20. Положение о порядке уплаты в республиканский фонд поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки цены сельскохозяйственной техники и выделения арендаторам (лизингополучателям) средств из указанного фонда: утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 24 авг. 2006 г. № 1072.

21. Об утверждении Правил осуществления лизинговой деятельности: постановление Правления Национального банка Респ. Беларусь, 18 авг. 2014 г., № 526 : с изм. и доп.

22. Инструкция о порядке выплаты надбавок к закупочным ценам на сельскохозяйственную продукцию, закупаемую у населения, за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработки сельскохозяйственной продукции: утв. постановлением М-ва сельского хозяйства и продовольствия Респ. Беларусь от 4 апр. 2018 г. № 35.

23. Инструкция о порядке и условиях кредитования закупки тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования отечественного производства: утв. постановлением М-ва сельского хозяйства и продовольствия Респ. Беларусь от 21 февр. 2003 г. № 6 : с изм. и доп.

24. Инструкция о порядке использования средств, направляемых на финансирование Государственной программы «Аграрный бизнес» на 2021–2025 годы: утв. постановлением М-ва сельского хозяйства и продовольствия Респ. Беларусь от 8 февр. 2021 г. № 7 : с изм. и доп.

25. О надбавках к закупочным ценам на сельскохозяйственную продукцию, закупаемую у населения: постановление М-ва сельского хозяйства и продовольствия Респ. Беларусь.

26. О Порядке формирования и использования средств на закупку тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования и передачи их субъектам хозяйствования Республики Беларусь на условиях долгосрочной аренды: приказ М-ва экономики Респ. Беларусь, М-ва финансов Респ. Беларусь, М-ва сельского хозяйства и продовольствия Респ. Беларусь, 22 апр. 1999 г., № 34/90/85 : с изм. и доп.

27. Об установлении фиксированных цен на сельскохозяйственную продукцию (растениеводства) урожая 2021 года, закупаемую для государственных нужд: постановление М-ва сельского хозяйства и продовольствия Респ. Беларусь, 2 марта 2021 г., № 17.

28. Об утверждении Инструкции о методике установления цен на сельскохозяйственную продукцию, закупаемую для государственных нужд: приказ М-ва сельского хозяйства и продовольствия Респ. Беларусь, 20 июня 2019 г., № 166.

29. Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности»: утв. постановлением Гос. ком. по стандартизации Респ. Беларусь от 5 дек. 2011 г. № 85 : с изм. и доп.

30. Решение о Концепции повышения продовольственной безопасности государств – участников СНГ: Решение Совета глав правительств Содружества Независимых Государств: Принято в г. Санкт-Петербурге 19 нояб. 2010 г.

Тема 8. Правовое регулирование отношений по реализации сельскохозяйственной продукции и внешнеэкономической деятельности в сельском хозяйстве

(Семинар)

1. Общая характеристика понятий сельскохозяйственного рынка, сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
2. Основные правовые формы реализации сельскохозяйственной продукции. Виды договоров в сфере реализации сельскохозяйственной продукции.
3. Особенности поставки сельскохозяйственной продукции для государственных нужд.
4. Правовое регулирование реализации сельскохозяйственной продукции на биржевых торгах.
5. Права и обязанности сельскохозяйственных организаций по обеспечению качества сельскохозяйственной продукции.
6. Порядок осуществления расчетов за реализованную сельскохозяйственную продукцию.
7. Правовые основы функционирования экспортно-ориентированной аграрной экономики как одного из приоритетных направлений современной аграрной политики Республики Беларусь.
8. Специальные требования законодательства к субъектам аграрных правоотношений при осуществлении внешнеэкономической деятельности.
9. Применение мер нетарифного регулирования в отношении сельскохозяйственных товаров.
10. Проведение согласованной политики в области применения санитарно-эпидемиологических, ветеринарных, карантинных и фитосанитарных мер.
11. Порядок и условия выдачи документов, подтверждающих санитарно-эпидемиологическую, ветеринарную и фитосанитарную безопасность сельскохозяйственной продукции.

Задачи

1. ОАО, зарегистрированное и осуществляющее сельскохозяйственную деятельность в деревне Заполье, реализовало на экспорт произведенное им сливочное масло по договорной цене, заключив сделку вне биржевых торгов, и не зарегистрировало сделку в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».

Имеются ли нарушения при совершении сделки?

2. Крестьянское (фермерское) хозяйство (КФХ) намерено поставлять свеклу сахарному заводу для государственных нужд.

Может ли КФХ выступать поставщиком сельскохозяйственной продукции для государственных нужд? Нормы какого договора будут лежать в основе данных отношений? Можно ли в договоре установить цену на свеклу

по соглашению сторон? Имеет ли право КФХ на выплату авансовых платежей для целей производства? Можно ли в договор включить нормы о том, что в случае поставки некондиционной свеклы, цена будет снижена на 25 %; транспортные расходы по доставке свеклы делятся пополам между заготовителем и поставщиком?

3. Сельскохозяйственная организация намерена поставлять покупателю в Российскую Федерацию картофель и лен-сырец.

Требуется ли в данном случае получение фитосанитарного сертификата?

Что такое фитосанитарный сертификат, кем и в каком порядке он выдается?

4. *Какие ветеринарные требования предъявляются при ввозе на территорию ЕАЭС и перемещении из Республики Беларусь на территорию других государств – членов ЕАЭС мяса птицы? Требуется ли в указанных случаях наличие ветеринарного сертификата и разрешения Департамента ветеринарного и продовольственного надзора?*

5. Сельскохозяйственная организация специализируется на выращивании зерновых культур с целью дальнейшей реализации зерна для производства комбикормов.

Какие из нижеперечисленных документов должны сопровождать такую реализацию на территории Республики Беларусь и на территорию Российской Федерации: товаросопроводительные документы, ветеринарный сертификат, фитосанитарный сертификат, свидетельство на семена, декларация соответствия, удостоверение качества, акт апробации?

6. Гражданин Иванов, ведущий личное подсобное хозяйство, приобрел племенных овец для разведения и реализации. Часть полученного молодняка решил продать на рынке, а другую – фермерскому хозяйству на территории Российской Федерации.

Какие документы необходимо оформить гражданину для реализации указанных животных на рынке и в случае экспорта данных животных за пределы Республики Беларусь? Имеют ли право граждане разводить и использовать племенных животных в личных хозяйствах?

7. В ходе проверки деятельности сельскохозяйственной организации в период осуществления посевной кампании был установлен факт использования для посева семян сорта пшеницы, не зарегистрированного в белорусском реестре, а также отсутствие актов апробации и удостоверения качества на семена, подтверждающих сортовые и посевные качества данных семян, что является нарушением норм действующего законодательства в сфере семеноводства.

Агроном сельскохозяйственной организации пояснил, что семена имеют российское происхождение, их сортовые и посевные качества подтверждаются сертификатом соответствия, при этом при реализации российская сторона сообщила, что данный сорт зарегистрирован в Едином реестре сортов растений Союзного государства.

Проанализируйте сложившуюся ситуацию с позиции контролирующих органов и с позиции сельскохозяйственной организации.

Какие нормы законодательства Республики Беларусь в данном случае нарушены?

Смоделируйте разрешение аналогичной правовой ситуации в случае приобретения семян пшеницы в Республике Казахстан.

8. В Белыничский райисполком поступила коллективная жалоба от жителей деревни Лебедянка с просьбой принять меры по выплате им денежных средств за сданное перерабатывающей организации молоко. В обращении указывалось, что руководство организации в течение двух месяцев не производит расчеты за закупаемое у жителей деревни молоко, ссылаясь на то, что в соответствии с законодательством платежи за сельскохозяйственную продукцию не относятся к первоочередным, и на данный момент нет возможности осуществлять своевременно расчеты с гражданами за сданную ими продукцию. Кроме этого, организация не выплачивает жителям деревни надбавки к закупочным ценам на молоко. При этом руководство юридического лица нередко под угрозой лишения пастбищ и сенокосов принуждает жителей к заключению договора на закупку молока.

Прокомментируйте ситуацию и дайте обоснованный ответ.

Могут ли граждане, сдающие молоко перерабатывающим организациям, претендовать на государственную поддержку?

Литература

1. Лукъяненко, В. Е. Система договоров в аграрном праве / В. Е. Лукъяненко // Аграрное и земельное право. – 2009. – № 12. – С. 35–50.

2. Носова, З. И. Договоры о закупках сельскохозяйственной продукции / З. И. Носова. – М. : Статут, 2004. – 219 с.

3. Сямёнава, І. М. Выкарыстанне дагавораў пастаўкі і кантрактацыі пры рэалізацыі сельскагаспадарчай прадукцыі / І. М. Сямёнава // Весці Нац. акадэміі навук Беларусі. – 2001. – № 4. – С. 31–34.

4. Чыж, І. М. Асаблівасці заключэння дагавораў у сферы рэалізацыі сельскагаспадарчай прадукцыі / І. М. Чыж // Весці Нац. акадэміі навук Беларусі. – 2003. – № 2. – С. 41–46.

5. Чиж, И. М. Виды договоров в сфере реализации сельскохозяйственной продукции / И. М. Чиж // Журнал социально-экономических и правовых исследований. – 2009. – № 2. – С. 43–58.

6. Чиж, И. М. О предмете договоров в сфере реализации сельскохозяйственной продукции / И. М. Чиж // Право и демократия : сб. науч. тр. / редкол.: В. Н. Бибило (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2006. – Вып. 17. – С. 72–82.

7. Чиж, И. М. Некоторые аспекты правового регулирования договоров в сфере реализации сельскохозяйственной продукции / И. М. Чиж // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр. – Минск : Право и экономика, 2006. – С. 305–323.

8. Чиж, И. М. К вопросу о правовом регулировании отношений по реализации сельскохозяйственной продукции ее производителями в сети Интернет / И. М. Чиж // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь, Ин-т правовых исследований ; редкол.: В. И. Семенков (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Белпринт, 2014. – Вып. 9. – С. 423–429.

9. Чиж, И. М. Правовое регулирование поставок сельскохозяйственной продукции для государственных нужд / И. М. Чиж // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь, Ин-т правовых исследований ; редкол.: В. И. Семенков (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Белпринт, 2015. – Вып. 10. – С. 472–479.

10. Чиж, И. М. Правовое обеспечение качества сельскохозяйственной продукции / И. М. Чиж // Право в современном белорусском обществе : юбилейный сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь. – Минск : Бизнесофсет, 2017. – Вып. 12. – С. 599–606.

11. Чиж, И. М. Прикладные аспекты правового регулирования отношений по реализации сельскохозяйственной продукции / И. М. Чиж // Проблемы эффективности аграрного и экологического права в условиях интеграционных процессов / Т. И. Макарова [и др.] ; под науч. ред. Т. И. Макаровой. – Минск : БГУ, 2021. – С. 148–165. – Электронная библиотека БГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/276095. – Дата доступа: 17.01.2022.

12. Чиж, И. М. Проблемы правового регулирования защиты прав сельскохозяйственных производителей при реализации произведенной ими продукции / И. М. Чиж // Проблемы правового регулирования осуществления и защиты прав участников гражданских правоотношений: сб. науч. ст. / Ю. А. Амельченя [и др.]; под ред. О. А. Бакиновской. – Минск : Бизнесофсет, 2016. – С. 212–224.

13. Особенности регулирования качества и безопасности продукции сельского хозяйства / С. Основин [и др.] // Аграрная экономика. – 2016. – № 8. – С. 18–25.

14. Расторгуев, П. Качество и безопасность сельскохозяйственной продукции: тенденции и особенности формирования в современных условиях / П. Расторгуев // Аграрная экономика. – № 7. – 2015. – С. 42–48.

15. Прокудина, Н. В. Правовое регулирование импорта сельскохозяйственной продукции в Европейском Союзе / Н. В. Прокудина // Аграрное и земельное право. – 2006. – № 10. – С. 24–26.

16. Быстров, Г. Е. Правовые предпосылки заключения договоров в сфере экспортно-импортных операций с сельскохозяйственными товарами / Г. Е. Быстров, В. Е. Лукьяненко // Консультант Плюс: Версия Проф. Технология Проф [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – М., 2017.

17. Литовченко, А. С. Сельское хозяйство и право Всемирной торговой организации / А. С. Литовченко // Консультант Плюс: Версия Проф. Технология Проф [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – М., 2017.

18. Байгот, М. С. Механизмы регулирования внешнеэкономической деятельности Беларуси в аграрной сфере: вопросы теории, методологии, практики / М. С. Байгот ; под ред. В. Г. Гусакова ; НАН Беларуси, Ин-т системных исследований в АПК. – Минск : Белорус. наука, 2010. – 367 с.

Нормативные правовые акты

1. Гражданский кодекс Республики Беларусь, 7 дек. 1998 г., № 218-З : с изм. и доп.

2. О карантине и защите растений: Закон Респ. Беларусь, 25 дек. 2005 г., № 77-З : в ред. Закона от 18.07.2016.

3. О качестве и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов для жизни и здоровья человека: Закон Респ. Беларусь, 29 июня 2003 г., № 217-З : в ред. Закона от 17.07.2018.

4. О расчетах за закупаемые у физических лиц молоко и скот и внесении дополнения в Указ Президента Республики Беларусь от 29 июня 2000 г. № 359: Указ Президента Респ. Беларусь, 10 июля 2003 г., № 302.

5. О стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских поселений, сельской местности: Декрет Президента Респ. Беларусь, 7 мая 2012 г., № 6 : с изм и доп.

6. Об особенностях поставки сельскохозяйственной продукции для республиканских государственных нужд: Указ Президента Респ. Беларусь, 17 июля 2014 г., № 350 : с изм. и доп.

7. О мерах по развитию биржевой торговли на товарных биржах: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 16 июня 2004 г., № 714 : с изм. и доп.

8. О поставке (закупке) сельскохозяйственной продукции и сырья для республиканских государственных нужд на 2022 год: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 31 дек. 2021 г., № 786 : с изм. и доп.

9. О применении специальных мер в отношении отдельных видов товаров: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 6 дек. 2021 г., №700.

10. О расчетах за мясную и молочную продукцию, хлебопродукты: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 31 июля 2003 г., № 1014 : с изм. и доп.

11. Положение о государственном надзоре в области обеспечения качества продовольственного сырья и пищевых продуктов в Республике Беларусь: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 26 авг. 2004 г., № 1023 : с изм. и доп.

12. Положение о порядке выдачи фитосанитарных сертификатов: утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 30 июля 2010 г. № 1140 : с изм. и доп.

13. Положение о порядке и условиях выдачи Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия разрешений на ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза подконтрольных товаров: утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 23 сент. 2008 г. № 1397 : с изм. и доп.

14. Положение о формировании и размещении заказов на поставку товаров для республиканских государственных нужд: утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 13 июня 1994 г. № 437 : с изм. и доп.

15. Инструкция о выдаче сертификатов качества на зерно, муку, крупу, поставляемые в республику по импорту и поставляемые на экспорт: утв. постановлением М-ва сельского хозяйства и продовольствия Респ. Беларусь от 5 марта 2004 г. № 17 : с изм. и доп.

16. Инструкция о порядке выплаты надбавок к закупочным ценам на сельскохозяйственную продукцию, закупаемую у населения, за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработки сельскохозяйственной продукции: утв. постановлением М-ва сельского хозяйства и продовольствия Респ. Беларусь от 4 апр. 2018 г. № 35.

17. О надбавках к закупочным ценам на сельскохозяйственную продукцию, закупаемую у населения, в 2022 году: постановление М-ва сельского хозяйства и продовольствия Респ. Беларусь, 14 янв. 2022 г., № 1.

18. Об установлении перечня заготовителей и объемов поставок (закупок) сельскохозяйственной продукции и сырья для республиканских государственных нужд на 2022 год: постановление М-ва сельского хозяйства и продовольствия Респ. Беларусь, 31 янв. 2022 г., № 5.

19. Протокол о применении санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер: Приложение № 12 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.

20. О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе: Решение Комиссии Таможенного союза, 18 июня 2010 г., № 317: с изм. и доп.

21. Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе: Решение Комиссии Таможенного союза, 18 июня 2010 г., № 318 : с изм. и доп.

22. Об утверждении Единых карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза: Решение Совета Евразийской экономической комиссии, 30 нояб. 2016 г., № 157 : с изм. и доп.

Тема 9. Правовое обеспечение инновационного развития сельского хозяйства

(Управляемая самостоятельная работа студентов)

1. Общая характеристика законодательства в области инновационного развития сельского хозяйства.
2. Порядок создания инновационных фондов.
3. Программное обеспечение инновационного развития сельского хозяйства.
4. Правовое регулирование селекционной деятельности.
5. Правовое регулирование генно-инженерной деятельности в сельском хозяйстве.
6. Правовое регулирование ведения органического сельского хозяйства и производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции.

Дополнительные вопросы для изучения, на основе которых будут сформулированы индивидуальные задания на занятии

1. Характеристика основных тенденций инновационного развития сельского хозяйства, нашедших отражение в актах аграрного законодательства и представленных в специальной учебной и научной литературе.
2. Анализ организационно-правовых аспектов по реализации положений программ, нацеленных на инновационное развитие сельского хозяйства (на примере утвержденных программ в сфере агропромышленного производства).
3. Выявление соотношения норм законодательства в области селекционной деятельности с законодательством в сфере семеноводства и племенного дела.
4. Сравнительно-правовой анализ законодательства в области генно-инженерной деятельности с нормами законодательства в сфере животноводства и растениеводства.
5. Подготовка рефератов и докладов по проблеме правового обеспечения развития органического сельского хозяйства и производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции.

Темы рефератов (докладов)

1. Правовое регулирование селекционной деятельности в животноводстве.
2. Правовое регулирование выращивания генно-инженерных растений в сельском хозяйстве.
3. Правовое обеспечение безопасности пищевых продуктов, произведенных из генетически модифицированных организмов (ГМО) или с использованием ГМО.
4. Правовое обеспечение безопасности кормов, произведенных из ГМО или с использованием ГМО.
5. Правовые основы ведения органического сельского хозяйства и производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции.

Задачи

1. Смирнов купил в Казахстане 2 тонны семян нового сорта генно-модифицированной кукурузы, который по своим посевным и продуктивным качествам превосходит сорта кукурузы, занесенные в Государственный реестр сортов. Затем он заключил договор с сельскохозяйственной организацией, по условиям которого она обязана вырастить из предоставленных Смирновым 2 тонн семян кукурузы 10 тонн семян для последующей реализации их на территории республики. Сельскохозяйственная организация свои обязательства выполнила, но когда Смирнов попытался реализовать выращенные семена, то потенциальные покупатели отказывались от заключения договора купли-продажи данных семян, ссылаясь на то, что ни Смирнов, ни сельскохозяйственная организация не занесены в Реестр производителей семян сельскохозяйственных растений, а сорт кукурузы не прошел лабораторный сортовой контроль и не занесен в Государственный реестр сортов генно-инженерных растений.

Обоснованы ли претензии покупателей? Допускается ли в Республике Беларусь выращивание генетически-модифицированных сельскохозяйственных культур, если да, то при каких условиях?

2. Крестьянское (фермерское) хозяйство «Экоферма» параллельно с обычным растениеводством занялось производством органической продукции (овощи, ягоды) на земельном участке, использовавшемся ранее для выращивания продукции по традиционной технологии. Чтобы экспортировать свою продукцию в качестве органической, хозяйство прошло сертификацию в организациях Литвы и Германии. Овощи и ягоды стали продавать также и в Беларуси, при этом на потребительскую упаковку наносились знаки «Eco», «Bio», «Органический продукт», «Натуральный продукт».

Прокомментируйте ситуацию в задаче. Соответствует ли белорусскому законодательству деятельность крестьянского хозяйства по производству и обращению органической продукции? Обязано ли оно сертифицировать органическую продукцию и процессы ее производства?

3. Гражданин Якимович, ведущий личное подсобное хозяйство, решил специализироваться на выращивании огурцов с целью реализации их в качестве органической продукции. Для приобретения соответствующего статуса – производителя органической продукции – он обратился за прохождением добровольной сертификации в республиканское унитарное предприятие (РУП) «Научно-практический центр НАН Беларуси по продовольствию».

В результате процесса сертификации было установлено, что при выращивании огурцов использовались сульфат калия и мочевина. Ранее Якимович использовал в качестве удобрения птичий помет. В сертификации ему было отказано, так как при выращивании огурцов были использованы средства, запрещенные к применению при производстве органической

продукции. Также РУП рекомендовал Якимовичу зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, если он планирует на постоянной основе заниматься реализацией органической продукции.

Прокомментируйте отказ в прохождении сертификации. Какие виды органической продукции можно производить на участке, предоставленном для ведения личного подсобного хозяйства?

Литература

1. Всеволожский, В. Охрана и использование селекционных достижений / В. Всеволожский // Хозяйство и право. – 2008. – № 2. – С. 3–20.
2. Кондратьева, Е. Особенности правового режима селекционного достижения / Е. Кондратьева // Хозяйство и право. – 2012. – № 7. – С. 52–62.
3. Кузьмич, И. П. Правовые предпосылки развития экологического предпринимательства в аграрной сфере Республики Беларусь / И. П. Кузьмич // Право и бизнес: правовое пространство для развития бизнеса в России : монография : в 4 т. / отв. ред. С. Д. Могилевский [и др.]. – М. : Проспект, 2020. – Т. 2. – С. 171–183.
4. Кузьмич, И. П. Проблемы правового обеспечения внедрения новых технологий на примере аграрного законодательства / И. П. Кузьмич // Стратегия развития экономики Беларуси: вызовы, инструменты реализации и перспективы : сборник научных статей : в двух томах. Т. 2. / ред.кол.: В. Л. Гурский [и др.]; Национальная академия наук Беларуси; Институт экономики НАН Беларуси. – Минск : Право и экономика, 2021. – С. 338-343. – Институт экономики НАН Беларуси [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://economics.basnet.by/index/4. – Дата доступа: 17.01.2022.
5. Кузьмич, И. П. Проблемы правового обеспечения производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции в Республике Беларусь / И. П. Кузьмич // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь ; редкол.: В. И. Семенков (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Бизнесофсет, 2015. – Вып. 10. – С. 449–456.
6. Макарова, Т. И., Саскевич, В. В. Производство и обращение органической продукции: становление правового регулирования в Республике Беларусь / Т. И. Макарова, В. В. Саскевич // Органічне сільскогосподарське виробництво в Україні: правові засади ведення : монографія / М. В. Шульга [та ін.] ; за заг. ред. проф. М. В. Шульги. – Харьків : Юрайт, 2020. – С. 256–272.
7. Манкевич, И. П. Актуальные аспекты правовой охраны селекционных достижений и результатов генно-инженерной деятельности / И. П. Манкевич // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр. / редкол.: В. И. Семенков (гл. ред.) [и др.] ; Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь. – Минск : ФУ Аинформ, 2013. – Вып. 8. – С. 559–566.

8. Манкевич, И. П. Современное состояние и тенденции развития законодательства в области безопасности генно-инженерной деятельности / И. П. Манкевич // Научные труды Белорусского государственного экономического университета / редкол.: В. Н. Шимов (предс.) [и др.]. – Минск : БГЭУ, 2013. – Вып. 6. – С. 498–503.

9. Манкевич, И. П. Теоретико-правовые проблемы развития селекционной деятельности в Республике Беларусь / И. П. Манкевич // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр. / редкол.: В. И. Семенков (гл. ред.) [и др.] ; Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь. – Минск : Право и экономика, 2012. – Вып. 7. – С. 408–413.

10. Организационно-правовые аспекты инновационного развития АПК : сб. науч. тр. : в 3 ч. / М. И. Русый [и др.]. – Минск : Экоперспектива, 2007. – Ч. 3. – 156 с.

11. Саскевич, В. В. Некоторые вопросы правового обеспечения безопасности генно-инженерной деятельности в Республике Беларусь / В. В. Саскевич // Современные приоритеты в развитии аграрного, земельного и экологического законодательства : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Москва, 2 марта 2012 г. / отв. ред.: В. В. Устюкова, Г. Л. Землякова. – М. : Фото-Плюс, Ин-т государства и права РАН, 2012. – С. 238–240.

12. Чиж, И. М. Правовые основы производства и обращения органической продукции в контексте формирования «зеленой» экономики в Республике Беларусь / И. М. Чиж // Правовое обеспечение реализации принципов «зеленой» экономики в Республике Беларусь : [монография] / Е. В. Лаевская [и др.] ; под ред. Е. В. Лаевской. – Минск : Четыре четверти, 2017. – С. 164-187. – Электронная библиотека БГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/205992. – Дата доступа: 17.01.2022.

13. Шингель, Н. А. Правовое регулирование агропромышленного производства в условиях инновационного развития экономики / Н. А. Шингель // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь, Ин-т правовых исследований ; редкол.: Н. А. Карпович [и др.]. – Минск : Колорград, 2019. – Вып. 14. – С. 499–505.

14. Шингель, Н. А. Правовое регулирование производства органической продукции рыбного хозяйства: проблемные вопросы / Н. А. Шингель // Правовое обеспечение реализации принципов «зеленой» экономики в Республике Беларусь : монография / Е. В. Лаевская [и др.] ; под ред. Е. В. Лаевской. – Минск : Четыре четверти, 2017. – С. 188–197. – Электронная библиотека БГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/205992. – Дата доступа: 17.01.2022.

15. Шингель, Н. А. Теоретико-правовые основы инновационного развития сельского хозяйства // Проблемы эффективности аграрного и экологического права в условиях интеграционных процессов / Т. И. Макарова [и др.] ; под науч. ред. Т. И. Макаровой. – Минск : БГУ, 2021. – С. 119-132. – Электронная

библиотека БГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/276095. – Дата доступа: 17.01.2022.

Нормативные правовые акты

1. О безопасности генно-инженерной деятельности: Закон Респ. Беларусь, 9 янв. 2006 г., № 96-З : с изм. и доп.

2. О патентах на сорта растений: Закон Респ. Беларусь, 13 апр. 1995 г., № 3725-XII: в ред. Закона от 04.01.2014.

3. О производстве и обращении органической продукции: Закон Респ. Беларусь, 9 нояб. 2018 г., № 144-З.

4. Об утверждении Положения о порядке государственной регистрации сортов генно-инженерных растений, пород генно-инженерных животных и штаммов непатогенных генно-инженерных микроорганизмов: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 12 сент. 2006 г., № 1195 : с изм. и доп.

5. Положение о порядке и условиях выдачи разрешений на высвобождение непатогенных генно-инженерных организмов в окружающую среду для проведения испытаний: утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 12 июня 2019 г. № 382.

6. Положение о порядках проведения государственного испытания сортов сельскохозяйственных растений, включения и исключения их из государственного реестра сортов сельскохозяйственных растений: утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 24 дек. 2021 г., № 746.

7. Положение о порядке проведения оценки рисков возможных вредных воздействий генно-инженерных организмов на здоровье человека и окружающую среду: утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 12 июня 2019 г. № 382.

8. Положение о порядке проведения экспертизы заявки на выдачу патента на сорт растения и вынесения решения по ее результатам: утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 12 июля 2014 г. № 675 : с изм. и доп.

9. Об установлении перечней: постановление М-ва сельского хозяйства и продовольствия Респ. Беларусь, 15 марта 2019 г., № 19.

10. Технический кодекс установившейся практики ТКП 126-2016 «Пищевая продукция. Правила маркировки знаком «Натуральный продукт». Основные положения».

11. Технический кодекс установившейся практики ТКП 635-2019 «Общие правила производства органической продукции»: утв. и введен в действие постановлением М-ва сельского хозяйства и продовольствия Респ. Беларусь от 14 авг. 2019 г. № 39 [Электронный ресурс] // Нац. фонд технических правовых актов; БелГИСС, 2012–2022. – Режим доступа: http://tnpa.by/#!/FileText/603809/472214. – Дата доступа: 17.01.2022.

12. Соглашение о правовой охране сортов растений: заключено в г. Москве 16 марта 2001 г.: ратифицировано Законом Респ. Беларусь от 27 мая 2002 г. № 106-З.

3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

3.1. Методические рекомендации и перечень заданий для выполнения контрольных работ

Контрольная работа выполняется по предложенным вариантам в письменном виде на бумажном носителе (формат А-4) либо через образовательный портал – в зависимости от рекомендаций преподавателя, ведущего занятия в академической группе. Персональное задание соответствует порядковому номеру студента в списке группы. Если количество студентов в группе больше количества вариантов заданий для контрольных работ, берутся задания из начала списка.

Контрольные работы имеют целью проверить умение студентов самостоятельно работать с источниками права, регулирующими соответствующие аграрные отношений, в том числе навыки по поиску, анализу и систематизации нормативных правовых актов. Ответы на поставленные в контрольных заданиях вопросы должны быть полными, аргументированными, со ссылками на действующие нормативные правовые акты, а при необходимости – другие правовые источники, а также специальную литературу. Студенты должны следить за изменениями в законодательстве, используя нормативные правовые акты в актуальном состоянии. Перечень применяемых нормативных правовых актов подбирается студентом самостоятельно, руководствуясь перечнем основных нормативных правовых актов к каждой теме, содержащихся в планах семинарских занятий, и рекомендованной в ЭУМК литературой. Работу следует завершить составлением списка использованных источников (нормативных правовых актов, научной и учебной литературы, если она использовалась).

Контрольная работа представляется в сроки, установленные преподавателем (до начала зачетной сессии).

Контрольная работа 1

Написание реферата по предложенной теме. Номер задания соответствует порядковому номеру фамилии студента в списке группы.

Задания:

1. Виды и правовые основания предоставления субсидий на осуществление деятельности, связанной с производством сельскохозяйственной продукции.
2. Правовые режимы обращения на рынке средств защиты растений и ветеринарных препаратов. Сравнительно-правовой анализ (выявить общее и отличия).
3. Правовые режимы обращения на рынке племенной продукции и семян. Сравнительно-правовой анализ (выявить общее и отличия).
4. Правовые механизмы восстановления платежеспособности убыточных сельскохозяйственных организаций.

5. Правовое регулирование отношений по идентификации сельскохозяйственных животных граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.

6. Порядок осуществления бухгалтерского учета, предоставления статистической отчетности и особенности налогообложения в крестьянских (фермерских) хозяйствах.

7. Правовое регулирование отношений в сфере создания общего аграрного рынка с участием Республики Беларусь.

8. Правовое регулирование сельскохозяйственной деятельности граждан в рамках ведения коллективного садоводства.

9. Общая характеристика правовых механизмов обеспечения продовольственной безопасности Республики Беларусь (на основе анализа ненормативных и нормативных правовых актов).

10. Правовое обеспечение фитосанитарного контроля при ввозе на территорию Республики Беларусь сельскохозяйственных растений.

11. Правовое обеспечение ветеринарного надзора при ввозе на территорию Республики Беларусь сельскохозяйственных животных.

12. Порядок реализации крестьянскими (фермерскими) хозяйствами племенных животных и племенной продукции.

13. Краткая характеристика аграрной политики государства на основе анализа ненормативных и нормативных правовых актов.

14. Сравнительно-правовая характеристика классификации мер государственной поддержки сельского хозяйства, закрепленной на национальном и межгосударственном уровне.

15. Правовое регулирование деятельности индивидуальных предпринимателей по производству сельскохозяйственной продукции.

16. Программное и нормативно-правовое обеспечение сохранения в Беларуси агробиоразнообразия, а также генетических ресурсов сельскохозяйственных растений и животных.

17. Правовая характеристика отношений по предоставлению несвязанной государственной поддержки сельского хозяйства на основе анализа норм национального аграрного законодательства и права ЕАЭС.

18. Правовое регулирование отношений по выплате субсидий на единицу реализованной сельскохозяйственной продукции.

19. Правовые режимы обращения на рынке кормовых добавок и ветеринарных препаратов (сравнительно-правовой анализ (выявить общее и отличия)).

20. Правовое регулирование деятельности граждан в области растениеводства (организационно-правовые формы и основные требования, установленные в рамках аграрного законодательства).

21. Правовая характеристика документов, подтверждающих качество и безопасность сельскохозяйственной продукции.

22. Правовое регулирование деятельности граждан в области животноводства (организационно-правовые формы и основные требования, установленные в рамках аграрного законодательства).

23. Правовое регулирование отношений по разведению, содержанию и реализации сельскохозяйственных животных и продукции животного происхождения гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство.

24. Правовое обеспечение качества и безопасности мясной продукции.

25. Программное и нормативно-правовое обеспечение устойчивого развития сельских территорий.

26. Правовое обеспечение качества и безопасности молочной продукции.

27. Правовое обеспечение безопасности деятельности по выращиванию (разведению) генно-инженерных организмов для производства сельскохозяйственной продукции и продуктов питания с использованием ГМО.

28. Организационно-правовые формы и порядок осуществления деятельности по производству органической продукции.

29. Роль международных организаций в правовом обеспечении качества и безопасности сельскохозяйственной продукции.

30. Правовой статус агрогородков.

31. Государственные сельскохозяйственные инспекции: виды, правовой статус и компетенция.

32. Правовое регулирование селекционной деятельности.

Контрольная работа № 2

Решение задач. Для выполнения задания контрольной работы студенты самостоятельно осуществляют подбор источников. Предполагается использование нормативных правовых актов и иных источников права только в действующей редакции, за исключением случаев, когда проводится историко-правовой анализ. Решение задачи состоит из комплексного и всестороннего анализа содержания правового регулирования в рамках рассматриваемой ситуации и итогового вывода.

Контрольная работа выполняется по вариантам, определяемым преподавателем в зависимости от численности студентов в группе.

Задания:

1. Житель агрогородка Максимов, проживающий в многоквартирном жилом доме и работающий на свинокомплексе (расположенном по соседству), получив по наследству жилой дом и земельный участок размером 0,25 га в данном населенном пункте, решил заняться оказанием услуг в области агроэкотуризма. Для этой цели приобрел четырех поросят, гусей и уток, обустроил на участке дополнительно гостевой домик и обратился в сельсовет с заявлением о намерении начать деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма. В сельсовете Максимова предупредили, что до начала

осуществления деятельности ему необходимо уволиться из сельскохозяйственной организации.

Проанализируйте ситуацию. Имеют ли место в действиях Максимова нарушения норм аграрного, в том числе ветеринарного, законодательства? Правомерно ли требование сельсовета?

2. Сельскохозяйственная организация осуществляет деятельность в области растениеводства, специализируясь на выращивании пшеницы и рапса. Произведенная продукция используется для реализации на внутреннем рынке. В связи с поступившим выгодным предложением по экспорту семян рапса и пшеницы на территорию Российской Федерации возникла необходимость соблюдения дополнительных требований, установленных в рамках права ЕАЭС.

На основе анализа норм права Республики Беларусь и ЕАЭС определите, какие виды из нижеперечисленных документов потребуется оформить: разрешение на экспорт, ветеринарный сертификат, фитосанитарный сертификат, свидетельство на семена, сертификат качества, декларация соответствия.

3. Гражданин Лущик в рамках осуществления деятельности по ведению коллективного садоводства решил заняться выращиванием овощей для реализации на местном рынке, а также завел козу, в том числе с целью реализации молока на рынке и членам садоводческого товарищества. Администрация рынка указала Лущику на то, что ему необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, заплатить налоги и провести процедуру идентификации в отношении козы в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об идентификации, регистрации, прослеживаемости животных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения», а также предоставить документы, подтверждающие безопасность и качество реализуемой на рынке продукции.

Дайте правовую характеристику действиям Лущика. Правомерны ли требования администрации рынка?

4. Гражданин Борисевич, проживающий в деревне Озерцо Глубокского района, решил заняться разведением пчел с целью продажи пчелосемей и продуктов пчеловодства на рынке, используя земельный участок, предоставленный для ведения личного подсобного хозяйства. Для этого он приобрел у расположенного рядом племенного хозяйства 30 племенных пчелосемей.

Дайте юридическую оценку действиям Борисевича. Соблюдены ли требования ветеринарного законодательства? Необходимо ли Борисевичу оформить ветеринарный сертификат на пчел, а также зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя?

5. В райисполком Докшицкого района обратилась гражданка Познякова, сообщив о повреждении сельскохозяйственных посевов и имущества (10 ульев и забора), уничтожении меда и пчелосемей в результате проникновения на приусадебную территорию медведя. Факт получил подтверждение в результате опроса жителей деревни и инженера-охотоведа Бегомльского лесхоза. Поскольку домовладение было застраховано, ремонт забора и ульев оплатила страховая компания, указав, что договором не предусмотрено возмещение ущерба в связи с повреждением сельскохозяйственных посевов, уничтожением меда и пчелосемей.

Прокомментируйте сложившуюся ситуацию. Имеет ли право Познякова на возмещение ущерба в связи с повреждением сельскохозяйственных посевов, уничтожением меда и пчел?

6. Основными видами деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства являются: выращивание ромашки, календулы и подорожника, деревьев для получения сока, рыболовство и оказание услуг в сфере агроэкотуризма.

Возможен ли переход данного крестьянского хозяйства на уплату единого налога для производителей сельскохозяйственной продукции?

Имеет ли возможность крестьянское (фермерское) хозяйство вместо единого налога для производителей сельскохозяйственной продукции воспользоваться упрощенной системой налогообложения для субъектов малого предпринимательства?

Аргументируйте ответ.

7. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства обратился с заявлением в Белгосстрах о заключении договора обязательного страхования в отношении имеющихся в хозяйстве племенного крупного рогатого скота, птицы и озимой пшеницы.

Белгосстрах отказал в заключении договора, мотивировав отказ тем, что стороной по данному договору может выступать только племенное хозяйство, а заявитель – крестьянское хозяйство – им быть не может, в отношении же озимой пшеницы обязательное страхование не предусмотрено.

Может ли крестьянское (фермерское) хозяйство выступать субъектом отношений по договору обязательного страхования сельскохозяйственных культур, скота и птицы? Может ли крестьянское (фермерское) хозяйство являться племенным хозяйством?

Правомерен ли отказ в заключении договора со стороны Белгосстраха?

8. В результате проверки хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций Ветковского района было установлено, что одним из крестьянских (фермерских) хозяйств для химической прополки

яровых культур был приобретен гербицид «Торнадо», на который не оказалось документов, подтверждающих его безопасность и качество. Кроме того, упаковки с гербицидом располагались на открытом участке под навесом рядом с помещением, где хранится зерно. Глава фермерского хозяйства пояснил, что гербицид приобретен не у производителя, а у посредника, который предъявил свидетельство, подтверждающее его государственную регистрацию (имеется договор купли-продажи, номер государственной регистрации также указан в договоре), что зерно, рядом с которым оказался гербицид, является фуражным и не предназначено для пищевых целей, кроме того данная площадка всего лишь место временного хранения, используемая для проведения сезонных весенних полевых работ.

Имеют ли место в данном случае нарушение норм аграрного законодательства и правовые основания для привлечения к ответственности?

3.2. Вопросы к зачету

1. Понятие, предмет и система аграрного права.
2. Принципы и методы аграрного права.
3. Аграрные правоотношения и их классификация.
4. Понятие и особенности источников аграрного права.
5. Классификация источников аграрного права.
6. Источники международного права в системе источников аграрного права.
7. Общая характеристика аграрной политики Республики Беларусь.
8. Правовое обеспечение проведения согласованной агропромышленной политики в Евразийском экономическом союзе.
9. Понятие и содержание государственного регулирования сельского хозяйства.
10. Методы и принципы государственного регулирования сельского хозяйства.
11. Система и компетенция органов, осуществляющих государственное регулирование и управление в сельском хозяйстве.
12. Правовое положение и компетенция Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
13. Правовое регулирование контроля и надзора в сфере сельскохозяйственного производства.
14. Государственные сельскохозяйственные инспекции: правовой статус и компетенция.
15. Правовое обеспечение продовольственной безопасности.
16. Правовое регулирование государственной поддержки сельского хозяйства.
17. Правовые гарантии и защита имущественных прав производителей сельскохозяйственной продукции от неблагоприятных условий ведения сельскохозяйственного производства.
18. Аграрное предпринимательство: субъекты, организационно-правовые формы, особенности осуществления предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве.
19. Понятие агропромышленного комплекса (АПК) и субъектов, осуществляющих деятельность в области агропромышленного производства.
20. Правовая характеристика понятий сельскохозяйственная организация и сельскохозяйственный товаропроизводитель.
21. Понятие крестьянского (фермерского) хозяйства и его основные признаки.
22. Порядок создания и прекращения деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства.
23. Членство в крестьянском (фермерском) хозяйстве и органы управления крестьянского (фермерского) хозяйства.

24. Правовой режим имущества и земельного участка, предоставленного для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.

25. Государственная поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств.

26. Правовое регулирование финансового оздоровления неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций.

27. Особенности применения к сельскохозяйственным организациям законодательства об экономической несостоятельности (банкротстве).

28. Правовое регулирование реорганизации убыточных сельскохозяйственных организаций.

29. Общая характеристика и классификация видов некоммерческой сельскохозяйственной деятельности.

30. Понятие и правовое положение личных подсобных хозяйств граждан.

31. Правовой режим имущества и земельного участка личного подсобного хозяйства граждан.

32. Государственная поддержка личных подсобных хозяйств граждан.

33. Правовое регулирование ведения коллективного садоводства и огородничества.

34. Правовое регулирование деятельности некоммерческих организаций в сельском хозяйстве.

35. Правовое обеспечение устойчивого развития сельских территорий.

36. Особенности правового регулирования предпринимательской деятельности в сельской местности.

37. Правовое регулирование агроэкотуризма.

38. Правовое регулирование ремесленной деятельности.

39. Правовое регулирование жилищного строительства в сельской местности.

40. Права граждан, проживающих в сельской местности в сфере культурно-бытового, медицинского и юридического обслуживания.

41. Особенности правового регулирования трудовых отношений и охраны труда в сельском хозяйстве. Правовое обеспечение сельского хозяйства квалифицированными кадрами.

42. Общая характеристика законодательства в области растениеводства.

43. Правовое регулирование семеноводства.

44. Правовое регулирование селекционной деятельности.

45. Правовое обеспечение карантина и защиты растений в сельском хозяйстве.

46. Общая характеристика законодательства в области животноводства.

47. Правовое регулирование племенного дела в животноводстве.

48. Правовое регулирование отношений по идентификации, регистрации, прослеживаемости животных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения.

49. Правовое регулирование ветеринарной деятельности.

50. Правовое регулирование генно-инженерной деятельности в сельском хозяйстве.

51. Правовое регулирование производства и обращения органической продукции.

52. Правовое регулирование организации и осуществления производственно-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций.

53. Особенности налогообложения субъектов сельскохозяйственной деятельности.

54. Правовое регулирование обязательного страхования в сельском хозяйстве.

55. Правовое регулирование ценообразования в сельском хозяйстве.

56. Правовое регулирование отношений по реализации сельскохозяйственной продукции.

57. Особенности правового регулирования отношений по поставке сельскохозяйственной продукции для государственных нужд.

58. Правовое обеспечение безопасности и качества сельскохозяйственной продукции.

59. Порядок осуществления расчетов за реализованную сельскохозяйственную продукцию.

60. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в сельском хозяйстве.

61. Правовой режим земельных участков, используемых для осуществления сельскохозяйственной деятельности.

62. Правовое регулирование использования мелиоративных систем и проведения мероприятий по мелиорации земель в сельском хозяйстве.

63. Право сельскохозяйственного природопользования.

64. Правовая охрана окружающей среды в сельском хозяйстве.

3.3. Тестовые задания для самопроверки

Выполнение тестового задания заключается в кратком изложении правильного ответа со ссылкой на нормы действующего законодательства (в актуальном состоянии), при необходимости – на юридическую литературу. При характеристике правового режима обращения на рынке сельскохозяйственной продукции, необходимо учитывать нормы права Евразийского экономического союза.

Вариант 1. А-Д

1. Определите:

а) объекты отношений в области защиты растений;

б) в каких случаях на продукцию требуется оформление фитосанитарного сертификата?

2. Охарактеризуйте классификации мер государственной поддержки сельского хозяйства.

3. При наличии каких документов осуществляется реализация племенной продукции? Какие государственные органы (субъекты) их выдают?

4. Что понимается под органической продукцией (какие требования к ней предъявляются)?

Вариант 2. Е-К

1. Определите:

а) понятие сельскохозяйственной организации

б) организационно-правовые формы субъектов аграрного предпринимательства.

2. Приведите классификации источников аграрного права (по различным основаниям).

3. При наличии каких документов осуществляется реализация продукции животноводства? Какие государственные органы (организации) их выдают?

4. В каких случаях на производителей сельскохозяйственной продукции распространяется обязательное страхование сельскохозяйственных культур, скота и птицы с государственной поддержкой?

Вариант 3. Л-О

1. Охарактеризуйте:

а) объекты отношений в области карантина растений;

б) правовой режим обращения на рынке средств защиты растений.

2. Назовите права на землю сельскохозяйственных организаций.

3. При наличии каких документов осуществляется производство и реализация семян сельскохозяйственных растений? Какие государственные органы (субъекты) их выдают?

4. Что понимается под согласованной агропромышленной политикой ЕАЭС?

Вариант 4. П-С

1. Определите:

а) объекты отношений в сфере ветеринарной деятельности;

б) структуру государственной ветеринарной службы.

2. Дайте классификации аграрных правоотношений (по различным основаниям).

3. При наличии каких документов осуществляется реализация продукции растениеводства? Какие государственные органы (субъекты) их выдают?

4. Какие виды сельскохозяйственной деятельности могут осуществляться в рамках ведения коллективного садоводства?

Вариант 5. Т-Я

1. Определите:

а) объекты отношений в области идентификации сельскохозяйственных животных;

б) структурные элементы государственной информационной системы обеспечения прослеживаемости продукции животноводства.

2. Дайте классификации видов некоммерческой сельскохозяйственной деятельности (по различным основаниям).

3. При соблюдении каких требований осуществляется обращение на рынке ветеринарных препаратов и кормовых добавок?

4. Какие гарантии защиты имущественных прав и интересов сельскохозяйственных производителей закреплены в законодательстве?

3.4. Тематика курсовых и дипломных работ

1. Реформирование аграрных отношений: историко-правовой аспект
2. Аграрно-правовое обеспечение национальной продовольственной безопасности
3. Система источников аграрного права
4. Развитие аграрного законодательства в условиях проведения согласованной агропромышленной политики
5. Предмет аграрного права
6. Правовые меры по развитию социальной сферы села
7. Правовые меры по обеспечению устойчивого развития сельской местности
8. Правовое обеспечение регулирование государственной поддержки АПК
9. Законодательные основы закрепления и реализации государственной аграрной политики
10. Организационно-правовой механизм государственного регулирования и управления в сельском хозяйстве
11. Правовое регулирование коммерческой сельскохозяйственной деятельности
12. Понятие и классификация субъектов деятельности по производству сельскохозяйственной продукции
13. Правовое обеспечение интеграции и кооперации в сфере агропромышленного производства
14. Сельскохозяйственный производственный кооператив как организационно-правовая форма сельскохозяйственной деятельности
15. Сельскохозяйственная организация как субъект аграрных правоотношений
16. Потребительский кооператив как субъект аграрных правоотношений
17. Крестьянское фермерское хозяйство как организационно-правовая форма сельскохозяйственной деятельности
18. Крестьянское фермерское хозяйство как субъект земельных правоотношений
19. Правовое регулирование деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства по производству сельскохозяйственной продукции
20. Правовое регулирование ведения гражданами личного подсобного хозяйства
21. Юридические гарантии прав и интересов производителей сельскохозяйственной продукции
22. Правовое обеспечение реформирования убыточных (неплатежеспособных) сельскохозяйственных организаций
23. Правовое регулирование использования и охраны земель сельскохозяйственных организаций

24. Правовая охрана окружающей среды при осуществлении сельскохозяйственной деятельности
25. Правовое регулирование финансовых отношений с участием сельскохозяйственных организаций
26. Организационно−правовая основа осуществления производственно−хозяйственной деятельности в сельскохозяйственной организации
27. Правовой режим налогообложения производителей сельскохозяйственной продукции
28. Правовое обеспечение развития агрострахования
29. Правовое обеспечение безопасности и качества продукции растениеводства
30. Правовое обеспечение безопасности и качества продукции животноводства
31.
32. Правоспособность субъектов сельскохозяйственной деятельности в области земельных отношений
33. Правовое регулирование селекционной деятельности в растениеводстве и животноводстве
34. Особенности правового регулирования трудовых отношений в процессе осуществления сельскохозяйственной деятельности
35. Правовые формы реализации сельскохозяйственной продукции
36. Правовое обеспечение развития агролизинга в сельском хозяйстве
37. Правовое регулирование отношений в сфере поставки сельскохозяйственной продукции для государственных нужд
38. Правовое обеспечение развития некоммерческой деятельности граждан, проживающих в сельской местности
39. Правовое регулирование деятельности сельскохозяйственных производителей по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма
40. Правовое регулирование деятельности граждан по производству продукции растениеводства и животноводства
41. Правовое регулирование коллективного садоводства
42. Правовое регулирование производства органической продукции
43. Особенности правового регулирования сельскохозяйственного природопользования
44. Правовое регулирование отношений в сфере растениеводства
45. Правовое регулирование отношений в сфере животноводства
46. Правовое регулирование ветеринарных отношений в сельском хозяйстве
47. Правовой режим обращения на рынке кормов и кормовых добавок

4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

4.1. Рекомендуемая литература

Основная

1. Проблемы эффективности аграрного и экологического права в условиях интеграционных процессов / Т. И. Макарова [и др.] ; под науч. ред. Т. И. Макаровой. – Минск : БГУ, 2021. – 515 с. // Электронная библиотека БГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/276095. – Дата доступа: 17.01.2022.

2. Теоретико-правовые аспекты развития аграрного законодательства Республики Беларусь в области растениеводства и животноводства [Электронный ресурс] / И. П. Кузьмич [и др.]. – Минск : БГУ, 2017. – Электронная библиотека БГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/257018. – Дата доступа: 17.01.2022.

3. Правовое обеспечение реализации принципов «зеленой» экономики в Республике Беларусь : монография / Е. В. Лаевская [и др.] ; под ред. Е. В. Лаевской. – Минск : Четыре четверти, 2017. – 256 с. – Электронная библиотека БГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/205992. – Дата доступа: 17.01.2022.

4. Новый закон Республики Беларусь «О нормативных правовых актах» и его влияние на систематизацию экологического, природоресурсного и аграрного законодательства / Т. И. Макарова [и др.]. // Аграрное и земельное право. – 2019. – № 10. – С. 57–65.

5. Проблемы систематизации комплексных отраслей законодательства в свете принятия нового Закона Республики Беларусь «О нормативных правовых актах» / Т. И. Макарова [и др.]. // Право.by. – 2019. – № 3(59). – С. 76–84.

Дополнительная

6. Аграрное право : учебник / С. А. Боголюбов [и др.] ; отв. ред. М. И. Палладина, Н. Г. Жаворонкова. – М. : Проспект, 2014. – 432 с.

7. Амиров, Р. А. Правовое регулирование аграрных отношений / Р. А. Амиров // Аграрное и земельное право. – 2014. – № 3. – С. 8–13.

8. Андреев, Ю. Н. Правовое регулирование производственно-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей / Ю. Н. Андреев // Аграрное и земельное право. – 2008. – № 9. – С. 27–55.

9. Байгот, М. С. Механизмы регулирования внешнеэкономической деятельности Беларуси в аграрной сфере: вопросы теории, методологии, практики / М. С. Байгот ; под ред. В. Г. Гусакова ; НАН Беларуси, Ин-т системных исследований в АПК. – Минск : Белорус. наука, 2010. – 367 с.

10. Бобылев, А. И. Теоретические вопросы правового регулирования социального развития села / А. И. Бобылев // Аграрное и земельное право. – 2007. – № 12. – С. 73–75.

11. Боголюбов, С. А. Научное обеспечение законодательства в сфере аграрных отношений / С. А. Боголюбов // Аграрное и земельное право. – 2014. – № 6. – С. 4–15.

12. Быстров, Г. Е. Источники аграрного права / Г. Е. Быстров // Аграрное и земельное право. – 2008. – № 6. – С. 25–38.

13. Быстров, Г. Е. Правовые предпосылки заключения договоров в сфере экспортно-импортных операций с сельскохозяйственными товарами / Г. Е. Быстров, В. Е. Лукьяненко // Консультант Плюс: Версия Проф. Технология Проф [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – М., 2017.

14. Бычков, Н. Состояние и пути совершенствования реформирования убыточных, неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций / Н. Бычков, В. Метлицкий, Н. Мохначева // Аграрная экономика. – 2019. – № 4. – С. 40–46.

15. Владимиров, И. А. Правовые проблемы развития института аграрного предпринимательства / И. А. Владимиров // Сельское хозяйство. – 2019. – № 3. – С. 28–37.

16. Владимиров, И. А. Проблемы правового статуса личных подсобных хозяйств граждан / И. А. Владимиров // Аграрное и земельное право. – 2014. – № 5. – С. 60–64.

17. Владимиров, И. А. Теоретические основы правового регулирования аграрного предпринимательства / И. А. Владимиров // Аграрное и земельное право. – 2014. – № 12. – С. 47–51.

18. Воронина, Н. П. Аграрное право: современные тренды / Н. П. Воронина // Бизнес. Образование. Право. – 2020. – № 1. – С. 331–337.

19. Всеволожский, В. Охрана и использование селекционных достижений / В. Всеволожский // Хозяйство и право. – 2008. – № 2. – С. 3–20.

20. Гафурова, Е. В. Перспективы развития аграрного права в современных условиях / Е. В. Гафурова // Аграрное и земельное право. – 2015. – № 7. – С. 11–16.

21. Гришенкова, Е. А. Юридическая защита прав и законных интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей / Е. А. Гришенкова. – Екатеринбург, 2008. – 120 с.

22. Дереченик, С. А. Правовое регулирование производственно-технического обслуживания сельскохозяйственных организаций Республики Беларусь / С. А. Дереченик. – Минск : Право и экономика, 2004. – 148 с.

23. Ермоленко, В. М. К вопросу об отраслевой самостоятельности современного аграрного права / В. М. Ермоленко // Аграрное и земельное право. – 2015. – № 7. – С. 4–10.

24. Кацубо, С. П. О некоторых аспектах развития аграрно-правовой науки в Республике Беларусь / С. П. Кацубо // Актуальные проблемы правового регулирования аграрных, земельных отношений, природопользования и охраны окружающей среды в сельском хозяйстве : материалы междунар. науч.-практ.

конф., Москва, 31 марта 2010 г. / отв. ред. Г. Е. Быстров, В. Ф. Понька. – М. : РУДН, 2010. – С. 274–284.

25. Кацубо, С. П. Правовое регулирование деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Беларусь / С. П. Кацубо // Промышленно-торговое право. – 2000. – № 1–2. – 179 с.

26. Козырь, М. И. Аграрные правоотношения / М. И. Козырь // Аграрное и земельное право. – 2008. – № 6. – С. 4–24.

27. Козырь, М. И. Личное подсобное хозяйство: значение, понятие, правовой статус / М. И. Козырь, М. И. Палладина. – Аграрное и земельное право. – 2009. – № 2. – С. 137–144.

28. Козырь, М. И. Правовое обеспечение социального развития и устойчивого развития сельскохозяйственных территорий / М. И. Козырь // Аграрное и земельное право. – 2008. – № 10. – С. 36–46.

29. Кондратьева, Е. Особенности правового режима селекционного достижения / Е. Кондратьева // Хозяйство и право. – 2012. – № 7. – С. 52–62.

30. Кузьміч, І. П. Прававое рэгуляванне дзейнасці асабістых падсобных гаспадарак / І. П. Кузьміч // Весці Нацыянальнай Акадэміі Навук Беларусі. Серыя гуманітарных навук. – 2000. – № 1. – С. 44–50.

31. Кузьмина, Н. Г. Правовое регулирование селекционной деятельности, семеноводства и племенного животноводства / Н. Г. Кузьмина // Аграрное и земельное право. – 2008. – № 9. – С. 108–120.

32. Кузьмич, И.П., Шахрай, И.С. Правовое обеспечение охраны окружающей среды в сельском хозяйстве Республики Беларусь // Lex Russica (Русский закон). – 2016. – № 8. – С. 117-129. – Электронная библиотека БГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/191421. – Дата доступа: 17.01.2022.

33. Кузьмич, И. П. Аграрная политика Республики Беларусь и современные проблемы аграрно-правовой науки / И. П. Кузьмич // Менталитет славян и интеграционные процессы: история, современность, перспективы : материалы X Междунар. науч. конф., Гомель, 25–26 мая 2017 г. / М-во образования Респ. Беларусь [и др.] ; под общ. ред. В. В. Кириенко. – Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2017. – С. 304–307.

34. Кузьмич, И. П. Влияние права ЕАЭС на формирование и развитие национального аграрного законодательства (на примере ветеринарного законодательства) / И. П. Кузьмич // Оценка регулирующего воздействия законодательства в сфере экономической деятельности / Д. В. Шаблинская [и др.] ; под ред. В. К. Ладутько, М. Н. Сатолиной. – Минск : Беларуская навука, 2020. – С. 223-234.

35. Кузьмич, И. П. Конституционно-правовые основы осуществления гражданами сельскохозяйственной деятельности / И. П. Кузьмич // Конституционно-правовые основы развития Республики Беларусь как социального государства в современных условиях : материалы междунар.

науч.-практ. конф., Минск, 3–4 окт. 2019 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Г. А. Василевич (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2019. – С. 384–388.

36. Кузьмич, И. П. Личные подсобные хозяйства: проблемы правового регулирования / И. П. Кузьмич // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр. Вып. 4 / редкол.: В. И. Семенков (гл. ред.), Г. А. Василевич (зам. гл. ред.) [и др.]; Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь. – Минск : Право и экономика, 2009. – С. 416–428.

37. Кузьмич, И. П. Об объекте аграрного права как отрасли права и проблемах кодификации аграрного законодательства / И. П. Кузьмич // Актуальные проблемы совершенствования правового регулирования агробизнеса : сб. науч. тр. / Белорус. гос. сельскохозяйственная акад. ; редкол.: П. А. Саскевич (гл. ред.) [и др.]. – Горки, 2016. – Вып. 1. – С. 57–60.

38. Кузьмич, И. П. Общие теоретические аспекты правоспособности сельскохозяйственных организаций / И. П. Кузьмич // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр. / НАН Беларуси, Ин-т государства и права ; редкол.: В. И. Семенков (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Белорус. наука, 2008. – Вып. 3. – С. 264–274.

39. Кузьмич, И. П. Особенности правового режима обращения на рынке ветеринарных препаратов в условиях проведения согласованной агропромышленной политики / И. П. Кузьмич // Право в современном белорусском обществе: сб. науч. тр. : вып. 16. – Минск: Колорград, 2021. – С. 650-658.

40. Кузьмич, И. П. Особенности налогообложения сельскохозяйственных организаций в свете необходимости стимулирования производителей к соблюдению требований по охране окружающей среды / И. П. Кузьмич // Приоритетные направления развития экологического, земельного и аграрного права : материалы Респ. круглого стола, приуроч. к юбилею д-ра юрид. наук проф. Т. И. Макаровой / редкол.: С. А. Балашенко [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2017. – С. 137–140.

41. Кузьмич, И. П. Понятие государственного регулирования сельского хозяйства: теоретико-правовой аспект / И. П. Кузьмич // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр. / редкол.: В. И. Семенков (гл. ред.) [и др.] ; Нац. центр законодательства и правовых исслед. Респ. Беларусь. – Минск : Право и экономика, 2010. – Вып. 5. – С. 363–370.

42. Кузьмич, И.П. Правовое обеспечение обращения на рынке средств защиты растений и ветеринарных препаратов в Республике Беларусь / И. П. Кузьмич // Правовые проблемы аграрного предпринимательства в условиях современной земельной реформы в РК: опыт, инновации и перспективы: материалы Международной научно-практической конференции – Талдыкорган, ЖГУ им. И.Жансугурова, 2020. – С. 132-138.

43. Кузьмич, И. П. Правовое обеспечение развития социальной сферы села: сравнительно-правовой аспект / И. П. Кузьмич // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых

исследований Респ. Беларусь ; редкол.: В. И. Семенков (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Бизнесофсет, 2011. – Вып. 6. – С. 334–343.

44. Кузьмич, И. П. Правовое обеспечение устойчивого развития сельских территорий по законодательству Республики Беларусь [Электронный ресурс] / И. П. Кузьмич // Родовые поместья Беларуси. Информационный портал ecoby.info. – Режим доступа: http://conference.ecoby.info. – Дата доступа: 17.01.2022.

45. Кузьмич, И. П. Правовое регулирование создания и функционирования кооперативно-интеграционных структур в сфере агропромышленного производства / И. П. Кузьмич // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь ; редкол.: В. И. Семенков (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Бизнесофсет, 2012. – Вып. 7. – С. 391–397.

46. Кузьмич, И. П. Правовой режим земельных участков, предоставляемых для ведения коллективного садоводства / И. П. Кузьмич // Библиотечка журнала «Юрист». Право и бизнес. – 2008. – № 4. – С. 52–60.

47. Кузьмич, И. П. Правовые предпосылки развития экологического предпринимательства в аграрной сфере Республики Беларусь / И. П. Кузьмич // Право и бизнес: правовое пространство для развития бизнеса в России : монография : в 4 т. / отв. ред. С. Д. Могилевский [и др.]. – М. : Проспект, 2020. – Т. 2. – С. 171–183.

48. Кузьмич, И. П. Правовые проблемы совершенствования системы органов государственного управления в сельском хозяйстве / И. П. Кузьмич // Актуальные проблемы развития правовой системы Республики Беларусь : материалы Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием, Минск, 26 окт. 2012 г. / Белорус. гос. экон. ун-т ; редкол.: Г. А. Короленок [и др.]. – Минск : Бизнесофсет, 2012. – С. 107–109.

49. Кузьмич, И. П. Правовые формы закрепления государственной аграрной политики Республики Беларусь / И. П. Кузьмич // Материалы II Междунар. науч.-практ. конф. «Современные тенденции развития экологического, земельного и аграрного права» (Москва, ИГП РАН, 17 июня 2019 г.) [Электронный ресурс]. – М. : Ин-т государства и права РАН, 2020. – 1 опт. компакт-диск (CD-ROM). – С. 321–325.

50. Кузьмич, И. П. Правоспособность сельскохозяйственных организаций по законодательству Республики Беларусь: особенности и проблемы / И. П. Кузьмич // Природоресурсное, аграрное, экологическое право: теория, практика, тенденции развития : материалы междунар. науч.-практ. конф., 28 марта 2008 г. – Ижевск : ГОУВПО «Удмуртский государственный университет», 2008. – С. 372–392.

51. Кузьмич, И. П. Проблемы правового обеспечения производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции в Республике Беларусь / И. П. Кузьмич // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь ;

редкол.: В. И. Семенков (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Бизнесофсет, 2015. – Вып. 10. – С. 449–456.

52. Кузьмич, И. П. Проблемы правового обеспечения развития животноводства в Республике Беларусь / И. П. Кузьмич // Информационно-правовая поддержка охраны окружающей среды и устойчивого развития : по материалам круглых столов / редкол.: С. А. Балашенко (отв. ред.) [и др.]. – Минск : Топпринт, 2014. – С. 77–79.

53. Кузьмич, И. П. Развитие законодательства Республики Беларусь о личных подсобных хозяйствах граждан // Государство и право. – 2000. – № 4. – С. 91–98.

54. Кузьмич, И. П. Развитие сельскохозяйственной производственной кооперации: правовой анализ / И. П. Кузьмич // Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Серыя 3. – 2002. – № 2. – С. 91–97.

55. Кузьмич, И. П. Социальная сфера села как самостоятельный объект правового регулирования: теоретико-правовой аспект / И. П. Кузьмич // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. – 2011. – № 4. – С. 52–59.

56. Кузьмич, И. П. Сравнительно-правовой анализ законодательства в сфере животноводства и растениеводства государств – членов Евразийского экономического союза / И. П. Кузьмич // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь, Ин-т правовых исследований; редкол.: Н. А. Карпович [и др.]. – Минск : Колорград, 2019. – Вып. 14. – С. 439–446.

57. Кузьмич, И. П. Становление и перспективы развития законодательства Республики Беларусь в области растениеводства и животноводства / И. П. Кузьмич // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь, Ин-т правовых исследований ; редкол.: Н. А. Карпович [и др.]. – Минск : Колорград, 2018. – Вып. 13. – С. 557–565.

58. Кузьмич, И. П. Эффективное правовое регулирование экономических отношений с участием граждан как основа устойчивого развития сельских территорий / И. П. Кузьмич // Стратегия развития экономики Беларуси: вызовы, инструменты реализации и перспективы : сб. науч. ст. : в 2 т. / НАН Беларуси, Ин-т экономики НАН Беларуси ; редкол.: В. И. Бельский [и др.]. – Минск : Право и экономика, 2019. – Т. 2. – С. 40–45.

59. Литовченко, А. С. Сельское хозяйство и право Всемирной торговой организации / А. С. Литовченко // Консультант Плюс: Версия Проф. Технология Проф [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – М., 2017.

60. Лукъяненко, В. Е. Система договоров в аграрном праве / В. Е. Лукъяненко // Аграрное и земельное право. – 2009. – № 12. – С. 35–50.

61. Макарова, Т. И. Производство и обращение органической продукции: становление правового регулирования в Республике Беларусь / Т. И. Макарова, В. В. Саскевич // Органічне сільскогосподарське виробництво в Україні:

правові засади ведення : монографія / М. В. Шульга [та ін.] ; за заг. ред. проф. М. В. Шульги. – Харьків : Юрайт, 2020. – С. 256–272.

62. Малкина, И. В. Правовые аспекты определения понятия и содержания агропромышленного комплекса / И. В. Малкина // Право.by. – 2012. – № 3. – С. 85–89.

63. Манкевич, И. П. Актуальные аспекты правовой охраны селекционных достижений и результатов генно-инженерной деятельности / И. П. Манкевич // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр. / редкол.: В. И. Семенков (гл. ред.) [и др.] ; Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь. – Минск : ФУ Аинформ, 2013. – Вып. 8. – С. 559–566.

64. Манкевич, И. П. Некоторые вопросы правового обеспечения продовольственной безопасности Республики Беларусь в контексте развития зеленой экономики / И. П. Манкевич // Право в современном белорусском обществе : юбилейный сб. науч. тр. Нац. центр законодательства и правовых исслед. Респ. Беларусь. – Минск : Бизнесофсет, 2017. – Вып. 12. – С. 571–578.

65. Манкевич, И. П. Современное состояние и тенденции развития законодательства в области безопасности генно-инженерной деятельности / И. П. Манкевич // Научные труды Белорусского государственного экономического университета / редкол.: В. Н. Шимов (предс.) [и др.]. – Минск : БГЭУ, 2013. – Вып. 6. – С. 498–503.

66. Манкевич, И. П. Теоретико-правовые проблемы развития селекционной деятельности в Республике Беларусь / И. П. Манкевич // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр. / редкол.: В. И. Семенков (гл. ред.) [и др.] ; Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь. – Минск : Право и экономика, 2012. – Вып. 7. – С. 408–413.

67. Манкевіч, І. П. Тэарэтыка-прававыя аспекты забеспячэння харчовай бяспекі Рэспублікі Беларусь / І. П. Манкевіч // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя гуманітарных навук. – 2011. – № 3. – С. 36–44.

68. Михнюк, А. И. Закупочные и товарные интервенции как мера государственной поддержки сельского хозяйства: правовой аспект / А. И. Михнюк // Право.by. – 2017. – № 3. – С. 64–69.

69. Михнюк, А. И. Новые меры государственной поддержки производителей сельскохозяйственной продукции по законодательству Республики Беларусь / А. И. Михнюк // Аграрное и земельное право. – 2017. – № 5. – С. 36–40.

70. Михнюк, А. И. Принципы как важнейший элемент аграрно-правового механизма государственной поддержки производителей сельскохозяйственной продукции / А. И. Михнюк // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D. Экономические и юридические науки. – 2016. – № 14. – С. 178–183.

71. Михнюк, А. И. Продовольственная помощь населению как мера государственной поддержки сельского хозяйства: организационно-правовой

аспект / А. И. Михнюк // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых исслед. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. – Вып. 14. – С. 478–484.

72. Михнюк, А. И. Развитие законодательства о государственной поддержке сельского хозяйства в Республике Беларусь / А. И. Михнюк // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр. / Нац. центр. законодательства и правовых исслед. Респ. Беларусь ; редкол.: Н. А. Карпович (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Бизнесофсет, 2017. – Вып. 12. – С. 578–589.

73. Михнюк, А. И. Сущность и правовая природа государственной поддержки сельского хозяйства в Республике Беларусь / А. И. Михнюк // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых исслед. Респ. Беларусь ; редкол.: Н. А. Карпович (гл. ред.) [и др.]. – Минск, 2018. – Вып. 13. – С. 583–590.

74. Научно-практический комментарий к Закону Республики Беларусь «О личных подсобных хозяйствах граждан» / И. П. Кузьмич [и др.] ; науч. ред. И. П. Кузьмич. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2009. – 264 с.

75. Научно-практический комментарий к Закону Республики Беларусь от 18 февраля 1991 года «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» в редакции Закона от 19 июля 2005 года / НАН Беларуси, Ин-т государства и права. – Минск : Белорус. наука, 2006. – 327 с.

76. Носова, З. И. Договоры о закупках сельскохозяйственной продукции / З. И. Носова. – М. : Статут, 2004. – 219 с.

77. Организационно-правовые аспекты инновационного развития АПК : сб. науч. тр. : в 3 ч. / М. И. Русый [и др.]. – Минск : Экоперспектива, 2007. – Ч. 3. – 156 с.

78. Особенности регулирования качества и безопасности продукции сельского хозяйства / С. Основин [и др.] // Аграрная экономика. – 2016. – № 8. – С. 18–25.

79. Палладина, М. И. Об аграрном праве как учебной дисциплине, отрасли права и отрасли науки / М. И. Палладина // Аграрное и земельное право. – 2007. – № 4. – С. 24–30.

80. Правовые проблемы обеспечения устойчивого развития сельских территорий и эффективного функционирования агропромышленного комплекса / И. П. Кузьмич [и др.] ; под общ. ред. И. П. Кузьмич. – Минск : Бизнесофсет, 2013. – 480 с.

81. Прокудина, Н. В. Правовое регулирование импорта сельскохозяйственной продукции в Европейском Союзе / Н. В. Прокудина // Аграрное и земельное право. – 2006. – № 10. – С. 24–26.

82. Расторгуев, П. Качество и безопасность сельскохозяйственной продукции: тенденции и особенности формирования в современных условиях / П. Расторгуев // Аграрная экономика. – № 7. – 2015. – С. 42–48.

83. Садоводческие товарищества. Научно-практический комментарий к Положению о садоводческом товариществе, утвержденному Указом

Президента Республики Беларусь от 28 января 2008 г. № 50 «О мерах по упорядочению деятельности садоводческих товариществ» / И. П. Кузьмич [и др.]. – Минск : Нац. центр правовой информации Респ. Беларусь, 2014. – 298 с.

84. Саскевич В. В. Теоретико-правовые аспекты обеспечения физической доступности продовольствия // Традиции и перспективы развития науки экологического, природоресурсного и аграрного права : сборник статей по материалам круглого стола, Минск, 20 мая 2021 г. / БГУ, Юридический фак., Каф. экологического и аграрного права ; редкол.: [Т. И. Макарова (отв. ред.) и др.]. – Минск : БГУ, 2021. - С. 95-97.

85. Саскевич В.В. Государственная поддержка сельского хозяйства: направления совершенствования правового механизма / В. В. Саскевич // Журнал Белорусского государственного университета. Право. - 2019. - № 1. - С. 119-128. – Электронная библиотека БГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/231420. – Дата доступа: 17.01.2022.

86. Саскевич, В. В. К вопросу о субъектах аграрных правоотношений в Республике Беларусь / В. В. Саскевич // Теоретические и прикладные аспекты современной юридической науки : сб. материалов междунар. науч.-практ. конф., посвященной памяти проф. В. И. Семенкова (Минск, 11 дек. 2015 г.) / Нац. центр законодательства и правовых исслед. Респ. Беларусь ; редкол.: С. М. Сивец [и др.]. – Минск : Ин-т радиологии, 2015. – С. 257–260.

87. Саскевич, В. В. Изменения в правовом регулировании водопользования при осуществлении коллективного садоводства (по законодательству Республики Беларусь) / В. В. Саскевич // Сучасні тенденції та перспективы розвитку аграрного, земельного та екологічного права : Матеріали Всеукраінської наук.-практ. конф. (22–23 трав. 2015 р.) / за ред. проф. В. М. Єрмоленка. – К. : Видавничий центр НУБіП Украіни, 2015. – С. 349–352.

88. Саскевич, В. В. К вопросу об источниках правового регулирования государственной поддержки сельского хозяйства в Республике Беларусь / В. В. Саскевич // Актуальные проблемы совершенствования правового регулирования агробизнеса : сб. науч. тр. / Белорусская государственная сельскохозяйственная академия ; редкол.: П. А. Саскевич (гл. ред.) [и др.]. – Горки, 2016. – Вып. 1. – С. 348–352

89. Саскевич, В. В. Некоторые вопросы правового обеспечения безопасности генно-инженерной деятельности в Республике Беларусь / В. В. Саскевич // Современные приоритеты в развитии аграрного, земельного и экологического законодательства : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Москва, 2 марта 2012 г. / отв. ред.: В. В. Устюкова, Г. Л. Землякова. – М. : Фото-Плюс, Ин-т государства и права РАН, 2012. – С. 238–240.

90. Саскевич, В. В. Правовое обеспечение развития агроэкотуризма в Республике Беларусь / В. В. Саскевич // Беларусь – Украина: многовекторные направления развития туризма в регионах : монография / А. О. Васильченко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2020. – С. 165–174. – Полесский государственный

университет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.polessu.by. – Дата доступа: 17.01.2022.

91. Саскевич, В. В. Правовое регулирование создания и использования стабилизационных фондов и государственного материального резерва продовольственных товаров в Беларуси // Современные проблемы обеспечения экологической и продовольственной безопасности в Российской Федерации : материалы междунар. науч.-практ. конф., г. Волгоград, 19 апр. 2019 г. / Волгоградский ин-т управления – фил-л ФГБОУ ВО «Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы». – Волгоград : Изд-во Волгоградского ин-та управления, 2019. – С. 201–203.

92. Саскевич, В. В. Проблемы правового обеспечения развития пчеловодства / В. В. Саскевич // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь; редкол.: В. И. Семенков (гл. ред.) [и др.]. – Минск : ФУ Аинформ, 2013. – Вып. 8. – С. 574–581.

93. Саскевич, В. В. Проблемы правового регулирования деятельности садоводческих товариществ / В. В. Саскевич // Приоритетные направления развития экологического, земельного и аграрного права : материалы Респ. круглого стола, приуроч. к юбилею д-ра юрид. наук проф. Т. И. Макаровой / редкол.: С. А. Балашенко [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2017. – С. 196–199.

94. Соляник, А. В. Животноводство: информационно-правовые аспекты: монография / А. В. Соляник, В. В. Соляник. – Горки : Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, 2010. – 288 с.

95. Соляник, А. В. Механизм правового регулирования племенного животноводства Республики Беларусь / А. В. Соляник, В. В. Соляник, С. В. Соляник. – Горки : БГСХА, 2014. – 444 с.

96. Соляник, А. В. Особенности и проблемы правового регулирования животноводства : монография / А. В. Соляник, В. В. Соляник. – Горки : Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, 2011. – 300 с.

97. Сторожев, Н. В. Аграрное право Республики Беларусь : Курс лекций: Общая часть / Н. В. Сторожев, И. П. Кузьмич. – Минск : БГУ, 2003. – 206 с.

98. Сямёнава, І. М. Выкарыстанне дагавораў пастаўкі і кантрактацыі пры рэалізацыі сельскагаспадарчай прадукцыі / І. М. Сямёнава // Весці Нац. акадэміі навук Беларусі. – 2001. – № 4. – С. 31–34.

99. Турабаева, А. Ж. Понятие, признаки и особенности аграрных правоотношений / А. Ж. Турабаева // Аграрное и земельное право. – 2005. – № 6. – С. 126–134.

100. Турабаева, А. Ж. Субъекты аграрных правоотношений на современном этапе / А. Ж. Турабаева // Аграрное и земельное право. – 2005. – № 3. – С. 130–135.

101. Устюкова, В. В. Правовое регулирование ведения гражданами личного подсобного хозяйства / В. В. Устюкова // Аграрное и земельное право. – 2008. – № 8. – С. 22–28.

102. Файзуллин, Г. Г. Содержание государственного управления сельским хозяйством / Г. Г. Файзуллин // Аграрное и земельное право. – 2013. – № 9. – С. 129–150.

103. Файзуллин, Г. Г. Правовые основы государственного управления сельским хозяйством / Г. Г. Файзуллин // Аграрное и земельное право. – 2013. – № 5. – С. 124–148.

104. Фомина, Л. П. Основные черты аграрного права зарубежных стран и проблема всеобщности аграрного права / Л. П. Фомина // Аграрное и земельное право. – 2012. – № 7. – С. 31–34.

105. Чернов, А. Некоторые аспекты правового регулирования экономической несостоятельности (банкротства) сельскохозяйственных организаций / А. Чернов // Организационно-правовые аспекты инновационного развития АПК. – 2016. – № 1. – С. 360–364.

106. Чернов, А. В. Некоторые организационно-правовые аспекты развития и государственной поддержки крестьянских фермерских хозяйств в Республике Беларусь / А. В. Чернов // Материалы междунар. науч.-практ. конф. «Современные тенденции развития экологического, земельного и аграрного права» (Москва, ИГП РАН, 19 июня 2018 г.) : [сборник] / отв. ред. В. В. Устюкова [и др.]. – М. : ИГП РАН, 2018. – С. 442–451.

107. Чиж, И. М. Правовое обеспечение качества сельскохозяйственной продукции / И. М. Чиж // Право в современном белорусском обществе : юбилейный сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь. – Минск : Бизнесофсет, 2017. – Вып. 12. – С. 599–606.

108. Чиж, И. М. Виды договоров в сфере реализации сельскохозяйственной продукции / И. М. Чиж // Журнал социально-экономических и правовых исследований. – 2009. – № 2. – С. 43–58.

109. Чиж, И. М. К вопросу о правовом регулировании отношений по реализации сельскохозяйственной продукции ее производителями в сети Интернет / И. М. Чиж // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь, Ин-т правовых исследований ; редкол.: В. И. Семенков (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Белпринт, 2014. – Вып. 9. – С. 423–429.

110. Чиж, И. М. К вопросу о правовом регулировании ценообразования на сельскохозяйственную продукцию и продовольствие в контексте согласованной агропромышленной политики Евразийского экономического союза / И. М. Чиж // Менталитет славян и интеграционные процессы: история, современность, перспективы : материалы X Междунар. науч. конф., Гомель, 25–26 мая 2017 г. / М-во образования Респ. Беларусь [и др.] ; под общ. ред. В. В. Кириенко. – Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2017. – С. 121–124.

111. Чиж, И. М. Некоторые аспекты правового регулирования договоров в сфере реализации сельскохозяйственной продукции / И. М. Чиж // Право в

современном белорусском обществе : сб. науч. тр. – Минск : Право и экономика, 2006. – С. 305–323.

112. Чиж, И. М. О правовом обеспечении конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции / И. М. Чиж // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых исслед. Респ. Беларусь, Ин-т правовых исслед. ; редкол.: В. И. Семенков (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Бизнесофсет, 2011. – Вып. 6. – С. 378–383.

113. Чиж, И. М. О правовом понятии «производитель сельскохозяйственной продукции» / И. М. Чиж // Право.by – 2009. – № 2. – С. 81–86.

114. Чиж, И. М. О предмете договоров в сфере реализации сельскохозяйственной продукции / И. М. Чиж // Право и демократия : сб. науч. тр. / редкол.: В. Н. Бибило (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2006. – Вып. 17. – С. 72–82.

115. Чиж, И. М. Правовое обеспечение качества сельскохозяйственной продукции / И. М. Чиж // Право в современном белорусском обществе : юбилейный сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь. – Минск : Бизнесофсет, 2017. – Вып. 12. – С. 599–606.

116. Чиж, И. М. Правовое регулирование отношений в сфере материально-технического обеспечения агропромышленного комплекса / И. М. Чиж // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гум. навук. – 2012. – № 1. – С. 59–63.

117. Чиж, И. М. Правовое регулирование поставок сельскохозяйственной продукции для государственных нужд / И. М. Чиж // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь, Ин-т правовых исследований ; редкол.: В. И. Семенков (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Белпринт, 2015. – Вып. 10. – С. 472–479.

118. Чиж, И. М. Правовые гарантии защиты имущественных прав сельскохозяйственных товаропроизводителей / И. М. Чиж // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых исслед. Респ. Беларусь, Ин-т правовых исслед. ; редкол.: В. И. Семенков (гл. ред.), Г. А. Василевич (зам. гл. ред.) [и др.]. – Минск : Право и экономика, 2010. – Вып. 5. – С. 400–406.

119. Чиж, И. М. Теоретические аспекты выделения в самостоятельную группу договоров, обслуживающих сельское хозяйство / И. М. Чиж // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр. / Ин-т государства и права НАН Беларуси. – Минск, 2007. – Вып. 2. – С. 420–427.

120. Чыж, І. М. Асаблівасці заключэння дагавораў у сферы рэалізацыі сельскагаспадарчай прадукцыі / І. М. Чыж // Весці Нац. акадэміі навук Беларусі. – 2003. – № 2. – С. 41–46.

121. Шингель, Н. А. Аграрное право: ответы на экзаменационные вопросы / Н. А. Шингель. – Минск : ТетраСистемс, 2012. – 160 с.

122. Шингель, Н. А. Аграрное предпринимательство в условиях конституционного развития Республики Беларусь / Н. А. Шингель // Конституция Республики Беларусь как ценностный выбор: 25 лет свершений и преобразований : сб. материалов респ. науч.-практ. конф., Минск, 4 марта 2019 г. / редкол.: А. Г. Василевич (гл. ред.) [и др.] ; Белорус. гос. ун-т ; Ин-т экономики НАН Беларуси ; Нац. центр законодательства и правовых исслед. Респ. Беларусь ; Нац. центр правовой информации Респ. Беларусь ; Ин-т подготовки, переподготовки и повышения квалификации судей, работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции. – Минск : Право и экономика, 2019. – С. 444–446.

123. Шингель, Н. А. Особенности использования ресурсов животного мира в сельском хозяйстве: правовые проблемы в контексте устойчивого развития / Н. А. Шингель // Правовые гарантии целей устойчивого развития государства и общества : сборник материалов научного семинара, Минск, 17 декабря 2020 г., / БГУ, Юридический фак., Каф. конституционного права, Каф. экологического права, Центр устойчивого развития юридического факультета ; [под ред. А. В. Шавцовой]. – Минск : БГУ, 2021. – С. 125-130. – Электронная библиотека БГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/270821. – Дата доступа: 17.01.2022.

124. Шингель, Н. А. Особенности прекращения деятельности садоводческих товариществ: правовой аспект // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь ; редкол.: В. И. Семенков (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Бизнесофсет, 2011. – Вып. 6. – С. 390–395.

125. Шингель, Н.А. Право сельскохозяйственного землепользования в законодательстве государств – членов ЕАЭС / Н.А. Шингель // Юридическая наука и практика: наследие, состояние и перспективы развития : сб. науч. ст. : в 2 ч. Ч. 2 /ГрГУ им. Я Купалы ; редкол.: С.Е. Чебуранова (гл. ред.) [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2018. – С. 17-20. – Электронная библиотека учреждения образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elib.grsu.by/doc/45820. – Дата доступа: 17.01.2022.

126. Шингель, Н. А. Правовое регулирование агропромышленного производства в условиях инновационного развития экономики / Н. А. Шингель // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь, Ин-т правовых исследований ; редкол.: Н. А. Карпович [и др.]. – Минск : Колорград, 2019. – Вып. 14. – С. 499–505.

127. Шингель, Н. А. Правовое регулирование использования земельных участков для агроэкотуризма в Республике Беларусь / Н. А. Шингель // Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : зб. наук. ст. за матеріалами VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 18 квітня 2019 р.) / Мін-

во освіти і науки України ; Жит. нац. агроекологічний ун-т. – Житомир : Вид. О. О. Євенок, 2019. – С. 121–124.

128. Шингель, Н. А. Правовое регулирование рыбного хозяйства Республики Беларусь в условиях действия Договора о Евразийском экономическом союзе / Н. А. Шингель // Устойчивость и прогрессивное развитие правовых систем в контексте интеграционных процессов : сб. науч. ст. : в 2 ч. / ГрГУ им. Я. Купалы ; редкол.: С. Е. Чебуранова (гл. ред.) [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2017. – Ч. 2. – С. 27–30.

129. Шингель, Н. А. Правовое регулирование рыбоводства / Н. А. Шингель // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь ; редкол.: В. И. Семенков (гл. ред.) [и др.]. – Минск : ФУ Аинформ, 2013. – Вып. 8. – С. 595–601.

130. Шингель, Н. А. Правовое регулирование устойчивого развития сельских территорий / Н. А. Шингель // Право и демократия : сб. науч. тр. / редкол.: В. Н. Бибило (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2012. – Вып. 23. – С. 165–177.

131. Шингель, Н. А. Правовые проблемы планирования социально-экономического развития в АПК / Н. А. Шингель // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь ; редкол.: В. И. Семенков (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Бизнесофсет, 2012. – Вып. 7. – С. 431–435.

4.2. Электронные ресурсы

Учебная программа по учебной дисциплине «Аграрное право» для специальностей 1-24 01 02 "Правоведение" и 1-24 01 03 "Экономическое право" доступна по адресу:

Электронная библиотека БГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/203677. – Дата доступа: 10.03.2022.

Рекомендуемые Интернет-ресурсы:

1. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.mshp.gov.by. – Дата доступа: 10.03.2022.
2. Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.dvpn.gov.by. – Дата доступа: 10.03.2022.
3. Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ggiskzr.by. – Дата доступа: 10.03.2022.
4. Государственная инспекция по испытанию и охране сортов растений [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sorttest.by. – Дата доступа: 10.03.2022.
5. Национальный фонд технических нормативных правовых актов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://tnpa.by. – Дата доступа: 10.03.2022.
6. Национальный статистический комитет Республики Беларусь (Белстат) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.belstat.gov.by. – Дата доступа: 10.03.2022.
7. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO, ФАО) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fao.org/home/ru. – Дата доступа: 10.03.2022.
8. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.eurasiancommission.org. – Дата доступа: 10.03.2022.
9. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elibrary.ru. – Дата доступа: 10.03.2022.
10. Журнал «Белорусское сельское хозяйство» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://agriculture.by. – Дата доступа: 10.03.2022.
11. Сельская газета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.sb.by/belniva. – Дата доступа: 10.03.2022.